تعزیراتِ پاکستان

پاکستان پینل کوڈ

اردو ترجمہ، تشریح اور قانونی توضیح



مرتب و مصنف:

ملک احسن علی

اسسٹنٹ سب انسپکٹر (اے ایس آئی)

ڈیٹا سائنس دان

Malik Ahsan Ali

دستبرداری

یہ کتاب تعلیمی و معلوماتی مقاصد کے لیے مرتب کی گئی ہے۔ اگر اس میں کسی قسم کی غلطی یا سہو پایا جائے تو براہِ کرم آگاہ کریں تا کہ اس کی اصلاح کی جا سکے۔

03112059960

Malik Ahsan Ali

باب :ا

عنوانِ باب :تعارف

دفعہ :ا

عنوان :ضابطے کا نام اور نفاذ کی حدود

وضاحت:

اس قانون کو پاکستان پینل کوڈ کہا جائے گا اور یہ پورے پاکستان میں نافذ ہو گا۔

دفعہ :۲

عنوان :پاکستان کے اندر کیے گئے جرائم کی سزا

وضاحت:

پاکستان کے اندر جو بھی شخص اس قانون کے خلاف کوئی کام کرے گا یا کوئی ضروری کام چھوڑ دے گا اسے اسی قانون کے مطابق سزا دی جائے گی اور کسی دوسرے طریقے سے سزا نہیں دی جائے گی۔

دفعہ :۳

عنوان :پاکستان سے باہر کیے گئے مگر پاکستان میں قابلِ سماعت جرائم کی سزا

وضاحت:

جو شخص پاکستان کے قانون کے مطابق پاکستان سے باہر کیے گئے جرم پر بھی پاکستان میں سزا پانے کا ذمہ دار ہو اسے ایسے ہی سزا دی جائے گی جیسے جرم پاکستان کے اندر کیا گیا ہو۔

دفعہ :۴

عنوان :پاکستان سے باہر کیے گئے جرائم پر ضابطے کا اطلاق

وضاحت:

اس قانون کی دفعات ان جرائم پر بھی لاگو ہوں گی جو درج ذیل افراد پاکستان سے باہر کریں

1. پاکستان کا کوئی شہری یا پاکستان کی سروس میں شامل کوئی شخص۔
2. کوئی بھی شخص جو ایسے جہاز یا طیارے پر ہو جو پاکستان میں رجسٹرڈ ہو چاہے وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں موجود ہو۔

دفعہ :۵

عنوان :ایسے قوانین جن پر اس قانون کا اثر نہیں ہو گا

وضاحت:

اس قانون کا مقصد ریاستی افواج افسران سپاہیوں ملاحوں یا فضائی اہلکاروں کی بغاوت یا فرار سے متعلق قوانین کو تبدیل کرنا معطل کرنا یا ختم کرنا نہیں ہے اور نہ ہی کسی خاص یا مقامی قانون کو متاثر کرنا ہے۔

Malik Ahsan Ali

باب :۲

عنوانِ باب :عمومی توضیحات

دفعہ :۶

عنوان :تعاریف کو استثناؤں کے تابع سمجھا جائے

وضاحت:

اس ضابطے میں ہر جرم کی تعریف ہر سزا سے متعلق **دفعہ** اور ان سے متعلق ہر مثال کو اُن استثناؤں کے تحت سمجھا جائے گا جو عمومی استثناؤں والے گئی ہیں چاہے ان استثناؤں کو ہر جگہ دوبارہ بیان نہ کیا گیا ہو۔ باب میں دی

دفعہ :۷

عنوان :ایک بار بیان کی گئی اصطلاح کا وہی مفہوم برقرار رہے گا

وضاحت:

اس ضابطے میں جو بھی اصطلاح کسی جگہ واضح کر دی جائے وہی اصطلاح پورے ضابطے میں اسی وضاحت کے مطابق استعمال ہوگی۔

دفعہ :۸

عنوان :صنف

وضاحت:

اس ضابطے میں وہ اور اس سے بننے والے تمام لفظ کسی بھی شخص کے لیے استعمال ہوتے ہیں چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔

دفعہ :۹

عنوان :عدد

وضاحت:

جب تک سیاق و سباق سے اس کے خلاف ظاہر نہ ہو واحد کے الفاظ جمع پر بھی لاگو ہوں گے اور جمع کے الفاظ واحد پر بھی۔

دفعہ :۱۰

عنوان :مرد عورت

وضاحت:

لفظ مرد ہر عمر کے مرد انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے اور لفظ عورت ہر عمر کی عورت انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

Malik Ahsan Ali

دفعہ:۱۱

عنوان: شخص

وضاحت:

لفظ شخص میں کسی کمپنی انجمن یالوگوں کے کسی گروہ کو بھی شامل کیا جاتا ہے چاہے وہ باقاعدہ رجسٹرڈ ہوں یانہ ہوں۔

دفعہ:۱۲

عنوان: عوام

وضاحت:

لفظ عوام میں کسی بھی طبقے یا کسی بھی کمیونٹی کو شامل کیا جاتا ہے۔

ے

دفعہ:۱۳

عنوان: ملکہ

وضاحت:

یہ دفعہ ۱۹۵۰ کے آرڈر کے تحت منسوخ کر دی گئی ہے۔

دفعہ:۱۴

عنوان: ریاست کا ملازم

وضاحت:

لفظ ریاست کا ملازم ہر ایسے افسر یا ملازم کے لیے استعمال ہوتا ہے جو وفاقی حکومت یا کسی صوبائی حکومت کے اختیار کے تحت پاکستان میں تعینات مقرر یا ملازم ہو۔

دفعہ:۱۵

عنوان: برٹش انڈیا

وضاحت:

یہ دفعہ ۱۹۳۷ کے تحت منسوخ کر دی گئی ہے۔

دفعہ:۱۶

عنوان: حکومتِ ہند

وضاحت:

یہ دفعہ بھی ۱۹۳۷ کے تحت منسوخ کر دی گئی ہے۔

Malik Ahsan Ali

دفعہ:۱۷

عنوان: حکومت

وضاحت:

لفظ حکومت ان شخص یا اشخاص کو ظاہر کرتا ہے جو قانون کے تحت پاکستان یا اس کے کسی حصے میں انتظامی حکومت چلانے کا اختیار رکھتے ہوں۔

دفعہ:۱۸

عنوان: پریذیڈنسی

وضاحت:

یہ دفعہ بھی ۱۹۳۷ کے تحت منسوخ کر دی گئی ہے۔

دفعہ:۱۹

عنوان: جج

وضاحت:

لفظ جج صرف اس شخص پر نہیں بولا جاتا جو سرکاری طور پر جج کہلاتا ہو بلکہ اس شخص پر بھی بولا جاتا ہے

- جو کسی بھی قانونی کارروائی (دیوانی یا فوجداری) میں قانون کے تحت حتمی فیصلہ دینے کا اختیار رکھتا ہو
- یا ایسا فیصلہ دے سکے جو اگر اس پر اپیل نہ کی جائے تو حتمی سمجھا جائے
- یا ایسا فیصلہ دے جو کسی اعلیٰ اتھارٹی کے توثیق ہو جانے پر حتمی ہو جائے
- یا جو کسی ایسے گروہ کا رکن ہو جو قانون کے تحت اجتماعی طور پر ایسے فیصلے دینے کا اختیار رکھتا ہو۔

دفعہ :۲۰

عنوان: عدالتِ انصاف

وضاحت:

لفظ عدالتِ انصاف ایسے جج یا ججوں کے گروہ کے لیے استعمال ہوتا ہے جو قانون کے تحت عدالتی طور پر کارروائی کرنے کا اختیار رکھتے ہوں اور وہ یہ اختیار استعمال کرتے ہوں۔

دفعہ:۲۱

عنوان: سرکاری ملازم

وضاحت:

لفظ "سرکاری ملازم" سے مراد وہ شخص ہے جو ذیل میں بیان کردہ کسی بھی درجے میں آتا ہو، یعنی

دوسرا: ہر وہ کمیشن یافتہ افسر جو پاکستان کی بری، بحری یا فضائی افواج میں وفاقی حکومت یا کسی صوبائی حکومت کے ماتحت خدمات انجام دے رہا ہو۔

تیسرا: ہر جج۔

Malik Ahsan Ali

چوتھا: عدالتِ انصاف کا ہر وہ افسر جس کا فرض ہو کہ

- کسی قانونی یا حقیقی معاملے کی تحقیق کرے یا رپورٹ تیار کرے
- کسی دستاویز کو تیار کرے، تصدیق کرے یا محفوظ رکھے
- کسی جائیداد کی تحویل لے یا اس کا تصرف کرے
- کسی عدالتی عمل کو نافذ کرے
- حلف دلائے
- عدالت میں نظم وضبط برقرار رکھے؛
- اور وہ ہر شخص جو عدالتِ انصاف کی جانب سے خصوصی طور پر ان میں سے کوئی بھی فرض ادا کرنے کے لیے مجاز ہو۔

پانچواں: ہر جیوری ممبر، اسیسر یا پنچایت کارکن جو عدالتِ انصاف یا کسی سرکاری ملازم کی معاونت کرے۔

چھٹا: ہر ثالث (ثالثی کرنے والا) یا وہ شخص جس کے سپرد کسی عدالتِ انصاف یا کسی دیگر مجاز سرکاری اتھارٹی کی جانب سے کسی معاملے کا فیصلہ یا رپورٹ کرنے کا اختیار دیا گیا ہو۔

ساتواں: ہر وہ شخص جو کسی ایسے عہدے پر فائز ہو جس کے تحت وہ کسی شخص کو قید میں رکھنے یا رکھنے کا اختیار رکھتا ہو۔

آٹھواں: حکومت کا ہر وہ افسر جس کا فرض ہو کہ

- جرائم کو روکے
- جرائم کی اطلاع دے
- مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لائے
- عوامی صحت، سلامتی یا سہولت کا تحفظ کرے۔

نواں: ہر وہ افسر جس کا فرض ہو کہ

- حکومت کی طرف سے کسی جائیداد کو وصول کرے، رکھے یا خرچ کرے
- حکومت کی جانب سے سروے، تخمینہ یا معاہدہ کرے
- محاصل سے متعلق کسی عمل کو نافذ کرے
- حکومت کے مالی مفادات سے متعلق کسی معاملے کی تحقیق یا رپورٹ کرے
- مالی مفادات سے متعلق کسی دستاویز کو تیار کرے، تصدیق کرے یا محفوظ رکھے
- حکومت کے مالی مفادات کے تحفظ کے لیے کسی قانون کی خلاف ورزی کو روکے؛
- اور حکومت کی ملازمت یا تنخواہ پر مامور ہر وہ شخص یا جو عوامی فرض کی انجام دہی پر فیس یا کمیشن وصول کرتا ہو۔

دسواں: ہر وہ افسر جس کا فرض ہو کہ

Malik Ahsan Ali

- کسی گاؤں، قصبے یا ضلع کے کسی دنیوی مشترکہ مقصد کے لیے جائیداد وصول کرے، رکھے یا خرچ کرے
- سروے یا تخمینہ کرے
- کسی قسم کا محصول یا ٹیکس عائد کرے
- عوام کے حقوق کے تعین کے لیے دستاویز تیار کرے، تصدیق کرے یا محفوظ رکھے۔

گیارھواں: ہر وہ شخص جو کسی ایسے عہدے پر فائز ہو جس کے تحت وہ

- انتخابی فہرست تیار کرے، شائع کرے، برقرار رکھے یا اس میں ترمیم کرے
- یا کسی انتخاب یا اس کے کسی حصے کا انعقاد کرے۔

دفعہ:۲۲

عنوان: منقولہ جائیداد

وضاحت:

لفظ منقولہ جائیداد ہر قسم کی وہ مادی جائیداد ہے جو منتقل کی جاسکتی ہو سوائے زمین کے یا ایسی چیز جو زمین سے جڑی ہو یا ایسی چیز جو مستقل طور پر زمین سے جڑی کسی چیز کے ساتھ مضبوطی سے بندھی ہو۔

دفعہ:۲۳

عنوان: ناجائز فائدہ ناجائز نقصان ناجائز طور پر فائدہ اٹھانا ناجائز طور پر نقصان اٹھانا

وضاحت:

- ناجائز فائدہ: وہ فائدہ جو غیر قانونی طریقے سے ایسی جائیداد پر حاصل کیا جائے جس کا فائدہ اٹھانا قانونی طور پر اس شخص کا حق نہ ہو۔
- ناجائز نقصان: وہ نقصان جو غیر قانونی طریقے سے ایسی جائیداد سے کسی شخص کو پہنچایا جائے جس پر اس شخص کا قانونی حق ہو۔
- ناجائز فائدہ اٹھانا: کوئی شخص ناجائز فائدہ اس وقت اٹھاتا ہے جب وہ جائیداد کو ناجائز طریقے سے حاصل کرے یا ناجائز طریقے سے اپنے پاس روکے رکھے۔
- ناجائز نقصان اٹھانا: کوئی شخص ناجائز نقصان اس وقت اٹھاتا ہے جب اسے کسی جائیداد سے ناجائز طور پر محروم رکھا جائے یا اس کی جائیداد ناجائز طور پر اس سے چھین لی جائے۔

دفعہ:۲۴

عنوان: بددیانتی

وضاحت:

جو شخص کسی دوسرے کو ناجائز فائدہ پہنچانے یا کسی دوسرے کو ناجائز نقصان پہنچانے کی نیت سے کوئی کام کرے تو وہ یہ کام بددیانتی سے کرتا ہے۔

دفعہ:۲۵

عنوان: دھوکہ دہی سے

وضاحت:

کوئی شخص کوئی کام دھوکہ دہی سے تب کرتا ہے جب اس کا ارادہ دھوکہ دینے کا ہو؛ اگر دھوکہ دینے کا ارادہ نہ ہو تو اسے دھوکہ دہی نہیں کہا جائے گا۔

دفعہ:۲۶

عنوان: یقین کرنے کی وجہ

وضاحت:

کسی شخص کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اسے کسی بات کا یقین کرنے کی وجہ ہے جب اس بات پر یقین کرنے کے لیے اس کے پاس مناسب بنیاد موجود ہو۔

دفعہ:۲۷

عنوان: بیوی کلرک یا ملازم کی حراست میں جائیداد

وضاحت:

اگر کسی شخص کی جائیداد اس کی بیوی کلرک یا ملازم کے قبضے میں اس کے کھاتے پر موجود ہو تو وہ جائیداد قانوناً اسی شخص کے قبضے میں شمار ہو گی۔

دفعہ:۲۸

عنوان: جعل سازی

وضاحت:

کوئی شخص جعل سازی کرتا ہے جب وہ ایک چیز کو دوسری چیز کی مشابہ بنادے اس نیت سے کہ دھوکہ دیا جائے یا یہ جانتے ہوئے کہ اس مشابہت سے دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔

دفعہ:۲۹

عنوان: دستاویز

وضاحت:

لفظ دستاویز اس تحریر نشانات اعداد یا کسی بھی ایسے اظہار کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کسی بھی مادّے پر لکھا یا کندہ کیا گیا ہو اور جسے کسی بات کا ثبوت فراہم کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکے۔

دفعہ:۳۰

عنوان: قیمتی دستاویز

وضاحت:

لفظ قیمتی دستاویز ایسی کسی بھی دستاویز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے کوئی قانونی حق پیدا ختم محدود منتقل یا تسلیم کیا جائے یا جس میں کوئی شخص یہ مانے کہ وہ کسی قانونی ذمہ داری کے تحت ہے۔

Malik Ahsan Ali

دفعہ:۳۱

عنوان: وصیت

وضاحت:

لفظ وصیت ہر ایسی دستاویز کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کسی شخص کی آخری خواہشات کو ظاہر کرے۔

دفعہ:۳۲

عنوان: فعل کے الفاظ میں ناجائز ترکِ فعل بھی شامل ہے

وضاحت:

اس ضابطے کے ہر حصے میں اگر سیاق اس کے خلاف نہ ہو فعل کے الفاظ میں غیر قانونی چھوڑ دینا بھی شامل ہوتا ہے۔

دفعہ:۳۳

عنوان: فعل اور ترکِ فعل

وضاحت:

لفظ فعل ایک واحد کام پر بھی بولا جاتا ہے اور کئی کاموں کے مجموعے پر بھی۔ لفظ ترکِ فعل ایک واحد چھوڑ دینے پر بھی اور کئی بار چھوڑ دینے پر بھی بولا جاتا ہے۔

دفعہ:۳۴

عنوان: مشترکہ ارادے سے کیے گئے اعمال

وضاحت:

جب کئی لوگ مل کر ایک مجرمانہ کام مشترکہ ارادے سے کریں تو ہر شخص اس کام کا اسی طرح ذمہ دار ہو گا جیسے اس نے وہ کام اکیلے کیا ہو۔

دفعہ:۳۵

عنوان: جب جرم علم یا نیت کی وجہ سے ہو

وضاحت:

جب کوئی کام صرف اس وجہ سے جرم ہو کہ وہ مجرمانہ علم یا نیت سے کیا گیا اور وہ کام کئی افراد مل کر کریں تو ہر ایسا شخص جو ایسے علم یا نیت کے ساتھ شریک ہو اسی طرح ذمہ
دار ہو گا جیسے اس نے وہ کام اکیلے کیا ہو۔

دفعہ :۳۶

عنوان: جزوی فعل اور جزوی ترکِ فعل سے پیدا ہونے والے نتائج

وضاحت:

اگر کسی نتیجے کو پیدا کرنا یا پیدا کرنے کی کوشش کرنا جرم ہو چاہے وہ فعل سے ہو یا ترکِ فعل سے تو اگر وہ نتیجہ جزوی طور پر فعل اور جزوی طور پر ترکِ فعل سے پیدا ہو تو یہ بھی وہی جرم شمار ہو گا۔

Malik Ahsan Ali

دفعہ:۳۷

عنوان: جرم کے ارتکاب میں کسی ایک عمل سے تعاون کرنا

وضاحت:

اگر کوئی جرم کئی اعمال کے ذریعے کیا جائے تو جو شخص ان میں سے کوئی ایک عمل جان بوجھ کر کرے—چاہے اکیلے یا کسی کے ساتھ—وہ بھی جرم کا مرتکب سمجھا جائے گا۔

دفعہ:۳۸

عنوان: مجرمانہ فعل میں شریک افراد مختلف جرائم کے مرتکب ہو سکتے ہیں

وضاحت:

اگر کئی افراد کسی مجرمانہ فعل میں شریک ہوں تو وہ اس فعل کے ذریعے مختلف جرائم کے مرتکب ہو سکتے ہیں۔

دفعہ:۳۹

عنوان: بااختیار طور پر

وضاحت:

کوئی شخص کسی نتیجے کو بااختیار طور پر پیدا کرتا ہے جب وہ ایسا نتیجہ پیدا کرنے کی نیت سے کوئی ذریعہ استعمال کرے یا ایسا ذریعہ استعمال کرے جس کے بارے میں اسے علم ہو کہ اس سے وہ نتیجہ پیدا ہو سکتا ہے۔

دفعہ:۴۰

عنوان: جرم

وضاحت:

اس دفعہ کی شق (۲) اور شق (۳) میں مذکور ابواب اور دفعات کے سوا، لفظ ,, جرم " سے مراد وہ فعل ہے جسے اس ضابطہ کے تحت قابلِ سزا قرار دیا گیا ہو۔

باب چہارم، باب پنجم **-الف** اور درج ذیل دفعات یعنی ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۷۱، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۲، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۸۷، ۱۹۴، ۱۹۵، ۲۰۳، ۲۱۱، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۸۸، ۳۸۹ اور ۴۴۵ میں لفظ "جرم" سے مراد وہ فعل ہے جو اس ضابطہ کے تحت یا کسی خاص یا مقامی قانون کے تحت (جیسا کہ آگے بیان کیا گیا ہے) قابلِ سزا ہو۔

اور دفعات ۱۴۱، ۱۷۶، ۱۷۷، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۱۲، ۲۱۶ اور ۴۴۱ میں لفظ "جرم" کا وہی مفہوم ہو گا جب خاص یا مقامی قانون کے تحت قابلِ سزا فعل کی سزا چھ ماہ یا اس سے زائد مدت کی قید ہو، خواہ جرمانے کے ساتھ ہو یا بغیر جرمانے کے۔

دفعہ:۴۱

Malik Ahsan Ali

عنوان :خصوصی قانون

وضاحت:

خصوصی قانون اُس قانون کو کہتے ہیں جو کسی خاص موضوع یا معاملے پر لاگو ہوتا ہو۔

دفعہ:۴۲

عنوان :مقامی قانون

وضاحت:

مقامی قانون وہ قانون ہے جو پاکستان کے کسی خاص حصے یا علاقے میں نافذ ہوتا ہو۔

دفعہ:۴۳

عنوان :غیر قانونی قانونی طور پر پابند ہونا

وضاحت:

غیر قانونی اُس ہر چیز کو کہتے ہیں جو جرم ہو یا قانون کے ذریعے منع ہو یا جس کی وجہ سے دیوانی مقدمہ چلایا جا سکے۔
اور کوئی شخص اُس کام کو کرنے کا قانونی پابند ہوتا ہے جس کا نہ کرنا اُس کے لیے غیر قانونی ہو۔

دفعہ:۴۴

عنوان :زخم /نقصان

وضاحت:

زخم یا نقصان سے مراد ہر وہ نقصان ہے جو کسی شخص کو غیر قانونی طور پر اس کے جسم ذہن شہرت یا مال کے بارے میں پہنچایا جائے۔

دفعہ:۴۵

عنوان :زندگی

وضاحت:

زندگی سے مراد انسانی زندگی ہے جب تک کہ عبارت کے سیاق وسباق سے کچھ اور ثابت نہ ہو۔

دفعہ:۴۶

عنوان :موت

وضاحت:

موت سے مراد انسان کی موت ہے جب تک کہ سیاق سے کچھ اور ظاہر نہ ہو۔

دفعہ :۴۷

Malik Ahsan Ali

عنوان : جانور

وضاحت:

جانور سے مراد ہر جاندار مخلوق ہے سوائے انسان کے۔

Malik Ahsan Ali

دفعہ:۴۸

عنوان : کشتی / جہاز

وضاحت:

کشتی یا جہاز سے مراد وہ چیز ہے جو پانی کے ذریعے انسانوں یا سامان کی نقل و حمل کے لیے بنائی گئی ہو۔

دفعہ:۴۹

عنوان : سال مہینہ

وضاحت:

جہاں کہیں بھی سال یا مہینہ کا ذکر ہو اس سے مراد انگریزی کیلنڈر والا سال اور مہینہ ہو گا۔

دفعہ:۵۰

عنوان : دفعہ

وضاحت:

دفعہ سے مراد قانون کے کسی باب کا وہ حصہ ہے جو نمبر لگا کر الگ دکھایا گیا ہو۔

دفعہ:۵۱

عنوان : حلف

وضاحت:

حلف میں وہ پورا پہلا بیان حلفیہ تصدیق یا کوئی ایسی قانونی توثیق شامل ہے جو عدالت یا سرکاری مقصد کے لیے قانون کے مطابق کرائی جائے۔

دفعہ:۵۲

عنوان : نیک نیتی

وضاحت:

کوئی کام یا یقین اُس وقت نیک نیتی میں شمار نہیں ہوتا جب وہ پوری توجہ اور مناسب احتیاط کے بغیر کیا گیا ہو۔

دفعہ:۵۲-الف

عنوان : پناہ دینا

وضاحت:

سوائے دفعہ ۱۵۷ اور دفعہ ۱۳۰ کے اُس معاملے کے جس میں شوہر یا بیوی پناہ دیں۔ پناہ دینا سے مراد کسی شخص کو رہائش کھانا پانی پیسے کپڑے اسلحہ گولہ بارود سواری یا کسی بھی طرح کی مدد دینا ہے تاکہ وہ گرفتاری سے بچ سکے — چاہے یہ مدد اسی نوعیت کی ہو یا کسی اور طریقے سے۔

Malik Ahsan Ali

باب :سوم

باب کا عنوان :سزاؤں کے متعلق

دفعہ :۵۳

عنوان:سزائیں

وضاحت:

:اس ضابطے کی دفعات کے تحت مجرم درج ذیل سزاؤں کے مستوجب ہو سکتے ہیں

اوّل: قصاص

دوم: دیت

سوم: ارش

چہارم: دمن

پنجم: تعزیر

ششم: سزائے موت

ہفتم: عمر قید

ہشتم: قید، جو دو اقسام کی ہوتی ہے، یعنی

۱۔ سخت قید (مشقت کے ساتھ)

۲۔ سادہ قید

نہم: جائیداد کی ضبطی

دہم: جرمانہ

دفعہ :۵۴

عنوان : سزائے موت میں تخفیف

وضاحت:

جس مجرم کو سزائے موت دی گئی ہو وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت بغیر مجرم کی رضامندی کے اس سزا کو کسی دوسری مقررہ سزا میں تبدیل کر سکتی ہے۔
لیکن اگر مجرم قتل کے جرم میں سزائے موت پایا ہو تو سزا میں تبدیلی مقتول کے وارثوں کی رضامندی کے بغیر نہیں کی جا سکتی۔

Malik Ahsan Ali

دفعہ :۵۵

عنوان :عمر قید کی سزا میں تخفیف

وضاحت:

جس شخص کو عمر قید دی گئی ہو صوبائی حکومت بغیر اس کی رضامندی کے سزا کو کم کر سکتی ہے اور زیادہ سے زیادہ مدت چودہ سال تک مقرر کر سکتی ہے۔
لیکن اگر مجرم باب ۱۶ کے تحت جرم میں سزا پا چکا ہو تو سزا میں تبدیلی متاثرہ شخص یا اس کے وارثوں کی رضامندی کے بغیر نہیں ہو سکتی۔

دفعہ :۵۵-الف

عنوان :صدرِ مملکت کا خصوصی اختیار

وضاحت:

دفعہ ۵۴ اور ۵۵ کا صدرِ پاکستان کے اس اختیار پر کوئی اثر نہیں پڑتا کہ وہ کسی کو معافی سزا میں نرمی یا معطلی دے سکے۔
تاہم باب ۱۶ کے تحت دی گئی سزا میں یہ اختیار متاثرہ شخص یا اس کے وارثوں کی رضامندی کے بغیر استعمال نہیں کیا جا سکتا۔

دفعہ :۵۶

عنوان :یورپی اور امریکی افراد کے لیے سخت مشقت کی سزا

وضاحت:

یہ دفعہ منسوخ کر دی گئی ہے۔

دفعہ :۵۷

عنوان :سزا کے عرصے کے حصّوں کا حساب

وضاحت:

مدتِ سزا کے حساب میں عمر قید کو پچیس (۲۵) سال کے برابر سمجھا جائے گا۔

دفعہ :۵۸

عنوان :جلاوطنی کی سزا پانے والوں سے متعلق امور

وضاحت:

یہ دفعہ حذف کر دی گئی ہے۔

دفعہ :۵۹

عنوان :قید کے بجائے جلاوطنی کی سزا

وضاحت:

یہ دفعہ بھی حذف کر دی گئی ہے۔

Malik Ahsan Ali

دفعہ :۶۰

عنوان :قید کی نوعیت کا تعین (سخت یا عام)

وضاحت:

جب کسی شخص کو ایسی سزا دی جا سکتی ہو جو سخت بھی ہو اور عام بھی تو عدالت کو اختیار ہے کہ وہ فیصلہ کرے، سزا پوری سخت قید ہو یا پوری عام قید ہو یا کچھ حصہ سخت اور باقی حصہ عام ہو۔

دفعہ :۶۱

عنوان :مال ضبطی کی سزا

وضاحت:

یہ **دفعہ** منسوخ ہو چکی ہے۔

دفعہ :۶۲

عنوان : مخصوص جرائم میں مال ضبطی

وضاحت:

یہ **دفعہ** بھی منسوخ ہو چکی ہے۔

دفعہ :۶۳

عنوان :جرمانے کی مقدار

وضاحت:

اگر قانون میں جرمانے کی حد مقرر نہ ہو تو عدالت ضرورت کے مطابق جرمانہ لگا سکتی ہے۔ لیکن جرمانہ ضرورت سے زیادہ اور ناجائز حد تک زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔

دفعہ :۶۴

عنوان :جرمانہ ادا نہ کرنے پر قید کی سزا

وضاحت:

جن جرائم میں قید اور جرمانہ دونوں ہو سکتے ہیں یا صرف جرمانہ ہو۔ اگر مجرم جرمانہ ادا نہ کرے تو عدالت اسے اضافی قید کی سزا دے سکتی ہے۔ یہ قید اس سے پہلے دی گئی کسی بھی دوسری قید کے علاوہ ہو گی۔

دفعہ :۶۵

عنوان :جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں قید کی حد

وضاحت:

اگر جرم میں قید اور جرمانہ دونوں ممکن ہوں

تو جرمانہ ادا نہ کرنے پر دی جانے والی قید اصل جرم کی زیادہ سے زیادہ قید کا چوتھائی حصہ (۱/۴) سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔

Malik Ahsan Ali

دفعہ :٦٦

عنوان :جرمانہ ادانہ کرنے پر قید کی نوعیت

وضاحت:

ایسی صورت میں قید کی نوعیت وہی ہو گی جو اصل جرم کی سزا کے مطابق دی جاسکتی تھی۔یعنی سخت قید یاعام قید جیسی عدالت مناسب سمجھے۔

دفعہ :٦٧

عنوان :صرف جرمانے والے جرم میں عدم ادائیگی پر قید

وضاحت:

جہاں جرم کی سزا صرف جرمانہ ہو۔اگر مجرم جرمانہ ادانہ کرے تو اسے عام قید ملے گی اور مدت یہ ہو گی

1. اگر جرمانہ پچاس روپے تک ہو ⟵ زیادہ سے زیادہ دوماہ قید
2. اگر جرمانہ سو روپے تک ہو ⟵ زیادہ سے زیادہ چار ماہ قید
3. اگر اس سے زیادہ ہو ⟵ زیادہ سے زیادہ چھ ماہ قید

دفعہ:٦٨

عنوان :جرمانہ ادا کرنے پر قید ختم ہونا

وضاحت:

اگر کسی شخص کو جرمانہ ادانہ کرنے پر قید دی گئی ہو۔تو جیسے ہی وہ جرمانہ ادا کرے یا قانون کے مطابق وصول کر لیا جائے قید ختم کر دی جائے گی۔

دفعہ :٦٩

عنوان :جرمانے کا کچھ حصہ ادا کرنے پر قید ختم ہونا

وضاحت:

اگر قید کی مدت ختم ہونے سے پہلے جرمانے کا کچھ حصہ ادا کر دیا جائے یا وصول کر لیا جائے اور جو قید ہو رہی ہے وہ ادا شدہ حصہ کے تناسب سے کم نہ ہو تو قید ختم کر دی جائے گی۔

دفعہ :٧٠

عنوان :چھ سال کے اندر جرمانہ وصولی؛قید کے دوران؛مرنے کے بعد جائیداد کی ذمہ داری

وضاحت:

جو جرمانہ باقی رہ جائے وہ چھ سال کے اندر کسی بھی وقت وصول کیا جاسکتا ہے اور اگر سزا چھ سال سے زیادہ قید کی ہو تو اس مدت کے ختم ہونے سے پہلے بھی وصول کیا جاسکتا ہے۔مجرم کے مرنے سے وہ جائیداد جو اس کے مرنے کے بعد قانونی طور پر اس کے قرضوں کی ذمہ دار ہو جرمانے کی ذمہ داری سے آزاد نہیں ہوتی۔

دفعہ :۷۱

عنوان :ایک جرم کے مختلف حصوں کے لیے سزا کی حد

وضاحت:

اگر کوئی جرم مختلف حصوں سے بنا ہو اور ان میں سے ہر حصہ خود بھی جرم ہو تو مجرم کو ایک سے زیادہ سزائیں نہیں دی جائیں گی جب تک کہ قانون میں خاص طور پر نہ لکھا ہو۔ اگر کوئی عمل کئی جرائم کے تعریف میں آتا ہو یا کئی اعمال مل کر نیا جرم بناتے ہوں تو عدالت مجرم کو صرف کسی ایک جرم کے مطابق سب سے زیادہ سزا دے سکتی ہے۔

دفعہ :۷۲

عنوان: متعدد جرائم میں شک کی صورت میں سزا

وضاحت:

اگر کسی شخص پر متعدد جرائم کے الزامات ہوں اور فیصلہ ہو کہ وہ ان میں سے کسی ایک جرم کا مجرم ہے۔ لیکن یہ واضح نہ ہو کہ کس کا تو اسے اس جرم کے مطابق سزا دی جائے جس کی سزا سب سے کم ہے اگر سب پر ایک ہی سزا نہ دی گئی ہو۔

دفعہ :۷۳

عنوان :تنہائی کی قید

وضاحت:

اگر کسی شخص کو سخت قید کی سزا دی جاتی ہے تو عدالت اسے حکم دے سکتی ہے کہ قید کا کچھ حصہ یا پورا حصہ تنہائی میں گزارا جائے۔ لیکن کل مدت تین ماہ سے زیادہ نہیں ہو سکتی درج ذیل حساب سے

1. چھ ماہ تک کی قید ⟵ زیادہ سے زیادہ ایک ماہ تنہائی
2. چھ ماہ سے زیادہ اور ایک سال تک کی قید ⟵ زیادہ سے زیادہ دو ماہ تنہائی
3. ایک سال سے زیادہ کی قید ⟵ زیادہ سے زیادہ تین ماہ تنہائی

دفعہ :۷۴

عنوان :تنہائی کی قید کی حد

وضاحت:

تنہائی کی قید ایک وقت میں چودہ دن سے زیادہ نہیں ہو سکتی اور اس کے درمیان وقفہ بھی اتنا ہی ہونا چاہیے۔ اگر کل قید تین ماہ سے زیادہ ہو تو ہر مہینے میں سب سے زیادہ سات دن تنہائی ہو سکتی ہے اور وقفہ بھی اسی مدت کے برابر یا زیادہ ہونا چاہیے۔

دفعہ :۷۵

عنوان :دوبارہ جرم کرنے والوں کے لیے سخت سزا (باب ۱۲ اور ۱۷ کے تحت)

وضاحت:

جو شخص پہلے پاکستان میں عدالت سے باب ۱۲ یا ۱۷ کے تحت تین سال یا اس سے زیادہ قید پا چکا ہو اور پھر اسی طرح کے جرم کا مرتکب ہو تو اس پر ہر ایسے بعد کے جرم کی سزا زندگی قید یا دس سال تک کی قید ہو سکتی ہے۔

Malik Ahsan Ali

باب:۴

عنوانِ باب :عمومی استثنات

دفعہ :۷۶

عنوان : قانون کے تحت مجبور یا غلط فہمی میں کام کرنا

وضاحت:

جو شخص قانون کے تحت یا کسی غلط فہمی میں کہ اسے قانون کے مطابق کرنے کی ضرورت ہے کام کرے۔وہ جرم نہیں کرے گا۔

دفعہ :۷۷

عنوان :جج کا عدالتی عمل

وضاحت:

جو کام جج عدالتی طور پر قانون کے مطابق کرے وہ جرم نہیں ہو گا۔

دفعہ :۷۸

عنوان :عدالت کے حکم یا فیصلے پر عمل کرنا

وضاحت:

جو کام عدالت کے فیصلے یا حکم کے مطابق کیا جائے وہ جرم نہیں ہے چاہے عدالت کو اس کا اختیار نہ بھی ہو اگر کرنے والا شخص خیر خواہ نیت سے یہ سمجھے کہ عدالت کو اختیار ہے۔

دفعہ:۷۹

عنوان : قانونی طور پر جائز کام کرنا یا غلط فہمی میں جائز سمجھنا

وضاحت:

جو شخص قانون کے تحت جائز کام کرے یا غلط فہمی میں یہ سمجھے کہ وہ جائز ہے۔وہ جرم نہیں کرے گا۔

دفعہ :۸۰

عنوان: جائز فعل کے دوران حادثہ

وضاحت:

کوئی فعل جرم نہیں سمجھا جائے گا جو کسی حادثہ یا بد قسمتی کے باعث سرزد ہو، بشرطیکہ وہ فعل بغیر کسی مجرمانہ نیت یا علم کے، کسی جائز فعل کو جائز طریقے اور جائز ذرائع سے، پوری احتیاط اور توجہ کے ساتھ انجام دیتے ہوئے کیا گیا ہو۔

Malik Ahsan Ali

دفعہ :۸۱

عنوان: ایسا فعل جس سے نقصان کا اندیشہ ہو مگر مجرمانہ نیت کے بغیر اور کسی بڑے نقصان کو روکنے کے لیے کیا گیا ہو

وضاحت:

محض اس وجہ سے کوئی فعل جرم نہیں کہ اسے اس علم کے ساتھ کیا گیا ہو کہ اس سے نقصان پہنچنے کا امکان ہے، اگر وہ فعل بغیر کسی مجرمانہ نیت کے، نیک نیتی کے ساتھ، کسی شخص یا مال کو کسی دوسرے بڑے نقصان سے بچانے یا اس سے اجتناب کے لیے کیا گیا ہو۔

دفعہ :۸۲

عنوان: سات سال سے کم عمر کے بچوں کے اعمال

وضاحت:

سات سال سے کم عمر کے بچوں کا کوئی بھی عمل جرم نہیں ہو گا۔

دفعہ :۸۳

عنوان : سات سے بارہ سال کے بچوں کے اعمال جب سمجھ بوجھ کم ہو

وضاحت:

سات سے بارہ سال کے بچے کا عمل جرم نہیں ہو گا۔ اگر بچے میں اس وقت اتنی سمجھ بوجھ نہیں کہ وہ اپنے عمل کی نوعیت اور نتائج کو سمجھ سکے۔

دفعہ :۸۴

عنوان: غیر معقول ذہن والے شخص کے اعمال

وضاحت:

اگر کوئی شخص کسی عمل کے وقت غیر معقول ذہن (پاگل یا دماغی طور پر بیمار) کی وجہ سے اپنے عمل کی نوعیت یا غلط ہونے کو نہ سمجھ سکے۔ تو اس کا عمل جرم نہیں ہو گا۔

دفعہ :۸۵

عنوان : زہر یا نشے کی حالت میں کیے گئے اعمال جب شخص کی مرضی کے خلاف ہو

وضاحت:

اگر کوئی شخص کسی عمل کے وقت نشے یا زہر کی حالت میں ہو اور اس کی مرضی کے خلاف اسے دیا گیا ہو اور وہ اپنے عمل کی نوعیت یا غلط ہونے کو نہ سمجھ سکے تو یہ عمل جرم نہیں ہو گا۔

دفعہ :۸۶

عنوان : نشے میں کیے گئے مخصوص نیت یا علم والے جرم

وضاحت:

اگر کوئی عمل مخصوص نیت یا علم کے بغیر جرم نہ ہو تا تو نشے میں کرنے والے شخص کو اس طرح سمجھا جائے گا جیسے وہ ہوش میں ہو تا سوائے اس کے کہ نشے کی چیز اسے اس کی مرضی کے خلاف دی گئی ہو۔

Malik Ahsan Ali

دفعہ:۸۷

عنوان: موت یا شدید نقصان کے لیے نہ بنایا گیا عمل رضامندی کے ساتھ

وضاحت:

اگر کوئی عمل موت یا شدید نقصان کے لیے نہ کیا گیا ہو اور کرنے والے کو نہ معلوم ہو کہ یہ موت یا شدید نقصان پیدا کرے گا اور متاثرہ شخص (۱۸ سال یا اس سے زیادہ) نے رضامندی دی ہو تو یہ عمل جرم نہیں ہو گا چاہے نقصان ہو یا اس کا خطرہ ہو۔

دفعہ :۸۸

عنوان : موت کے لیے نہ بنایا گیا عمل خیر خواہی میں اور رضامندی کے ساتھ

وضاحت:

اگر کوئی عمل موت کے لیے نہ کیا گیا ہو اور کسی شخص کے فائدے کے لیے خیر خواہی میں کیا گیا ہو اور متاثرہ شخص نے رضامندی دی ہو تو یہ عمل جرم نہیں ہو گا چاہے نقصان ہو یا اس کا خطرہ ہو۔

دفعہ :۸۹

عنوان : بچے یا غیر معقول ذہن والے شخص کے لیے خیر خواہی میں عمل سرپرست کی رضامندی کے ساتھ

وضاحت:

اگر کوئی عمل بارہ سال سے کم عمر بچے یا غیر معقول ذہن والے شخص کے لیے خیر خواہی میں کیا گیا ہو اور اس کے سرپرست یا ذمہ دار کی رضامندی ہو تو یہ عمل جرم نہیں ہو گا بشرطیکہ

1. یہ موت یا موت کی کوشش نہ ہو
2. یہ جان بوجھ کر موت یا شدید نقصان پیدا کرنے کے لیے نہ ہو سوائے موت یا شدید نقصان کو روکنے یا بیماری کے علاج کے
3. یہ جان بوجھ کر شدید نقصان نہ دے سوائے موت یا شدید نقصان کو روکنے یا علاج کے
4. یہ کسی جرم کی معاونت نہ ہو جس پر یہ استثنا لاگو نہ ہو

دفعہ :۹۰

عنوان : خوف غلط فہمی یا غیر موزوں رضامندی

وضاحت:

رضامندی جرم کے لیے جائز نہیں ہے اگر یہ خوف یا غلط فہمی میں دی گئی ہو اور کرنے والا شخص جانتا ہو یا شک کرے کہ یہ اسی وجہ سے دی گئی ہے یہ غیر معقول ذہن یا نشے میں دی گئی ہو اور شخص سمجھ نہ سکے کہ وہ کس چیز کی رضامندی دے رہا ہے۔ یہ بارہ سال سے کم عمر بچے کی ہو جب تک کہ متن میں کچھ مختلف نہ لکھا ہو۔

دفعہ:۹۱

عنوان: ایسے افعال کا استثنا سے خارج ہونا جو بذاتِ خود جرم ہوں

وضاحت:

دفعہ ۸۷، ۸۸ اور ۸۹ میں دیے گئے استثنٰیات ان افعال پر لاگو نہیں ہوں گے جو بذاتِ خود جرم ہوں، خواہ ان افعال سے کسی قسم کا نقصان ہوا ہو، نقصان پہنچانے کی نیت ہو، یا یہ معلوم ہو کہ اس سے نقصان پہنچنے کا امکان ہے، چاہے وہ نقصان اس شخص کو پہنچے جس نے رضامندی دی ہو یا جس کی طرف سے رضامندی دی گئی ہو۔

Malik Ahsan Ali

دفعہ :۹۲

عنوان : کسی کی رضامندی کے بغیر خیر خواہی میں کیا گیا عمل

وضاحت:

کوئی فعل جرم نہیں ہو گا، اگر وہ نیک نیتی کے ساتھ کسی شخص کے فائدے کے لیے کیا گیا ہو، خواہ اس شخص کی رضامندی کے بغیر ہی کیوں نہ کیا گیا ہو، بشرطیکہ حالات ایسے ہوں کہ وہ شخص اپنی رضامندی ظاہر کرنے سے قاصر ہو، یا رضامندی دینے کے قابل نہ ہو، اور اس کا کوئی سرپرست یا قانونی نگہبان موجود نہ ہو جس سے بروقت رضامندی حاصل کی جاسکے تاکہ وہ فائدہ بخش فعل انجام دیا جاسکے۔

بشرطِ اوّل: یہ استثنا جان بوجھ کر موت واقع کرنے یا موت واقع کرنے کی کوشش پر لاگو نہیں ہو گا۔

بشرطِ دوم: یہ استثنا ایسے کسی فعل پر لاگو نہیں ہو گا جس کے بارے میں کرنے والا جانتا ہو کہ اس سے موت واقع ہونے کا امکان ہے، سوائے اس صورت کے کہ مقصد موت یا شدید چوٹ سے بچاؤ، یا کسی شدید بیماری یا کمزوری کا علاج ہو۔

بشرطِ سوم: یہ استثنا جان بوجھ کر چوٹ پہنچانے یا چوٹ پہنچانے کی کوشش پر لاگو نہیں ہو گا، سوائے اس صورت کے کہ مقصد موت یا چوٹ سے بچاؤ ہو۔

بشرطِ چہارم: یہ استثنا کسی جرم کی اعانت پر لاگو نہیں ہو گا، اگر وہ جرم ایسا ہو جس پر یہ استثنا خود لاگو نہ ہوتا ہو۔

دفعہ :۹۳

عنوان : خیر خواہی میں کی گئی بات یا پیغام

وضاحت:

کوئی بھی بات یا پیغام جو خیر خواہی میں کی جائے اور جس سے فائدہ حاصل کرنے والے کو نقصان پہنچ سکتا ہو تو یہ جرم نہیں ہو گی۔

دفعہ :۹۴

عنوان : دھمکی کی وجہ سے کیے گئے اعمال

وضاحت:

سوائے قتل اور ریاست کے خلاف موت کی سزا والے جرائم کے اگر کوئی شخص دھمکی کی وجہ سے عمل کرے اور اس وقت دھمکی سے موت کا حقیقی خوف ہو تو یہ جرم نہیں ہو گا بشرطیکہ اس نے خود سے یا معمولی نقصان کے خوف سے ایسا نہ کیا ہو۔

دفعہ :۹۵

عنوان : معمولی نقصان والے اعمال

وضاحت:

اگر کوئی عمل معمولی نقصان پہنچائے یا اس سے نقصان کا امکان ہو اور نقصان اتنا معمولی ہو کہ عام شخص شکایت نہ کرے تو یہ جرم نہیں ہو گا۔

Malik Ahsan Ali

دفعہ :۹۶

عنوان :ذاتی دفاع میں کیے گئے اعمال

وضاحت:

جو کچھ بھی ذاتی دفاع کے حق کے تحت کیا جائے وہ جرم نہیں ہو گا۔

دفعہ :۹۷

عنوان :ذاتی دفاع کا حق– جسم اور جائیداد

وضاحت:

ہر شخص کو حق ہے کہ وہ

1. اپنا جسم اور دوسرے شخص کے جسم کا دفاع کرے
2. اپنی یا دوسرے کی جائیداد (متحرک یا غیر متحرک) کا دفاع کرے

اس دفاع میں چوری ڈاکہ نقصان یا غیر قانونی دخل اندازی کے خلاف عمل کیا جا سکتا ہے۔

دفعہ :۹۸

عنوان: غیر معقول ذہن یا نشے میں کیے گئے اعمال کے خلاف دفاع

وضاحت:

اگر کوئی عمل جرم نہ ہو کیونکہ کرنے والا شخص بچہ غیر معقول ذہن نشے میں یا کسی غلط فہمی میں ہو تو دفاع کا حق وہی ہے جو اگر وہ عمل جرم ہوتا تو ہوتا۔

دفعہ :۹۹

عنوان :ذاتی دفاع کے خلاف کچھ اعمال پر حق نہیں

وضاحت:

اگر کوئی عمل فوری موت یا شدید نقصان کا حقیقی خوف پیدا نہ کرے تو اس کے خلاف ذاتی دفاع کا حق نہیں ہے چاہے عمل سرکاری افسر نے خیر خواہی میں کیا ہو عمل افسر کی ہدایت پر کیا گیا ہو وقت ہو کہ عوامی اداروں سے مدد لی جا سکے حق دفاع صرف ضروری نقصان تک محدود ہے۔

دفعہ :۱۰۰

عنوان : جسم کے دفاع میں موت پہنچانے کا حق

وضاحت:

اگر حملہ ایسا ہو کہ موت یا شدید نقصان کا خوف ہو یا اس میں زنا یا اغوا کی نیت ہو تو ذاتی دفاع میں حملہ آور کو موت پہنچانا جائز ہے بشرطیکہ **دفعہ ۹۹** کے اصول لاگو ہوں۔

دفعہ :۱۰۱

عنوان : جسم کے دفاع میں موت کے علاوہ نقصان پہنچانے کا حق

وضاحت:

اگر جرم **دفعہ ۱۰۰** میں نہیں آتا تو ذاتی دفاع میں حملہ آور کو موت نہیں پہنچائی جائے لیکن ضروری نقصان پہنچانا جائز ہے۔

Malik Ahsan Ali

دفعہ :۱۰۲

عنوان : جسم کے دفاع کا آغاز اور جاری رہنا

وضاحت:

جب کسی حملے یا خطرے سے جسم کو خطرہ لاحق ہو تو ذاتی دفاع کا حق فوراً شروع ہوتا ہے اور جب تک خطرہ موجود ہے جاری رہتا ہے۔

دفعہ :۱۰۳

عنوان: جائیداد کے دفاع میں موت پہنچانے کا حق

وضاحت:

اگر جرم درج ذیل ہو: ڈاکہ رات کا گھر میں داخل ہونا آگ لگانا چوری یا غیر قانونی دخل اندازی تو ذاتی دفاع میں حملہ آور کو موت پہنچانا جائز ہے **دفعہ ۹۹** کے اصولوں کے مطابق۔

دفعہ :۱۰۴

عنوان : جائیداد کے دفاع میں موت کے علاوہ نقصان پہنچانے کا حق

وضاحت:

اگر جرم **دفعہ ۱۰۳** میں نہیں آتا تو ذاتی دفاع میں حملہ آور کو موت نہیں پہنچائی جائے لیکن ضروری نقصان پہنچانا جائز ہے **دفعہ ۹۹** کے اصولوں کے مطابق۔

دفعہ :۱۰۵

عنوان : جائیداد کے دفاع کا آغاز اور جاری رہنا

وضاحت:

جائیداد کے دفاع کا حق اس وقت شروع ہوتا ہے جب جائیداد کو خطرہ لاحق ہو اور دفاع جاری رہتا ہے جب تک حملہ مکمل نہ ہو جائے یا عوامی مدد حاصل نہ ہو جائے۔

دفعہ :۱۰۶

عنوان : معصوم شخص کو نقصان کے خطرے میں دفاع کا حق

وضاحت:

اگر دفاع کے دوران کسی معصوم شخص کو نقصان کا خطرہ ہو تو ذاتی دفاع کے حق میں یہ خطرہ اٹھانا جائز ہے۔

Malik Ahsan Ali

باب :۵

عنوانِ باب :اشتعال انگیزی یا معاونت کے جرائم

دفعہ :۱۰۷

عنوان : کسی عمل کی معاونت

وضاحت:

جو شخص کسی عمل کی مدد کرے، کسی کو اس عمل کے کرنے پر اکساتا ہو ، کسی سازش میں شریک ہو اور اس سازش کے تحت غیر قانونی عمل ہو ، جان بوجھ کر عمل کی مدد کرے

دفعہ :۱۰۸

عنوان: معاون

وضاحت:

جو شخص کسی جرم کو کرنے یا کسی عمل کو جرم بنانے میں مدد کرے وہ معاون کہلائے گا بشرطیکہ اس کا نیت یا علم وہی ہو جو کرنے والے کا ہو۔

دفعہ :۱۰۸-الف

عنوان: پاکستان میں بیرون ملک جرم میں معاونت

وضاحت:

جو شخص پاکستان میں بیرون ملک ہونے والے جرم میں مدد کرے جو پاکستان میں جرم تصور ہو تا وہ بھی معاون ہو گا۔

دفعہ :۱۰۹

عنوان : معاونت کی سزا- جب مدد کے نتیجے میں عمل ہو اور سزا کا کوئی واضح انتظام نہ ہو

وضاحت:

جو شخص کسی جرم کی معاونت کرے اور اگر مدد کے نتیجے میں وہ جرم واقع ہو جائے اور اس معاونت کی واضح سزا کوڈ میں نہ دی گئی ہو تو اس معاونت کرنے والے کو اسی جرم کی سزا دی جائے گی۔

نوٹ : باب ۱۶ کے جرائم میں، اگر اکراہِ تام مکمل جبر و زبردستی (کا معاملہ موجود نہ ہو، تو معاون کو تعزیر کی سزا دی جائے گی، جس میں سزائے موت بھی شامل ہو سکتی ہے۔

دفعہ :۱۱۰

عنوان : معاونت کی سزا- اگر عمل کرنے والے کی نیت مختلف ہو

وضاحت:

جو شخص جرم میں معاونت کرے اگر جس نے عمل کیا اس کی نیت یا علم معاون کی نیت سے مختلف ہو تو معاون کو صرف اسی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا جو معاون کی نیت کے مطابق جرم کے لیے مقرر ہے۔

Malik Ahsan Ali

دفعہ:۱۱۱

عنوان: جب مدد کیے گئے عمل کے بجائے مختلف عمل ہو جائے

وضاحت:

اگر کسی عمل کی معاونت کی گئیلیکن کوئی مختلف عمل واقع ہو جائے تو معاون اس عمل کے لیے ذمہ دار ہو گا بشرطیکہ وہ عمل معاونت کی توقع کے مطابق ممکنہ نتیجہ ہو اور وہ عمل معاونت یا سازش کے تحت کیا گیا ہو۔

دفعہ :۱۱۲

عنوان : معاون کی ذمہ داری– مدد اور واقعہ عمل دونوں کے لیے

وضاحت:

اگر جو عمل واقع ہوا وہ الگ جرم بنتا ہو تو معاون دونوں جرائم کے لیے سزا کا اہل ہو گا۔

دفعہ :۱۱۳

عنوان : معاون کی ذمہ داری– غیر متوقع اثر

وضاحت:

اگر معاون کسی خاص اثر کے لیے مدد کرے اور جو عمل واقع ہوا اس کا اثر مختلف ہو تو معاون اس اثر کے لیے ذمہ دار ہو گا بشرطیکہ وہ جانتا ہو کہ مدد کیا گیا عمل اس اثر کا سبب بن سکتا ہے۔

دفعہ :۱۱۴

عنوان : معاون موجود ہو جب جرم واقع ہو

وضاحت:

اگر وہ شخص جو معاون ہوتا اور جرم کے وقت موجود ہے تو اسے اسی جرم کا ارتکاب کرنے والا سمجھا جائے گا۔

دفعہ :۱۱۵

عنوان: معاونت– موت یا عمر قید والے جرائم اگر جرم نہ ہو

وضاحت:

اگر کوئی شخص ایسے جرم میں معاونت کرے جس کی سزا موت یا عمر قید ہو اور جرم نہ ہوا اور اس معاونت کی واضح سزا کوڈ میں نہ ہو تو اسے سات سال تک قید یا جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اگر کسی شخص کو نقصان پہنچا تو قید کی حد ۱۴ سال تک ہو گی اور جرمانہ بھی ہو گا۔

دفعہ :۱۱۶

عنوان : معاونت– قید والے جرائم اگر جرم نہ ہو

وضاحت:

اگر کسی جرم میں معاونت کی گئی جس کی سزا قید ہو اور جرم نہ ہوا اور واضح سزا نہ ہو تو معاون کو اس جرم کی زیادہ سے زیادہ مدت کا ایک چوتھائی حصہ قید یا جرمانہ یا دونوں کی سزا ہو سکتی ہے۔ اگر معاون یا عمل کرنے والا سرکاری افسر ہو جس کا فرض جرم روکنا ہو تو سزا زیادہ سے زیادہ مدت کا نصف حصہ ہو سکتی ہے یا جرمانہ یا دونوں۔

Malik Ahsan Ali

دفعہ :۱۱۷

عنوان :عوام یادس سے زیادہ افراد کے ذریعے جرم کی معاونت

وضاحت:

اگر کوئی شخص عوام یادس سے زیادہ افراد کے ذریعے جرم میں معاونت کرے تو تین سال تک قید یا جرمانہ یادونوں کی سزا ہو سکتی ہے۔

دفعہ :۱۱۸

عنوان :موت یا عمر قید والے جرم کے منصوبے کو چھپانا– اگر جرم ہوا یا نہ ہوا

وضاحت:

:جو شخص جان بوجھ کر یا جانتے ہوئے کہ وہ جرم میں مدد کرے گا کسی جرم کے منصوبے کو چھپائے یا جھوٹ بولے اگر جرم ہو گیا: سات سال تک قید اور جرمانہا گر جرم نہ ہوا تین سال تک قید اور جرمانہ

دفعہ :۱۱۹

عنوان :سرکاری افسر کے ذریعے جرم کے منصوبے کو چھپانا

وضاحت:

اگر کوئی سرکاری افسر جرم روکنے کا ذمہ دار ہو اور وہ منصوبہ چھپائے یا جھوٹ بولے اگر جرم ہوا: سزا اس جرم کی زیادہ سے زیادہ مدت کا نصفا گر جرم موت یا عمر قید والا: دس سال تک قید اگر جرم نہ ہوا: زیادہ سے زیادہ مدت کا ایک چوتھائی حصہ قید یا جرمانہ یادونوں

دفعہ ۱۲۰

عنوان:قید کے قابل جرم کے منصوبے کو چھپانا

وضاحت:

جو شخص جان بوجھ کر یا جانتے ہوئے کہ وہ کسی قید والے جرم میں مدد کرے گا کسی منصوبے کو چھپائے یا جھوٹ بولے اگر جرم ہوا: سب سے زیادہ سزا کے ایک چوتھائی تک قید یا جرمانہ یادونوں اگر جرم نہ ہوا: سب سے زیادہ سزا کے ایک آٹھویں تک قید یا جرمانہ یادونوں

باب :۵-الف

عنوانِ باب :فوجداری سازش

دفعہ ۱۲۰-الف

عنوان:مجرمانہ سازش کی تعریف

وضاحت:

جب دو یا زیادہ افراد مل کر غیر قانونی عمل کرنے پر متفق ہوں یا کسی جائز عمل کو غیر قانونی طریقے سے کرنے پر متفق ہوں تو اسے مجرمانہ سازش کہا جائے گا۔

شرط:صرف جرم کرنے کے لیے معاہدہ ہی مجرمانہ سازش کہلائے گا اگر کسی پارٹی نے معاہدے کے مطابق کوئی عمل کیا ہو۔

Malik Ahsan Ali

دفعہ ۱۲۰-ب

عنوان: مجرمانہ سازش کی سزا

وضاحت:

اگر سازش کسی جرم کے لیے ہو جس کی سزا موت عمر قید یا دو سال یا زیادہ سخت قید ہو سزا وہی ہو گی جو معاونت کرنے والے کو دی جاتی۔

اگر سازش کسی دوسرے جرم کے لیے ہو چھ ماہ تک قید یا جرمانہ یا دونوں۔

باب :٦

عنوانِ باب :ریاست کے خلاف جرائم

دفعہ ۱۲۱

عنوان: پاکستان کے خلاف جنگ یا اس کی معاونت

وضاحت:

جو شخص پاکستان کے خلاف جنگ کرے یا جنگ کی کوشش کرے یا جنگ میں مدد دے

سزا: موت یا عمر قید اور جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔

دفعہ ۱۲۱-الف

عنوان :دفعہ ۱۲۱ کے جرم کے لیے سازش

وضاحت:

پاکستان کے اندر یا باہر جو شخص

- **دفعہ ۱۲۱** کے جرم کرنے کی سازش کرے یا
- پاکستان کی خود مختاری چھیننے کی سازش کرے یا
- وفاقی یا صوبائی حکومت کو دہشت یا دباؤ میں لانے کی کوشش کرے
- **سزا:** عمر قید یا دس سال تک قید اور جرمانہ بھی۔

دفعہ ۱۲۲

عنوان: پاکستان کے خلاف جنگ کے لیے ہتھیار یا فوج اکٹھا کرنا

وضاحت:

جو شخص فوج ہتھیار یا گولہ بارود اکٹھا کرے یا جنگ کی تیاری کرے پاکستان کے خلاف جنگ کے ارادے سے

سزا: عمر قید یا دس سال تک قید اور جرمانہ۔

Malik Ahsan Ali

دفعہ ۱۲۳

عنوان: جنگ کے منصوبے کو چھپانا

وضاحت:

جو شخص جان بوجھ کر یا جانتے ہوئے کہ اس چھپانے سے جنگ میں مدد ہوگی پاکستان کے خلاف جنگ کے منصوبے کو چھپائے

سزا: دس سال تک قید اور جرمانہ۔

دفعہ ۱۲۳-الف

عنوان: پاکستان کے قیام کی مخالفت یا خود مختاری کے خاتمے کی وکالت

وضاحت:

جو شخص پاکستان کے قیام یا اس کی خود مختاری کے خلاف عوام میں رائے پیدا کرے

سزا: دس سال تک سخت قید اور جرمانہ۔

عدالت کے پاس حق ہے کہ وہ ملزم کی نقل و حرکت رابطہ یا معلومات پھیلانے پر پابندی لگا سکتی ہے۔

دفعہ ۱۲۳-ب

عنوان: قومی پرچم کی توہین یا غیر قانونی ہٹانا

وضاحت:

جو شخص قومی پرچم کو جان بوجھ کر خراب کرے یا کسی سرکاری عمارت یا جائیداد سے ہٹائے

سزا: تین سال تک قید یا جرمانہ یا دونوں۔

دفعہ ۱۲۴

عنوان: صدر گورنر وغیرہ پر حملہ کر کے ان کے اختیارات پر اثر ڈالنا

وضاحت:

جو شخص صدر یا گورنر کو ان کے قانونی اختیارات استعمال یا روکنے کے لیے حملہ کرے قابو پانے کی کوشش کرے یا دہشت ڈالے

سزا: سات سال تک قید اور جرمانہ۔

دفعہ ۱۲۴-الف

عنوان: فسادات

وضاحت:

جو شخص وفاقی یا صوبائی حکومت کے خلاف نفرت یا ناپسندیدگی پیدا کرے

سزا: عمر قید کے ساتھ جرمانہ یا تین سال تک قید کے ساتھ جرمانہ یا صرف جرمانہ۔

Malik Ahsan Ali

دفعہ ۱۲۵

عنوان: پاکستان کے اتحادی حکومت کے خلاف جنگ

وضاحت:

جو شخص پاکستان کے اتحادی یا پر امن ملک کے خلاف جنگ کرے کوشش کرے یا مدد دے

سزا: عمر قید کے ساتھ جرمانہ یا سات سال تک قید کے ساتھ جرمانہ یا صرف جرمانہ۔

دفعہ ۱۲۶

عنوان: اتحادی ملک کی زمین پر لوٹ مار یا تیاری

وضاحت:

جو شخص ایسے علاقے میں لوٹ مار کرے یا تیاری کرے جو پاکستان کے ساتھ اتحادی یا پر امن ہو

سزا: سات سال تک قید جرمانہ اور استعمال شدہ جائیداد ضبط۔

دفعہ ۱۲۷

عنوان: جنگ یا لوٹ مار سے حاصل شدہ مال وصول کرنا

وضاحت:

جو شخص جان بوجھ کر ایسی جائیداد وصول کرے جو دفعات ۱۲۵ اور ۱۲۶ کے جرائم میں حاصل ہوئی ہو

سزا: سات سال تک قید جرمانہ اور حاصل شدہ جائیداد ضبط۔

دفعہ ۱۲۸

عنوان: سرکاری قیدی یا جنگی قیدی کو فرار کرنے دینا (جان بوجھ کر)

وضاحت:

اگر کوئی سرکاری ملازم قیدی کی حفاظت میں ہے اور اسے جان بوجھ کر فرار ہونے دے

سزا: عمر قید یا دس سال تک قید اور جرمانہ۔

دفعہ ۱۲۹

عنوان: قیدی کو غفلت سے فرار ہونے دینا

وضاحت:

اگر سرکاری ملازم لاپرواہی سے قیدی کو فرار ہونے دے

سزا: تین سال تک سادہ قید اور جرمانہ۔

Malik Ahsan Ali

دفعہ ۱۳۰

عنوان: قیدی کی فرار میں مدد بچانا یا چھپانا

وضاحت:

جو شخص جان بوجھ کر قیدی کو فرار میں مدد دے بچائے یا چھپائے

سزا: عمر قید یا دس سال تک قید اور جرمانہ۔

باب :۷

عنوانِ باب :فوج، نیوی اور ایئر فورس سے متعلق جرائم

دفعہ :۱۳۱

عنوان : بغاوت میں معاونت کرنا یا فوجی، بحری یا فضائی اہلکار کو اس کے فرض سے برگشتہ کرنے کی کوشش

وضاحت:

جو کوئی پاکستان کی فوج، بحریہ یا فضائیہ کے کسی افسر، سپاہی، ملاح یا فضائی اہلکار کو بغاوت کرنے میں مدد دے، یا ایسے کسی افسر، سپاہی، ملاح یا فضائی اہلکار کو اس کی وفاداری یا اپنے فرائض سے ہٹانے یا برگشتہ کرنے کی کوشش کرے، تو اسے عمر قید یا کسی بھی قسم کی قید جس کی مدت دس سال تک ہو سکتی ہے، کی سزا دی جائے گی، اور اس کے ساتھ جرمانہ بھی عائد کیا جا سکے گا

دفعہ:۱۳۲

عنوان: بغاوت کی معاونت اور بغاوت کا واقع ہونا

وضاحت:

اگر بغاوت واقع ہو

سزا: موت یا عمر قید یا دس سال تک قید اور جرمانہ۔

دفعہ:۱۳۳

عنوان: افسر پر حملے کی معاونت

وضاحت:

اگر فوجی اپنے اعلیٰ افسر پر حملہ کرے اور آپ نے معاونت کی

سزا: تین سال تک قید اور جرمانہ۔

دفعہ:۱۳۴

عنوان: افسر پر حملے کی معاونت (حملہ ہوا)

وضاحت:

اگر حملہ واقع ہوا

سزا: سات سال تک قید اور جرمانہ۔

Malik Ahsan Ali

دفعہ:۱۳۵

عنوان: فوجی کے فرار کی معاونت

وضاحت:

جو کوئی پاکستان کی فوج، بحریہ یا فضائیہ کے کسی افسر، سپاہی، ملاح یا فضائی اہلکار کو فرار ہونے میں مدد دے یا اس میں معاونت کرے، تو اسے کسی بھی قسم کی قید جس کی مدت دو سال تک ہو سکتی ہے، یا جرمانہ، یا دونوں سزائیں دی جائیں گی۔

دفعہ:۱۳۶

عنوان: فراری فوجی کو چھپانا

وضاحت:

جو کوئی، سوائے درج ذیل استثنا کے، جانتے ہوئے یا یہ یقین کرنے کی وجہ رکھتے ہوئے کہ پاکستان کی فوج، بحریہ یا فضائیہ کا کوئی افسر، سپاہی، ملاح یا فضائی اہلکار فرار ہو گیا ہے، اسے چھپائے یا اس کی مدد کرے، تو اسے کسی بھی قسم کی قید جس کی مدت دو سال تک ہو سکتی ہے، یا جرمانہ، یا دونوں سزائیں دی جائیں گی۔

استثنا: یہ **دفعہ** اس صورت میں لاگو نہیں ہوتی جب بیوی اپنے شوہر کو چھپائے۔

دفعہ:۱۳۷

عنوان: تجارتی جہاز پر فراری فوجی کا چھپنا (ماسٹر کی غفلت)

وضاحت:

ماسٹر یا جہاز کے ذمہ دار کی لاپرواہی سے جرمانہ زیادہ سے زیادہ ۱۵۰۰ روپے۔

دفعہ:۱۳۸

عنوان: فوجی کی نافرمانی کی معاونت

وضاحت:

جو کوئی جان بوجھ کر پاکستان کی فوج، بحریہ یا فضائیہ کے کسی افسر، سپاہی، ملاح یا فضائی اہلکار کے نافرمانی کے عمل کو ابھارے یا اس کی حمایت کرے، اور اگر یہ نافرمانی اس حمایت یا ابھارنے کی وجہ سے انجام پائے، تو اسے کسی بھی قسم کی قید جس کی مدت چھ ماہ تک ہو سکتی ہے، یا جرمانہ، یا دونوں سزائیں دی جائیں گی۔

دفعہ:۱۳۹

عنوان: فوجی قوانین کے تابع افراد

وضاحت:

جو شخص پاکستان آرمی نیوی یا ایئر فورس کے قوانین کے تحت ہے اس باب کے جرائم کے لیے عام قوانین کے تحت سزا نہیں پائے گا۔

دفعہ:۱۴۰

عنوان: فوجی لباس پہننا یا نشانی رکھنا

وضاحت:

جو شخص فوجی نہ ہو اور فوجی جیسا لباس یا نشان پہن کر دھوکہ دینے کی کوشش کرے

Malik Ahsan Ali

سزا: تین ماہ تک قید ۱۵۰۰ روپے تک جرمانہ یا دونوں۔

باب :۸

عنوانِ باب :عوامی سکون کے خلاف جرائم

دفعہ:۱۴۱

عنوان: غیر قانونی اجتماع

وضاحت:

پانچ یا زیادہ افراد کا اجتماع غیر قانونی کہلائے گا اگر مقصد ہو

- حکومت یا سرکاری ملازم کو دھمکانا یا دباؤ ڈالنا
- قانون یا عدالتی عمل کی مخالفت
- نقصان یا جرم کرنا
- کسی کی جائیداد یا حق پر قبضہ کرنا
- کسی پر دباؤ ڈال کر غیر قانونی کام کروانا یا قانونی کام روکنا

دفعہ:۱۴۲

عنوان: غیر قانونی اجتماع کا رکن ہونا

وضاحت:

جو شخص جانتے ہوئے ایسی اجتماع میں شامل ہو یا رہتا ہو۔

دفعہ:۱۴۳

عنوان: سزا

وضاحت:

غیر قانونی اجتماع کا رکن چھ ماہ تک قید یا جرمانہ یا دونوں۔

دفعہ:۱۴۴

عنوان: ہتھیار کے ساتھ غیر قانونی اجتماع میں شامل ہونا

وضاحت:

اگر ہتھیار یا موت کا سبب بننے والی چیز لے کر اجتماع میں شامل ہو۔ دو سال تک قید یا جرمانہ یا دونوں۔

Malik Ahsan Ali

دفعہ:۱۴۵

عنوان: اجتماع میں شامل رہنا باوجود حکم انتشار

وضاحت:

اگر قانون کے مطابق منتشر ہونے کا حکم دیا گیا ہو۔ دو سال تک قید یا جرمانہ یا دونوں۔

دفعہ:۱۴۶

عنوان: ہنگامہ آرائی

وضاحت:

اگر غیر قانونی اجتماع کے کسی رکن نے طاقت یا تشدد استعمال کیا تمام اراکین ہنگامہ آرائی کے مرتکب ہوں گے۔

دفعہ:۱۴۷

عنوان: ہنگامہ آرائی کی سزا

وضاحت:

جو شخص ہنگامہ آرائی کرے

سزا: دو سال تک قید یا جرمانہ یا دونوں۔

دفعہ:۱۴۸

عنوان: ہنگامہ آرائی کے دوران ہتھیار کا استعمال

وضاحت:

اگر ہنگامہ آرائی کرتے وقت ہتھیار یا موت کا سبب بننے والی چیز ساتھ ہو

سزا: تین سال تک قید یا جرمانہ یا دونوں۔

دفعہ:۱۴۹

عنوان: غیر قانونی اجتماع کے تمام اراکین کی ذمہ داری

وضاحت:

اگر غیر قانونی اجتماع کے کسی رکن نے اجتماع کے مقصد کے تحت جرم کیا یا ایسا ہونے کا امکان تھا تو اس وقت کے تمام اراکین بھی اس جرم کے مرتکب سمجھے جائیں گے۔

دفعہ:۱۵۰

عنوان: افراد کو غیر قانونی اجتماع میں شامل کرنے کی معاونت

وضاحت:

جو شخص کسی کو غیر قانونی اجتماع میں شامل کرنے کے لیے بھرتی کرے مدد کرے یا اس کی منصوبہ بندی کرے

سزا: اجتماع کے رکن کے طور پر اور اس اجتماع میں ہونے والے جرائم کے لیے بھی وہ خود ذمہ دار ہو گا۔

Malik Ahsan Ali

دفعہ:۱۵۱

عنوان: پانچ یا زیادہ افراد کے اجتماع میں شامل ہونا باوجود انتشار کے حکم کے

وضاحت:

جو شخص جان بوجھ کر ایسے اجتماع میں شامل ہو یا رہے بعد ازاں قانون کے مطابق منتشر ہونے کا حکم دیا گیا ہو

سزا: چھ ماہ تک قید یا جرمانہ یا دونوں۔

دفعہ:۱۵۲

عنوان: سرکاری ملازم پر حملہ یا روکنے کی کوشش

وضاحت:

جو شخص سرکاری ملازم پر حملہ کرے دھمکی دے یا کام میں رکاوٹ ڈالے جب وہ ہنگامہ روک رہا ہو

سزا: تین سال تک قید یا جرمانہ یا دونوں۔

دفعہ:۱۵۳

عنوان: جان بوجھ کر ہنگامہ پیدا کرنے کی کوشش

وضاحت:

جو شخص جان بوجھ کر یا بلاوجہ کسی کو اشتعال دلائے تاکہ ہنگامہ ہو

اگر ہنگامہ ہو جائے: ایک سال تک قید یا جرمانہ یا دونوں

اگر ہنگامہ نہ ہو: چھ ماہ تک قید یا جرمانہ یا دونوں

دفعہ:۱۵۳-الف

عنوان: فرقہ وارانہ یا گروہی دشمنی پیدا کرنا

وضاحت:

جو شخص کسی مذہب نسل زبان خطہ ذات یا کمیونٹی کے درمیان دشمنی نفرت یا انتشار پیدا کرے یا ایسی سرگرمی کی منصوبہ بندی کرے

سزا: پانچ سال تک قید اور جرمانہ

دفعہ:۱۵۳-ب

عنوان: طلبہ کو سیاسی سرگرمی میں شامل کرنا

وضاحت:

جو شخص طلبہ یا طلبہ کے ادارے کو ایسی سیاسی سرگرمی میں شامل کرے جو عوامی امن خراب کرے یا کر سکتی ہو

سزا: دو سال تک قید یا جرمانہ یا دونوں

Malik Ahsan Ali

دفعہ:۱۵۴

عنوان: زمین کے مالک یا کرایہ دار کی ذمہ داری

وضاحت:

اگر کسی زمین پر غیر قانونی اجتماع یا ہنگامہ ہو اور مالک یا کرایہ دار یا ان کا نمائندہ اطلاع نہ دے یا روکنے کی کوشش نہ کرے

سزا: جرمانہ ۳۰۰۰ روپے تک

دفعہ: ۱۵۵

عنوان: فساد سے فائدہ اٹھانے والے شخص کی ذمہ داری

وضاحت:

جب کسی زمین کے مالک یا قابض، یا اس زمین میں کسی حق کا دعویٰ کرنے والے شخص، یا کسی ایسے تنازعے کے فریق کے فائدے کے لیے فساد (فسادِ عامہ) کیا جائے جس کی وجہ سے فساد پیدا ہوا ہو، یا جس نے اس فساد سے کوئی فائدہ حاصل کیا ہو، تو ایسا شخص جرمانے کا مستوجب ہو گا، اگر وہ خود یا اس کا ایجنٹ یا منتظم، یہ جانتے ہوئے یا جاننے کی معقول وجہ رکھتے ہوئے کہ فساد ہونے کا امکان ہے یا وہ غیر قانونی اجتماع جس سے فساد ہوا منعقد ہونے والا ہے، اس کو روکنے، دبانے اور منتشر کرنے کے لیے اپنی طاقت کے اندر تمام قانونی ذرائع استعمال نہ کرے۔

دفعہ:۱۵۶

عنوان: اس مالک یا قابض کے ایجنٹ یا منتظم کی ذمہ داری جس کے فائدے کے لیے فساد کیا گیا

وضاحت:

جب کسی زمین کے مالک یا قابض، یا اس زمین میں کسی حق کا دعویٰ کرنے والے شخص، یا کسی ایسے تنازعے کے فریق کے فائدے کے لیے فساد کیا جائے جس سے فساد پیدا ہوا ہو، یا جس نے اس سے کوئی فائدہ حاصل کیا ہو، تو ایسے شخص کا ایجنٹ یا منتظم جرمانے کا مستوجب ہو گا، اگر وہ یہ جانتے ہوئے یا جاننے کی معقول وجہ رکھتے ہوئے کہ فساد ہونے کا امکان ہے یا وہ غیر قانونی اجتماع منعقد ہونے والا ہے جس سے فساد ہوا، اس فساد یا اجتماع کو روکنے، دبانے اور منتشر کرنے کے لیے اپنی طاقت کے اندر تمام قانونی ذرائع استعمال نہ کرے۔

دفعہ:۱۵۷

عنوان : غیر قانونی اجتماع کے لیے لوگوں کو پناہ دینا

وضاحت:

جو شخص جانتے ہوئے ایسے افراد کو اپنے گھر یا زیر کنٹرول جگہ پر رکھے جو غیر قانونی اجتماع میں شامل ہونے والے ہوں

سزا: چھ ماہ تک قید، یا جرمانہ، یا دونوں

دفعہ:۱۵۸

عنوان: غیر قانونی اجتماع یا ہنگامے میں شامل ہونے کے لیے ملازم ہونا

وضاحت:

جو شخص بھرتی ہو یا خود شامل ہونے کی کوشش کرے

سزا: چھ ماہ تک قید، یا جرمانہ، یا دونوں، اگر ہتھیار لے جائے یا جان لیوا ہتھیار استعمال کرے: دو سال تک قید، یا جرمانہ، یا دونوں

Malik Ahsan Ali

دفعہ:۱۵۹

عنوان :لڑائی کے ذریعے عوامی امن کو خراب کرنا

وضاحت:

اگر دو یا زیادہ افراد کسی عوامی جگہ پر آپس میں لڑائی کریں اور اس کے نتیجے میں عوامی امن میں خلل پڑے، تو وہ لڑائی کے ذریعے عوامی امن خراب کرنے کے جرم کے مرتکب سمجھے جائیں گے۔

دفعہ:۱۶۰

عنوان:افری کی سزا

وضاحت:

سزا:ایک ماہ تک قید، یا جرمانہ ۳۰۰۰ روپے تک، یا دونوں

باب :۹

عنوانِ باب :سرکاری ملازمین سے متعلق جرائم

دفعہ:۱۶۱

عنوان:سرکاری ملازم کا غیر قانونی فائدہ لینا

وضاحت:

جو سرکاری ملازم کسی کام کے بدلے قانونی تنخواہ کے علاوہ کسی تحفہ یا فائدہ قبول کرے

سزا:تین سال تک قید، یا جرمانہ، یا دونوں

دفعہ:۱۶۲

عنوان:غیر قانونی طریقے سے سرکاری ملازم کو متاثر کرنا

وضاحت:

جو شخص رشوت دے کر یا غیر قانونی طور پر سرکاری ملازم کو کام کرنے یا نہ کرنے پر اثر ڈالے

سزا:تین سال تک قید، یا جرمانہ، یا دونوں

دفعہ:۱۶۳

عنوان:ذاتی اثر کے ذریعے سرکاری ملازم کو متاثر کرنا

وضاحت:

جو شخص اپنی ذاتی اثر ورسوخ کے ذریعے سرکاری ملازم پر اثر ڈالے یا رشوت دے

سزا:ایک سال تک قید، یا جرمانہ، یا دونوں

Malik Ahsan Ali

دفعہ:۱۶۴

عنوان: سرکاری ملازم کی مدد سے ابیٹمنٹ

وضاحت:

اگر سرکاری ملازم کسی رشوت یا غیر قانونی فائدے کے جرم میں معاونت کرے

سزا: تین سال تک قید، یا جرمانہ، یا دونوں

دفعہ:۱۶۵

عنوان: بغیر معاوضہ یا ناکافی معاوضے پر قیمتی چیز لینا

وضاحت:

جو سرکاری ملازم کسی متعلقہ شخص سے بغیر مناسب معاوضہ کوئی قیمتی چیز حاصل کرے

سزا: تین سال تک قید، یا جرمانہ، یا دونوں

دفعہ:۱۶۵-الف

عنوان: ابیٹمنٹ کی سزا

وضاحت:

جو بھی کسی جرم کی ابیٹ کرے جیسا کہ **دفعہ** ۱۶۱ یا ۱۶۵ میں بیان کیا گیا

سزا: اسی جرم کے مطابق

دفعہ:۱۶۵-ب

عنوان: کچھ افراد ابیٹ نہیں سمجھے جائیں گے

وضاحت:

اگر کوئی شخص مجبور ہو کر رشوت یا قیمتی چیز دے تو وہ ابیٹ نہیں سمجھے جائیں گے

دفعہ:۱۶۶

عنوان: سرکاری ملازم کا قانون کی خلاف ورزی کرنا، نقصان کے ارادے سے

وضاحت:

اگر سرکاری ملازم جان بوجھ کر قانون کی خلاف ورزی کرے تاکہ کسی کو نقصان پہنچے

سزا: ایک سال تک قید، یا جرمانہ، یا دونوں

دفعہ:۱۶۷

عنوان: غلط دستاویز بنانا

وضاحت:

سرکاری ملازم کسی دستاویز کو جان بوجھ کر غلط تیار کرے تاکہ کسی کو نقصان پہنچے

سزا: تین سال تک قید، یا جرمانہ، یا دونوں

Malik Ahsan Ali

دفعہ:۱۶۸

عنوان: سرکاری ملازم کا غیر قانونی تجارت میں ملوث ہونا

وضاحت:

سرکاری ملازم جو قانونی طور پر تجارت میں شامل نہیں ہو سکتا، وہ شامل ہو جائے

سزا: ایک سال تک قید، یا جرمانہ، یا دونوں

دفعہ:۱۶۹

عنوان: سرکاری ملازم کا غیر قانونی خرید یا بولی لگانا

وضاحت:

جو سرکاری ملازم ممنوعہ پراپرٹی خریدے یا بولی لگائے

سزا: دو سال تک قید، یا جرمانہ، یا دونوں

خریدی گئی پراپرٹی ضبط کی جائے گی

دفعہ:۱۷۰

عنوان: سرکاری ملازم کے طور پر جھوٹا ظاہر ہونا

وضاحت:

جو شخص کسی سرکاری عہدے کو جھوٹا ظاہر کرے یا کسی اور کی جگہ جھوٹا پیش کرے

سزا: دو سال تک قید، یا جرمانہ، یا دونوں

دفعہ:۱۷۱

عنوان: سرکاری لباس یا نشان دھوکہ دینے کے لیے پہننا

وضاحت:

جو شخص کسی سرکاری ملازم کا لباس یا نشان دھوکہ دینے کے لیے پہن لے تاکہ لوگ اسے سرکاری ملازم سمجھیں

سزا: تین ماہ تک قید، یا ۶۰۰ روپے جرمانہ، یا دونوں

Malik Ahsan Ali

باب ۹-الف

عنوانِ باب :انتخابات سے متعلق جرائم

دفعہ ۱۷۱-الف

عنوان: امیدوار اور انتخابی حق کی تعریف

وضاحت:

(ا) **امیدوار** سے مراد وہ شخص ہے جو کسی انتخاب میں امیدوار نامزد کیا گیا ہو، اور اس میں وہ شخص بھی شامل ہے جو انتخاب کے متوقع ہونے کی صورت میں خود کو امیدوار ظاہر کرے، بشرطیکہ بعد ازاں وہ اس انتخاب میں باضابطہ طور پر امیدوار نامزد ہو جائے۔

(ii) **انتخابی حق** سے مراد کسی شخص کا یہ حق ہے کہ وہ امیدوار بنے یا نہ بنے، امیدوار کی حیثیت سے دستبردار ہو، ووٹ دے یا ووٹ دینے سے باز رہے۔

دفعہ ۱۷۱-ب

عنوان: رشوت

وضاحت:

(ا) جو شخص

(i) کسی فرد کو اس غرض سے کوئی فائدہ دے کہ وہ خود یا کوئی اور شخص اپنا انتخابی حق استعمال کرے، یا

(ii) کسی شخص کو اس کے انتخابی حق کے استعمال پر انعام دینے کے لیے فائدہ دے یا قبول کرے،

وہ رشوت کے جرم کا مرتکب ہو گا۔

بشرطیکہ عوامی پالیسی کا اعلان یا عوامی اقدام کا وعدہ اس دفعہ کے تحت جرم تصور نہیں ہو گا۔

(۲) جو شخص فائدہ دینے کی پیشکش کرے یا دینے پر رضامند ہو، یا فائدہ دلوانے کی کوشش کرے، وہ فائدہ دینے والا تصور ہو گا۔

(۳) جو شخص فائدہ حاصل کرے یا قبول کرنے پر رضامند ہو، یا حاصل کرنے کی کوشش کرے، وہ فائدہ قبول کرنے والا تصور ہو گا، خواہ وہ فائدہ ایسے کام کے لیے ہو جو اس نے کیا ہی نہ ہو۔

دفعہ ۱۷۱-پ

عنوان: انتخاب میں ناجائز اثر اندازی

وضاحت:

(ا) جو شخص جان بوجھ کر کسی کے انتخابی حق کے آزادانہ استعمال میں مداخلت کرے یا کوشش کرے، وہ ناجائز اثر اندازی کا مرتکب ہو گا۔

Malik Ahsan Ali

(۲)خاص طور پر، اگر کوئی شخص
(الف) کسی امیدوار یا ووٹر کو یا اس کے کسی قریبی شخص کو کسی نقصان کی دھمکی دے، یا
(ب) اسے اس بات پر آمادہ کرے کہ وہ خدائی ناراضی یا روحانی سزا کا شکار ہو جائے گا،
تو یہ انتخابی حق میں مداخلت تصور ہو گی۔

(۳) عوامی پالیسی کا اعلان، عوامی اقدام کا وعدہ، یا کسی قانونی حق کا استعمال، جب انتخابی حق میں مداخلت کی نیت نہ ہو، جرم نہیں ہو گا۔

دفعہ:۱۷۱-ت

عنوان: انتخاب میں شخصی جعل سازی

وضاحت:
جو شخص انتخاب میں کسی دوسرے زندہ یا مردہ شخص کے نام سے ووٹ مانگے یا ووٹ دے، یا فرضی نام استعمال کرے، یا ایک بار ووٹ دینے کے بعد دوبارہ ووٹ کی کوشش کرے، یا جو کوئی اس عمل میں مدد دے یا کروانے کی کوشش کرے، وہ انتخابی جعل سازی کا مرتکب ہو گا۔

دفعہ:۱۷۱-ث

عنوان: رشوت کی سزا

وضاحت:
جو شخص رشوت کے جرم کا مرتکب ہو، اسے ایک سال تک قید، یا جرمانہ، یا دونوں کی سزا دی جا سکتی ہے۔ البتہ کھانے پینے کے ذریعے دی گئی رشوت کی سزا صرف جرمانہ ہو گی۔

دفعہ:۱۷۱-ج

عنوان: ناجائز اثر اندازی یا جعل سازی کی سزا

وضاحت:
جو شخص انتخاب میں ناجائز اثر اندازی یا جعل سازی کرے، اسے ایک سال تک قید، یا جرمانہ، یا دونوں کی سزا دی جا سکتی ہے۔

دفعہ:۱۷۱-چ

عنوان: انتخاب سے متعلق جھوٹا بیان

وضاحت:
جو شخص انتخاب کے نتیجے پر اثر انداز ہونے کی نیت سے کسی امیدوار کے ذاتی کردار یا طرزِ عمل سے متعلق کوئی جھوٹا بیان دے یا شائع کرے، جسے وہ جھوٹا جانتا ہو یا سچ نہ مانتا ہو، وہ جرمانے کا مستوجب ہو گا۔

Malik Ahsan Ali

دفعہ:۱۷۱-ح

عنوان: انتخاب میں غیر قانونی ادائیگیاں

وضاحت:

جو شخص امیدوار کی تحریری اجازت کے بغیر کسی جلسے، اشتہار، اعلان یا کسی بھی طریقے سے انتخابی مہم پر خرچ کرے، اسے پندرہ سو روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔

البتہ اگر دس روپے تک خرچ کرنے کے بعد دس دن کے اندر امیدوار کی تحریری منظوری حاصل کر لی جائے تو یہ خرچ قانونی تصور ہو گا۔

دفعہ:۱۷۱-خ

عنوان: انتخابی اخراجات کا حساب نہ رکھنا

وضاحت:

جو شخص قانون یا قواعد کے تحت انتخابی اخراجات کا حساب رکھنے کا پابند ہو اور ایسا نہ کرے، اسے پانچ سو روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔

دفعہ:۱۷۱-د

عنوان: انتخاب یا ریفرنڈم میں شرکت سے روکنا

وضاحت:

جو شخص کسی کو الفاظ، تحریر، اشاروں یا کسی بھی طریقے سے انتخاب یا ریفرنڈم میں حصہ نہ لینے، بائیکاٹ کرنے یا ووٹ نہ دینے پر آمادہ کرے، اسے تین سال تک قید، یا پانچ لاکھ روپے تک جرمانہ، یا دونوں کی سزا دی جا سکتی ہے۔

باب ۱۰

عنوانِ باب: سرکاری ملازمین کے قانونی اختیار کی نافرمانی

دفعہ:۱۷۲

عنوان: طلبی یا نوٹس سے بچنے کے لیے فرار ہونا

وضاحت:

سزا: ایک ماہ تک قید یا ۱۵۰۰ روپے جرمانہ، یا دونوں، اگر عدالت میں پیش ہونا لازم ہو: چھ ماہ قید یا ۳۰۰۰ روپے جرمانہ، یا دونوں

دفعہ:۱۷۳

عنوان: طلبی یا نوٹس روکنا یا ہٹانا

وضاحت:

سزا: ایک ماہ تک قید یا ۱۵۰۰ روپے جرمانہ، یا دونوں

اگر عدالت میں پیش ہونا لازم ہو: چھ ماہ قید یا ۳۰۰۰ روپے جرمانہ، یا دونوں

Malik Ahsan Ali

دفعہ:۱۷۴

عنوان: سرکاری حکم کے مطابق غیر حاضری

وضاحت:

سزا: ایک ماہ قید یا ۱۵۰۰ روپے جرمانہ، یا دونوں

عدالت میں پیش ہونے پر: چھ ماہ قید یا ۳۰۰۰ روپے جرمانہ، یا دونوں

پروکلیمیشن کے تحت: تین سال تک قید یا جرمانہ، یا دونوں

دفعہ:۱۷۵

عنوان: قانوناً مطلوبہ دستاویز نہ دینا

وضاحت:

سزا: ایک ماہ قید یا ۱۵۰۰ روپے جرمانہ، یا دونوں

عدالت میں پیش کرنے پر: چھ ماہ قید یا ۳۰۰۰ روپے جرمانہ، یا دونوں

دفعہ:۱۷۶

عنوان: قانونی طور پر نوٹس یا معلومات دینے سے گریز

وضاحت:

جو شخص قانونی طور پر کسی سرکاری ملازم کو معلومات یا نوٹس دینے کا پابند ہو اور جان بوجھ کر ایسا نہ کرے

سزا: ماہ تک قید یا ۱۵۰۰ روپے جرمانہ یا دونوں ۱

اگر معلومات جرم کی روک تھام یا ملزم کی گرفتاری سے متعلق ہوں: ۶ ماہ قید یا ۱۰۰۰ روپے جرمانہ یا دونوں

اگر عدالت کے حکم کے تحت ہوں: ۶ ماہ قید یا ۳۰۰۰ روپے جرمانہ یا دونوں

دفعہ:۱۷۷

عنوان: جھوٹی معلومات فراہم کرنا

وضاحت:

جو شخص قانونی طور پر معلومات دینے کا پابند ہو اور جان بوجھ کر جھوٹی معلومات دے

سزا: ماہ قید یا ۳۰۰۰ روپے جرمانہ یا دونوں ۶

اگر معلومات جرم کی روک تھام یا ملزم کی گرفتاری کے لیے ہوں: ۲ سال قید یا جرمانہ یا دونوں

دفعہ:۱۷۸

عنوان: حلف یا تصدیق دینے سے انکار

وضاحت:

جو شخص سرکاری ملازم کی قانونی درخواست پر حلف یا تصدیق دینے سے انکار کرے

سزا: ماہ تک قید یا ۳۰۰۰ روپے جرمانہ یا دونوں ۶

Malik Ahsan Ali

دفعہ:۱۷۹

عنوان: سوال کا جواب دینے سے انکار

وضاحت:

جو شخص قانونی طور پر سچ بتانے کا پابند ہو اور سرکاری ملازم کے سوال کا جواب نہ دے

سزا: ماہ تک قید یا ۳۰۰۰ روپے جرمانہ یا دونوں ۶

دفعہ:۱۸۰

عنوان: بیان پر دستخط کرنے سے انکار

وضاحت:

جو شخص سرکاری ملازم کی قانونی درخواست پر اپنے بیان پر دستخط کرنے سے انکار کرے

سزا: ۶ ماہ تک قید یا ۱۰۰۰ روپے جرمانہ یا دونوں

دفعہ:۱۸۱

عنوان: حلف یا تصدیق پر جھوٹا بیان

وضاحت:

جو شخص قانونی طور پر سچ بتانے کا پابند ہو اور جان بوجھ کر جھوٹا بیان دے

سزا: ۳ سال تک قید اور جرمانہ

دفعہ:۱۸۲

عنوان: سرکاری ملازم کو جھوٹی معلومات دے کر نقصان پہنچانا

وضاحت:

جو شخص جھوٹی معلومات دے کر سرکاری ملازم کو کسی غیر قانونی عمل یا نقصان کے لیے متاثر کرے

سزا: ۶ ماہ تک قید یا ۳۰۰۰ روپے جرمانہ یا دونوں

دفعہ:۱۸۳

عنوان: سرکاری ملازم کے ذریعہ ملکیت لینے میں مزاحمت

وضاحت:

جو شخص جان بوجھ کر سرکاری ملازم کی ملکیت قبضے میں لینے کی کوشش میں مزاحمت کرے

سزا: ۶ ماہ تک قید یا ۳۰۰۰ روپے جرمانہ یا دونوں

Malik Ahsan Ali

دفعہ:۱۸۴

عنوان: سرکاری فروخت میں رکاوٹ

وضاحت:

جو شخص جان بوجھ کر سرکاری ملازم کی ملکیت کی فروخت میں رکاوٹ ڈالے

سزا: ۱ماہ تک قید یا ۱۵۰۰روپے جرمانہ یا دونوں

دفعہ:۱۸۵

عنوان: غیر قانونی خریداری یا بولی

وضاحت:

جو شخص قانونی طور پر خریداری کے اہل نہ ہو اور خریداری کرے یا بولی لگائے

سزا: ۱ماہ تک قید یا ۶۰۰روپے جرمانہ یا دونوں

دفعہ:۱۸۶

عنوان: سرکاری ملازم کے کام میں رکاوٹ ڈالنا

وضاحت:

جو شخص جان بوجھ کر سرکاری ملازم کے کام میں رکاوٹ ڈالے

سزا: ۳ماہ تک قید یا ۱۵۰۰روپے جرمانہ یا دونوں

دفعہ:۱۸۷

عنوان: سرکاری ملازم کی مدد سے گریز

وضاحت:

جو شخص قانونی طور پر سرکاری ملازم کی مدد دینے کا پابند ہو اور جان بوجھ کر مدد نہ کرے

سزا: ۱ماہ قید یا ۶۰۰روپے جرمانہ یا دونوں

اگر عدالت یا جرم کی روک تھام، ہنگامہ، گرفتار شدہ شخص کی معاونت کے لیے مدد دی جائے: ۶ماہ قید یا ۱۵۰۰روپے جرمانہ یا دونوں

دفعہ:۱۸۸

عنوان: سرکاری حکم کی نافرمانی

وضاحت:

جو شخص سرکاری ملازم کے حکم کی خلاف ورزی کرے

عام نقصان یا رکاوٹ: ۱ماہ قید یا ۶۰۰روپے جرمانہ یا دونوں

خطرہ یا ہنگامہ: ۶ماہ قید یا ۳۰۰۰روپے جرمانہ یا دونوں

Malik Ahsan Ali

دفعہ:۱۸۹

عنوان: سرکاری ملازم کو نقصان پہنچانے کی دھمکی

وضاحت:

جو شخص دھمکی دے کر سرکاری ملازم کو کام کرنے یا نہ کرنے پر مجبور کرے

سزا: ۲ سال تک قید یا جرمانہ یا دونوں

دفعہ:۱۹۰

عنوان: دھمکی دے کر تحفظ کے لیے درخواست سے روکنا

وضاحت:

جو شخص دھمکی دے کر کسی کو قانونی طور پر سرکاری ملازم سے تحفظ کی درخواست کرنے سے روکے

سزا: ۱ سال تک قید یا جرمانہ یا دونوں

باب ۱۱

عنوانِ باب: جھوٹی گواہی اور عدالتی انصاف کے خلاف جرائم

دفعہ:۱۹۱

عنوان: جھوٹی گواہی دینا

وضاحت:

جو شخص قانونی طور پر سچ بتانے کا پابند ہو اور جھوٹ بیان کرے

جرم: جھوٹی گواہی

دفعہ:۱۹۲

عنوان: جھوٹی گواہی تیار کرنا

وضاحت:

جو شخص جھوٹی دستاویز، ریکارڈ یا حالات بنائے تاکہ عدالت میں غلط رائے قائم ہو

جرم: جھوٹی گواہی تیار کرنا

دفعہ:۱۹۳

عنوان: جھوٹی گواہی کی سزا

وضاحت:

عدالت میں جان بوجھ کر جھوٹی گواہی دینے یا تیار کرنے پر

سزا: ۷ سال تک قید اور جرمانہ

دیگر معاملات میں: ۳ سال تک قید اور جرمانہ

Malik Ahsan Ali

دفعہ:۱۹۴

عنوان: جھوٹی گواہی سے سنگین جرم کا فیصلہ

وضاحت:

جو شخص جھوٹی گواہی دے کر کسی کو سنگین جرم میں سزا دلوائے

سزا: عمر قید یا ۱۰ سال تک سخت قید اور جرمانہ

اگر بے گناہ شخص سزائے موت پائے: جھوٹی گواہی دینے والا کو موت یا مذکورہ سزا دی جائے

دفعہ:۱۹۵

عنوان: جھوٹی گواہی یا جھوٹا بیان کر کے سات سال یا زیادہ سزا والے جرم میں سزا دلوانا

وضاحت:

جو شخص جھوٹی گواہی دے کر کسی کو سات سال یا زیادہ قید یا عمر قید والے جرم میں سزا دلوائے

سزا: جس جرم کے لیے سزا مقرر ہے، اسی کے مطابق سزا دی جائے

دفعہ:۱۹۶

عنوان: جھوٹی معلومات کا استعمال

وضاحت:

جو شخص جان بوجھ کر جھوٹی یا تیار شدہ گواہی کو بطور ثبوت استعمال کرے

سزا: جھوٹی گواہی دینے کے برابر

دفعہ:۱۹۷

عنوان: جھوٹا سرٹیفکیٹ جاری یا دستخط کرنا

وضاحت:

جو شخص جان بوجھ کر جھوٹا سرٹیفکیٹ جاری کرے یا دستخط کرے

سزا: جھوٹی گواہی دینے کے برابر

دفعہ:۱۹۸

عنوان: جھوٹے سرٹیفکیٹ کو حقیقی استعمال کرنا

وضاحت:

جو شخص جان بوجھ کر جھوٹے سرٹیفکیٹ کو سچ کے طور پر استعمال کرے

سزا: جھوٹی گواہی دینے کے برابر

Malik Ahsan Ali

دفعہ:۱۹۹

عنوان: قانونی طور پر قابل قبول اعلان میں جھوٹا بیان

وضاحت:

جو شخص ایسے اعلان میں جھوٹ بولے جو عدالت یا سرکاری ملازم کو بطور ثبوت دیا جا سکتا ہو

سزا: جھوٹی گواہی دینے کے برابر

دفعہ:۲۰۰

عنوان: جھوٹے اعلان کو سچ کے طور پر استعمال کرنا

وضاحت:

جو شخص جان بوجھ کر جھوٹے اعلان کو بطور سچ استعمال کرے

سزا: جھوٹی گواہی دینے کے برابر

دفعہ:۲۰۱

عنوان : جرم کے شواہد کو مٹانا یا ملزم کو بچانے کے لیے جھوٹی معلومات فراہم کرنا

وضاحت:

جو بھی شخص جرم کے شواہد کو مٹائے یا جھوٹی معلومات فراہم کرے، اس پر مندرجہ ذیل سزا لاگو ہو گی

سنگین جرم :سات سال قید اور جرمانہ

عمر قید والے جرم :تین سال قید اور جرمانہ

دس سال سے کم قید والے جرم :جرم کی سزا کا چوتھائی حصہ قید یا جرمانہ

دفعہ:۲۰۲

عنوان: جرم کی اطلاع دینے سے جان بوجھ کر گریز

وضاحت:

جو شخص جان بوجھ کر جرم کی اطلاع نہ دے جس کا وہ قانونی طور پر پابند ہو

سزا: ۶ ماہ قید یا جرمانہ یا دونوں

دفعہ:۲۰۳

عنوان: جرم کے بارے میں جھوٹی اطلاع دینا

وضاحت:

جو شخص جان بوجھ کر جرم کے بارے میں جھوٹی معلومات دے

سزا: ۲ سال قید یا جرمانہ یا دونوں

Malik Ahsan Ali

دفعہ:۲۰۴

عنوان: ثبوت کے لیے دستاویز تباہ کرنا

وضاحت:

جو شخص قانونی طور پر پیش کرنے کے لیے دستاویز کو چھپائے یا تباہ کرے

سزا: ۲ سال قید یا جرمانہ یا دونوں

دفعہ:۲۰۵

عنوان: عدالت یا مقدمے میں جھوٹی شخصیت اختیار کرنا

وضاحت:

جو شخص کسی اور کی جھوٹی شناخت اختیار کر کے عدالت یا مقدمے میں کوئی عمل کرے

سزا: ۳ سال قید یا جرمانہ یا دونوں

دفعہ:۲۰۶

عنوان: ضبط یا فروخت سے بچانے کے لیے جائیداد چھپانا یا منتقل کرنا

وضاحت:

جو شخص جائیداد چھپائے یا منتقل کرے تاکہ عدالت یا متعلقہ حکم کے تحت ضبط یا جرمانہ سے بچ سکے

سزا: ۲ سال قید یا جرمانہ یا دونوں

دفعہ:۲۰۷

عنوان: ضبط یا جرمانہ سے بچنے کے لیے جھوٹی دعویٰ

وضاحت:

جو شخص جان بوجھ کر ایسی جائیداد کا دعویٰ کرے جس کا وہ مالک نہ ہو

سزا: ۲ سال قید یا جرمانہ یا دونوں

دفعہ:۲۰۸

عنوان: غیر مستحق رقم یا جائیداد کے لیے حکم قبول کرنا

وضاحت:

جو شخص غیر قانونی طور پر حکم یا عدالت کی رقم قبول کرے یا اجازت دے

سزا: ۲ سال قید یا جرمانہ یا دونوں

Malik Ahsan Ali

دفعہ :۲۰۹

عنوان: عدالت میں جھوٹا دعویٰ کرنا

وضاحت:

جو شخص جان بوجھ کر کسی کے نقصان کے لیے جھوٹا دعویٰ کرے

سزا: ۲ سال قید اور جرمانہ

دفعہ:۲۱۰

عنوان: غیر مستحق رقم کے لیے حکم حاصل کرنا

وضاحت:

جو شخص غیر قانونی طور پر حکم حاصل کرے یا عمل کروائے

سزا: ۲ سال قید یا جرمانہ یا دونوں

دفعہ:۲۱۱

عنوان: نقصان پہنچانے کے ارادے سے جھوٹا الزام لگانا

وضاحت:

جو شخص جان بوجھ کر کسی پر جھوٹا جرم لگائے یا مقدمہ شروع کرائے، جس کا کوئی جائز یا قانونی بنیاد نہ ہو

سزا: ۲ سال قید یا جرمانہ یا دونوں

سنگین جھوٹے جرم (سزائے موت، عمر قید یا ۷ سال یا اس سے زیادہ قید) کی صورت میں: ۷ سال قید اور جرمانہ

دفعہ:۲۱۲

عنوان: ملزم کو چھپانا یا پناہ دینا

وضاحت:

جو شخص جرم کرنے والے کو چھپائے یا پناہ دے تاکہ قانونی سزا سے بچ سکے

سزائے موت: ۵ سال قید اور جرمانہ

عمر قید یا ۱۰ سال تک قید والے جرم: ۳ سال قید اور جرمانہ

سال تا ۱۰ سال قید والے جرم: جرم کی زیادہ سے زیادہ سزا کا ¼ حصہ قید یا جرمانہ ا

استثناء: شوہر یا بیوی کے لیے یہ **دفعہ**: لاگو نہیں

دفعہ:۲۱۳

عنوان: ملزم کو چھپانے کے لیے رشوت لینا

وضاحت:

جو شخص جرم چھپانے یا کسی کو قانونی سزا سے بچانے کے لیے رشوت یا جائیداد قبول کرے

سزائے موت: ۷ سال قید اور جرمانہ

Malik Ahsan Ali

عمر قید یا ۱۰ سال تک قید والے جرم: ۳ سال قید اور جرمانہ

۱۰ سال سے کم قید والے جرم: سزا کی زیادہ سے زیادہ مدت کا ¼ حصہ قید یا جرمانہ

دفعہ: ۲۱۴

عنوان: ملزم کو بچانے کے لیے رشوت دینا

وضاحت:

جو شخص کسی کو جرم چھپانے یا قانونی سزا سے بچانے کے لیے رشوت یا جائیداد دے

سزا اور مدت: **دفعہ: ۲۱۳** کے برابر

استثناء: جب جرم قانونی طور پر مصالحت کے قابل ہو

دفعہ: ۲۱۵

عنوان: جائیداد واپس دلانے کے بہانے رشوت لینا

وضاحت:

جو شخص کسی کو مدد دینے کے بہانے رشوت لے مگر مجرم کی گرفتاری میں تعاون نہ کرے

سزا: ۲ سال قید یا جرمانہ یا دونوں

دفعہ: ۲۱۶

عنوان: فرار شدہ ملزم کو پناہ دینا

وضاحت:

جو شخص فرار شدہ یا گرفتاری کے لیے مقرر شدہ ملزم کو چھپائے

سزائے موت: ۷ سال قید اور جرمانہ

عمر قید یا ۱۰ سال تک قید والے جرم: ۳ سال قید اور جرمانہ

۱ سال تا ۱۰ سال قید والے جرم: سزا کی زیادہ سے زیادہ مدت کا ¼ حصہ

دفعہ: ۲۱۶ (دوسرا حصہ)

عنوان: ڈاکو یا ڈکیتوں کو پناہ دینا

وضاحت:

جو شخص ڈاکو یا ڈکیت کو چھپائے یا ان کی مدد کرے

سزا: سال سخت قید اور جرمانہ ۷

Malik Ahsan Ali

دفعہ:۲۱۷

عنوان: سرکاری ملازم کی قانون کی نافرمانی، لوگوں یا جائیداد کو بچانے کے لیے

وضاحت:

جو سرکاری ملازم جان بوجھ کر قانون کی نافرمانی کرے تاکہ کسی کو سزا یا جائیداد کے ضبط سے بچائے

سزا: ۲ سال قید یا جرمانہ یا دونوں

دفعہ:۲۱۸

عنوان: سرکاری ملازم کی غلط ریکارڈ یا تحریر تیار کرنا

وضاحت:

جو سرکاری ملازم جان بوجھ کر ریکارڈ یا تحریر غلط تیار کرے تاکہ کسی کو سزا یا جائیداد کے ضبط سے بچائے

سزا: ۳ سال قید یا جرمانہ یا دونوں

دفعہ:۲۱۹

عنوان: عدالتی کارروائی میں سرکاری ملازم کی کرپشن

وضاحت:

جو سرکاری ملازم جان بوجھ کر عدالتی کارروائی میں قانون کے خلاف رپورٹ، فیصلہ یا حکم کرے

سزا: ۷ سال قید یا جرمانہ یا دونوں

دفعہ:۲۲۰

عنوان: غیر قانونی گرفتاری یا قید

وضاحت:

جو شخص قانونی اختیار رکھتے ہوئے کسی کو غیر قانونی طور پر گرفتار یا قید کرے یا رکھنے میں معاونت کرے

سزا: ۷ سال قید یا جرمانہ یا دونوں

دفعہ:۲۲۱

عنوان: قانونی گرفتاری میں جان بوجھ کر غفلت

وضاحت:

سرکاری ملازم جس کا کام گرفتاری یا قید رکھنا ہے، جان بوجھ کر کسی کو نہ گرفتار کرے یا فرار کی اجازت دے

سزائے موت والے جرم: ۷ سال قید

عمر قید یا ۱۰ سال تک قید والے جرم: ۳ سال قید

۱۰ سال سے کم قید والے جرم: ۲ سال قید

Malik Ahsan Ali

دفعہ:۲۲۲

عنوان: سزا یافتہ یا قانونی قید میں شخص کی فرار کی غفلت

وضاحت:

سرکاری ملازم جان بوجھ کر سزا یافتہ یا قانونی قید میں شخص کو فرار کرنے دے

سزائے موت: عمر قید یا ۱۴ سال

عمر قید یا ۱۰ سال یا اس سے زیادہ: ۷ سال

۱۰ سال سے کم قید یا قانونی قید: ۳ سال یا جرمانہ

دفعہ:۲۲۳

عنوان: قید میں فرار کی غیر جانبدارانہ غفلت

وضاحت:

سرکاری ملازم کسی کو قید سے فرار کرنے دے بغیر نیت کے

سزا: ۲ سال سادہ قید یا جرمانہ یا دونوں

دفعہ:۲۲۴

عنوان: خود کی قانونی گرفتاری میں مزاحمت

وضاحت:

جو شخص اپنی گرفتاری میں مزاحمت کرے یا فرار ہونے کی کوشش کرے

سزا: ۲ سال قید یا جرمانہ یا دونوں

دفعہ:۲۲۵

عنوان: کسی اور کی قانونی گرفتاری میں مزاحمت

وضاحت:

جو شخص کسی اور کی گرفتاری یا قید سے بچانے میں مزاحمت کرے

قید یا جرمانہ، مدت جرم کی نوعیت پر منحصر: ۲ تا ۷ سال

دفعہ:۲۲۵-الف

عنوان: دیگر معاملات میں سرکاری ملازم کی غفلت یا فرار کی اجازت

وضاحت:

سرکاری ملازم کسی کو گرفتار نہ کرے یا فرار ہونے دے، وہ معاملہ **دفعہ:۲۲۱-۲۲۳** میں شامل نہ ہو

جان بوجھ کر: ۳ سال قید یا جرمانہ یا دونوں

غفلت: ۲ سال قید یا جرمانہ یا دونوں

Malik Ahsan Ali

دفعہ:۲۲۵-ب

عنوان: قانونی گرفتاری میں مزاحمت یا فرار / کسی کو بچانا (دیگر معاملات)

وضاحت:

جو شخص **دفعہ:** ۲۲۴ یا ۲۲۵ میں شامل نہ ہو ایسے معاملات میں خود یا کسی اور کی قانونی گرفتاری میں مزاحمت کرے، فرار کی کوشش کرے، یا کسی کو بچائے

سزا: ماہ قید، یا جرمانہ، یا دونوں ۶

دفعہ:۲۲۷

عنوان: سزا کی معافی کی شرط کی خلاف ورزی

وضاحت:

جو شخص کسی مشروط سزا کی معافی قبول کر کے اس کی شرائط کی خلاف ورزی کرے

سزا: اصل سزا جتنی باقی ہو یا جو ابھی تک ادا نہیں ہوئی

دفعہ:۲۲۸

عنوان: عدالتی کارروائی میں سرکاری ملازم کی توہین یا خلل

وضاحت:

جو شخص جان بوجھ کر عدالتی کارروائی میں سرکاری ملازم کو توہین یا خلل پہنچائے

سزا: ۶ ماہ سادہ قید یا جرمانہ ۳۰۰۰، روپے تک یا دونوں

دفعہ:۲۲۹

عنوان: جوری یا اسیسر کی حیثیت میں دھوکہ دینا

وضاحت:

جو شخص جان بوجھ کر یا جان کر جوری / اسیسر بن جائے جبکہ قانونی حق نہ رکھتا ہو

سزا: ۲ سال قید یا جرمانہ یا دونوں

باب: ۱۲

عنوانِ باب: سکہ اور سرکاری اسٹیمپس سے متعلق جرائم

دفعہ:۲۳۰

عنوان: سکے کی تعریف

وضاحت:

سکے: دھات جو کسی ریاست کی اجازت سے بطور پیسہ استعمال ہوتی ہے۔ پاکستان کا سکہ: پاکستان حکومت کی اجازت سے جاری دھات، پیسے کے طور پر استعمال

Malik Ahsan Ali

دفعہ:۲۳۱

عنوان: سکہ کی جعلسازی

وضاحت:

جو شخص سکہ جعل کرے یا اس میں حصہ لے

سزا: ۷ سال قید اور جرمانہ

دفعہ:۲۳۲

عنوان: پاکستان کے سکے کی جعلسازی

وضاحت:

جو شخص پاکستان کا سکہ جعل کرے

سزا: عمر قید یا ۱۰ سال قید اور جرمانہ

دفعہ:۲۳۳

عنوان: سکہ جعل کرنے کا آلہ بنانا یا بیچنا

وضاحت:

جو شخص سکہ جعل کرنے کے آلے بنائے، بیچے یا فروخت کرے

سزا: ۳ سال قید اور جرمانہ

دفعہ:۲۳۴

عنوان: پاکستان کے سکے کے لیے آلہ بنانا یا بیچنا

وضاحت:

پاکستان کے سکے کے لیے آلہ بنائے، بیچے یا فروخت کرے

سزا: ۷ سال قید اور جرمانہ

دفعہ:۲۳۵

عنوان: جعلسازی کے لیے آلات یا مواد کا قبضہ

وضاحت:

جو شخص جعلسازی کے لیے آلہ یا مواد رکھے

عام سکہ: ۳ سال قید اور جرمانہ

پاکستان کا سکہ: ۱۰ سال قید اور جرمانہ

Malik Ahsan Ali

دفعہ:۲۳۶

عنوان: پاکستان میں بیرون ملک سکہ کی جعلسازی میں معاونت

وضاحت:

جو شخص پاکستان میں رہتے ہوئے بیرون ملک سکہ کی جعلسازی میں معاونت کرے

سزا: اندرونِ پاکستان جعلسازی کے برابر

دفعہ:۲۳۷

عنوان: جعل شدہ سکے کی درآمد یا برآمد

وضاحت:

جو شخص جعلی سکے پاکستان لائے یا باہر بھیجے

سزا: ۳ سال قید اور جرمانہ

دفعہ:۲۳۸

عنوان: پاکستان کے جعلی سکے کی درآمد یا برآمد

وضاحت:

پاکستان کے جعلی سکے لائے یا باہر بھیجے

سزا: عمر قید یا ۱۰ سال قید اور جرمانہ

دفعہ:۲۳۹

عنوان: جعلی سکہ علم کے ساتھ دینا

وضاحت:

جو شخص جعلی سکہ دے یا وصول کرنے کی کوشش کرے

سزا: ۵ سال قید اور جرمانہ

دفعہ:۲۴۰

عنوان: پاکستان کے جعلی سکے علم کے ساتھ دینا

وضاحت:

پاکستان کے جعلی سکے دے یا وصول کرنے کی کوشش کرے

سزا: ۱۰ سال قید اور جرمانہ

Malik Ahsan Ali

دفعہ:۲۴۱

عنوان: سکہ اصل سمجھ کر دینا، جب پہلے جعلی نہ معلوم تھا

وضاحت:

جو شخص جعلی سکہ دے مگر لینے کے وقت نہ جانتا ہو کہ جعلی ہے

سزا: ۲ سال قید یا ۱۰ گنا قیمت تک جرمانہ یا دونوں

دفعہ:۲۴۲

عنوان: جعلی سکہ قبضے میں، جب معلوم ہو کہ جعلی

وضاحت:

جعلی سکہ قبضے میں رکھے یا استعمال کرے

سزا: ۳ سال قید اور جرمانہ

دفعہ:۲۴۳

عنوان: پاکستان کے جعلی سکہ قبضے میں، جب معلوم ہو کہ جعلی

وضاحت:

پاکستان کے جعلی سکہ قبضے میں رکھے یا استعمال کرے

سزا: ۷ سال قید اور جرمانہ

دفعہ:۲۴۴

عنوان: منٹ کے ملازم کی ذمہ داری کی خلاف ورزی

وضاحت:

جو منٹ کے ملازم کی ذمہ داری کی خلاف ورزی کرے اور سکے کا وزن یا ملاوٹ بدل دے

سزا: ۷ سال قید اور جرمانہ

دفعہ:۲۴۵

عنوان: منٹ سے آلہ غیر قانونی لینا

وضاحت:

جو شخص بغیر اجازت منٹ سے کوئی آلہ نکالے

سزا: ۷ سال قید اور جرمانہ

Malik Ahsan Ali

دفعہ:۲۴۶

عنوان: سکہ کا وزن کم کرنا یا ملاوٹ کرنا

وضاحت:

جو شخص کسی سکہ کی وزن یا ملاوٹ کم کرے یا بدلے

سزا: ۳ سال قید اور جرمانہ

دفعہ:۲۴۷

عنوان: پاکستان کے سکے کا وزن کم یا ملاوٹ کرنا

وضاحت:

جو شخص پاکستان کے سکے کا وزن یا ملاوٹ بدل دے

سزا: ۷ سال قید اور جرمانہ

دفعہ:۲۴۸

عنوان: سکہ کی شکل بدل کر دوسرا سکہ ظاہر کرنا

وضاحت:

جو شخص سکہ کی شکل بدل دے تا کہ وہ دوسرا سکہ لگے

سزا: ۳ سال قید اور جرمانہ

دفعہ:۲۴۹

عنوان: پاکستان کے سکے کی شکل بدلنا تا کہ دوسرا سکہ لگے

وضاحت:

پاکستان کے سکے کی شکل بدل دے

سزا: ۷ سال قید اور جرمانہ

دفعہ:۲۵۰

عنوان: علم کے ساتھ بدلا ہوا سکہ دینا

وضاحت:

جو شخص بدلا ہوا سکہ دے یا وصول کرنے کی کوشش کرے، جبکہ اسے معلوم ہو

سزا: ۵ سال قید اور جرمانہ

Malik Ahsan Ali

دفعہ:۲۵۱

عنوان: علم کے ساتھ بدلا ہوا پاکستان سکہ دینا

وضاحت:

جو شخص بدلا ہوا پاکستان سکہ دے یا وصول کرنے کی کوشش کرے، جبکہ اسے معلوم ہو

سزا: ۱۰ سال قید اور جرمانہ

باب ۱۲

عنوانِ باب: سکے اور سرکاری اسٹیمپس سے متعلق جرائم

دفعہ:۲۵۲

عنوان: بدلا ہوا سکہ علم کے ساتھ قبضہ میں رکھنا

وضاحت:

جو شخص کسی سکہ کا قبضہ رکھے جس پر **دفعہ:۲۴۶ یا ۲۴۸** کے تحت جرم ہوا اور اسے معلوم ہو کہ سکہ بدلا ہوا ہے

سزا: ۳ سال قید اور جرمانہ

دفعہ:۲۵۳

عنوان: پاکستان کے بدلے ہوئے سکے علم کے ساتھ قبضہ میں رکھنا

وضاحت:

جو شخص پاکستان کے بدلے ہوئے سکے کا قبضہ رکھے اور اسے معلوم ہو کہ سکہ بدلا ہوا ہے

سزا: ۵ سال قید اور جرمانہ

دفعہ:۲۵۴

عنوان: سکہ اصل سمجھ کر دینا جب قبضے کے وقت نہ معلوم تھا کہ بدلا ہوا ہے

وضاحت:

جو شخص بدلا ہوا سکہ دے یا وصول کرنے کی کوشش کرے، حالانکہ قبضہ کے وقت اسے معلوم نہ تھا

سزا: ۲ سال قید یا ۱۰ گنا قیمت تک جرمانہ

دفعہ:۲۵۵

عنوان: سرکاری اسٹیمپ کی جعلسازی

وضاحت:

جو شخص سرکاری ریونیو اسٹیمپ جعل کرے یا اس میں حصہ لے

سزا: عمر قید یا ۱۰ سال قید اور جرمانہ

Malik Ahsan Ali

دفعہ:۲۵۶

عنوان: سرکاری اسٹیمپ جعلسازی کے آلات یا مواد کا قبضہ

وضاحت:

جو شخص جعلسازی کے آلہ یا مواد رکھے

سزا: ۷ سال قید اور جرمانہ

دفعہ:۲۵۷

عنوان: سرکاری اسٹیمپ جعلسازی کے آلات بنانا یا بیچنا

وضاحت:

جو شخص آلہ بنائے، بیچے، خریدے یا فروخت کرے

سزا: ۷ سال قید اور جرمانہ

دفعہ:۲۵۸

عنوان: جعلی سرکاری اسٹیمپ کی فروخت

وضاحت:

جو شخص جعلی اسٹیمپ فروخت کرے یا فروخت کے لیے پیش کرے

سزا: ۷ سال قید اور جرمانہ

دفعہ:۲۵۹

عنوان: جعلی سرکاری اسٹیمپ کا قبضہ

وضاحت:

جو شخص جعلی اسٹیمپ قبضے میں رکھے، استعمال کرے یا اصل سمجھ کر کسی اور کو دے

سزا: ۷ سال قید اور جرمانہ

دفعہ:۲۶۰

عنوان: جعلی سرکاری اسٹیمپ کو اصل سمجھ کر استعمال کرنا

وضاحت:

جو شخص جعلی اسٹیمپ استعمال کرے جبکہ اسے معلوم ہو کہ جعلی ہے

سزا: ۷ سال قید یا جرمانہ یا دونوں

Malik Ahsan Ali

دفعہ:۲۶۱

عنوان: حکومتی نقصان کے لیے اسٹیمپ کی تحریر مٹانا یا ہٹانا

وضاحت:

جو شخص کسی اسٹیمپ سے متعلق تحریر مٹائے یا ہٹائے تا کہ اسٹیمپ کو کسی اور دستاویز کے لیے استعمال کیا جا سکے

سزا: ۳ سال قید یا جرمانہ یا دونوں

دفعہ:۲۶۲

عنوان: پہلے استعمال شدہ سرکاری اسٹیمپ کا استعمال

وضاحت:

جو شخص کسی سرکاری اسٹیمپ کو جان بوجھ کر دوبارہ استعمال کرے تا کہ حکومت کو نقصان پہنچے

سزا: ۲ سال قید یا جرمانہ یا دونوں

دفعہ:۲۶۳

عنوان: اسٹیمپ سے استعمال کا نشان مٹانا

وضاحت:

جو شخص کسی اسٹیمپ سے استعمال کا نشان مٹائے، یا ایسے اسٹیمپ رکھے، فروخت کرے یا کسی اور کو دے

سزا: ۳ سال قید یا جرمانہ یا دونوں

دفعہ:۲۶۳-الف

عنوان: فرضی اسٹیمپ کی ممانعت

وضاحت:

جو شخص فرضی اسٹیمپ بنائے، بدلے، بیچے یا رکھے، یا اس کے بنانے کے آلات رکھے بغیر قانونی جواز

سزا: ۶۰۰ روپے تک جرمانہ، اور متعلقہ اشیاء ضبط اور ضبط شدہ

باب ۱۳

عنوانِ باب :وزن اور پیمائش سے متعلق جرائم

دفعہ:۲۶۴

عنوان: جھوٹے وزن یا پیمائش کا فراڈ

وضاحت:

جو شخص کسی جھوٹے وزن یا پیمائش والے آلے کا استعمال کرے

سزا: ۱ سال قید یا جرمانہ یا دونوں

Malik Ahsan Ali

دفعہ:۲۶۵

عنوان: جھوٹا وزن یا پیمائش استعمال کرنا

وضاحت:

جو شخص کسی وزن یا پیمائش کو اصل سے مختلف ظاہر کرے یا جھوٹا وزن استعمال کرے

سزا: ۱ سال قید یا جرمانہ یا دونوں

دفعہ:۲۶۶

عنوان: جھوٹے وزن یا پیمائش کا قبضہ

وضاحت:

جو شخص جان بوجھ کر جھوٹا وزن یا پیمائش رکھے تاکہ دھوکہ کیا جا سکے

سزا: ۱ سال قید یا جرمانہ یا دونوں

دفعہ:۲۶۷

عنوان: جھوٹے وزن یا پیمائش بنانا یا بیچنا

وضاحت:

جو شخص جھوٹا وزن یا پیمائش بنائے یا بیچے تاکہ دھوکہ ہو سکے

سزا: ۱ سال قید یا جرمانہ یا دونوں

باب ۱۴

عنوانِ باب: عوامی صحت، حفاظت، سہولت اور اخلاقیات سے متعلق جرائم

دفعہ:۲۶۸

عنوان: عوامی تکلیف یا نقصان

وضاحت:

جو شخص ایسا عمل کرے جو عوام کے لیے نقصان یا پریشانی کا باعث ہو

سزا: مقرر نہیں، قانونی کارروائی

دفعہ:۲۶۹

عنوان: بیماری پھیلانے والا لاپرواہ عمل

وضاحت:

جو شخص جان بوجھ کر یا لاپرواہی سے ایسا کرے جو جان لیوا بیماری پھیلائے

سزا: ۶ ماہ قید یا جرمانہ یا دونوں

Malik Ahsan Ali

دفعہ:۲۷۰

عنوان: بیماری پھیلانے والا بدنیتی پر مبنی عمل

وضاحت:

جو شخص بدنیتی سے ایسا کرے جو جان لیوا بیماری پھیلا سکتا ہو

سزا: ۲ سال قید یا جرمانہ یا دونوں

دفعہ:۲۷۱

عنوان: قرنطینہ کے قواعد کی نافرمانی

وضاحت:

جو شخص جان بوجھ کر قرنطینہ کے قواعد کی خلاف ورزی کرے

سزا: ۶ ماہ قید یا جرمانہ یا دونوں

دفعہ:۲۷۲

عنوان: کھانے یا پینے کی چیز میں ملاوٹ

وضاحت:

جو شخص کھانے یا پینے کی چیز میں نقصان دہ ملاوٹ کرے اور فروخت کرے

سزا: ۶ ماہ قید یا ۳۰۰۰ روپے جرمانہ یا دونوں

دفعہ:۲۷۳

عنوان: نقصان دہ کھانے یا مشروب کی فروخت

وضاحت:

جو شخص نقصان دہ کھانے یا مشروب فروخت کرے یا پیش کرے

سزا: ۶ ماہ قید یا ۳۰۰۰ روپے جرمانہ یا دونوں

دفعہ:۲۷۴

عنوان: ادویات میں ملاوٹ

وضاحت:

جو شخص دوائی یا دوا کی تیاری میں ملاوٹ کرے، جس سے اثر کم یا نقصان دہ ہو

سزا: ۶ ماہ قید یا ۳۰۰۰ روپے جرمانہ یا دونوں

دفعہ:۲۷۵

عنوان: ملاوٹ شدہ دوائی کی فروخت

وضاحت:

جو شخص جان بوجھ کر ملاوٹ شدہ دوائی فروخت کرے یا استعمال کرے

سزا: ۶ ماہ قید یا ۳۰۰۰ روپے جرمانہ یا دونوں

Malik Ahsan Ali

دفعہ:۲۷۶

عنوان: دوائی کو مختلف دوائی کے طور پر بیچنا

وضاحت:

جو شخص جان بوجھ کر دوائی کو غلط دوائی کے طور پر بیچے یا جاری کرے

سزا: ۶ ماہ قید یا ۳۰۰۰ روپے جرمانہ یا دونوں

دفعہ:۲۷۷

عنوان: عوامی چشمے یا ذخیرہ پانی کو گندا کرنا

وضاحت:

جو شخص جان بوجھ کر پانی کو آلودہ کرے

سزا: ۳ ماہ قید یا ۱۵۰۰ روپے جرمانہ یا دونوں

دفعہ:۲۷۸

عنوان: ماحول کو صحت کے لیے نقصان دہ بنانا

وضاحت:

جو شخص جان بوجھ کر یا لاپرواہی سے ہوا کو نقصان دہ بنائے

سزا: ۱۵۰۰ روپے جرمانہ

دفعہ:۲۷۹

عنوان: سڑک پر لاپرواہی سے گاڑی چلانا

وضاحت:

جو شخص انسان کی جان خطرے میں ڈال کر گاڑی چلائے

سزا: ۲ سال قید یا ۳۰۰۰ روپے جرمانہ یا دونوں

دفعہ:۲۸۰

عنوان: کشتی کو لاپرواہی سے چلانا

وضاحت:

جو شخص کشتی چلانے میں لاپرواہی کرے جو جان کے لیے خطرہ ہو

سزا: ۶ ماہ قید یا ۳۰۰۰ روپے جرمانہ یا دونوں

Malik Ahsan Ali

دفعہ:۲۸۱

عنوان: جھوٹا روشنی یا نشان دکھانا

وضاحت:

جو شخص جان بوجھ کر جھوٹا روشنی یا نشان دکھائے تاکہ نیویگیٹر گمراہ ہو

سزا: ۷ سال قید یا جرمانہ یا دونوں

دفعہ:۲۸۲

عنوان: غیر محفوظ یا زیادہ بھری کشتی میں سوار کرنا

وضاحت:

جو شخص جان بوجھ کر کسی شخص کو خطرناک کشتی میں سوار کرے

سزا: ۶ ماہ قید یا ۳۰۰۰ روپے جرمانہ یا دونوں

دفعہ:۲۸۳

عنوان: عوامی راستے میں خطرہ یا رکاوٹ پیدا کرنا

وضاحت:

جو شخص کسی املاک کے ذریعے عوام کے راستے میں خطرہ یا رکاوٹ پیدا کرے

سزا: ۶۰۰ روپے جرمانہ

دفعہ:۲۸۴

عنوان: زہریلے مواد کے ساتھ لاپرواہی

وضاحت:

جو شخص زہریلے مواد کے ساتھ ایسا کرے کہ انسانی جان کو خطرہ ہو

سزا: ۶ ماہ قید یا ۳۰۰۰ روپے جرمانہ یا دونوں

دفعہ:۲۸۵

عنوان: آگ یا جلانے والے مواد کے ساتھ لاپرواہی

وضاحت:

جو شخص آگ یا قابل اشتعال مواد کے ساتھ ایسا کرے کہ انسانی جان کو خطرہ ہو

سزا: ۶ ماہ قید یا ۳۰۰۰ روپے جرمانہ یا دونوں

Malik Ahsan Ali

دفعہ:۲۸۶

عنوان: دھماکہ خیز مواد کے ساتھ لاپرواہی

وضاحت:

جو شخص دھماکہ خیز مواد کے ساتھ ایسا کرے کہ انسانی جان کو خطرہ ہو

سزا: ۶ ماہ قید یا ۳۰۰۰ روپے جرمانہ یا دونوں

دفعہ:۲۸۷

عنوان: مشینری کے ساتھ لاپرواہی

وضاحت:

جو شخص مشینری کے ساتھ ایسا کرے کہ انسانی جان کو خطرہ ہو

سزا: ۶ ماہ قید یا ۳۰۰۰ روپے جرمانہ یا دونوں

دفعہ:۲۸۸

عنوان : عمارتیں گرانے یا مرمت کرنے میں لاپرواہی

وضاحت:

جو شخص جان بوجھ کر یا لاپرواہی سے عمارت گرانے یا مرمت کرنے میں انسانی جان کو خطرہ پیدا کرے

سزا: ۶ ماہ قید یا ۳۰۰۰ روپے جرمانہ یا دونوں

دفعہ:۲۸۹

عنوان: جانور کے ساتھ لاپرواہی

وضاحت:

جو شخص جانور کے ساتھ ایسا کرے کہ انسانی جان یا شدید چوٹ کا خطرہ ہو

سزا: ۶ ماہ قید یا ۳۰۰۰ روپے جرمانہ یا دونوں

دفعہ:۲۹۰

عنوان: عوامی تکلیف کے لیے سزا (غیر واضح معاملات)

وضاحت:

جو شخص کسی عوامی تکلیف کا سبب بنے اور کہیں اور سزا نہ دی گئی ہو

سزا: ۶۰۰ روپے جرمانہ

Malik Ahsan Ali

دفعہ:۲۹۱

عنوان: حکم کے بعد بھی تکلیف جاری رکھنا

وضاحت:

جو شخص عوامی تکلیف جاری رکھے، حالانکہ کسی اہل افسر نے اسے روکنے کا حکم دیا ہو

سزا: ۶ ماہ قید یا جرمانہ یا دونوں

دفعہ:۲۹۲

عنوان: فحش کتابوں، اشیاء کی فروخت یا تقسیم

وضاحت:

جو شخص فحش مواد بیچے، کرائے پر دے، تقسیم کرے، دکھائے یا رکھے، یا اس کے کاروبار میں حصہ لے

سزا: ۳ ماہ قید یا جرمانہ یا دونوں

استثناء: مذہبی مقاصد کے لیے استعمال شدہ مواد اس میں شامل نہیں

دفعہ:۲۹۳

عنوان: کم عمر کو فحش مواد دینا

وضاحت:

جو شخص ۲۰ سال سے کم عمر افراد کو فحش مواد دے یا دکھائے

سزا: ۶ ماہ قید یا جرمانہ یا دونوں

دفعہ:۲۹۴

عنوان: عوامی جگہ پر فحش عمل یا گانے

وضاحت:

جو شخص عوامی جگہ پر فحش عمل کرے یا فحش گانے، نظمیں گائے

سزا: ۳ ماہ قید یا جرمانہ یا دونوں

دفعہ:۲۹۴-الف

عنوان: لاٹری کا دفتر رکھنا

وضاحت:

جو شخص غیر سرکاری یا غیر مجاز لاٹری چلائے یا اس کی تشہیر کرے

سزا: ماہ قید یا جرمانہ یا دونوں ۶

تشہیر کرنے والے کا جرمانہ: ۳۰۰۰ روپے

Malik Ahsan Ali

دفعہ:۲۹۴-ب

عنوان: کاروبار یا اشیاء کے ساتھ انعام دینا

وضاحت:

جو شخص کسی کاروبار میں انعام یا انعامی مراعات دے تا کہ فروخت یا مشہوری ہو، یا اس کی تشہیر کرے

سزا: ۶ ماہ قید یا جرمانہ یا دونوں

باب:۱۵

عنوانِ باب :مذہب سے متعلق جرائم

دفعہ:۲۹۵

عنوان: عبادت گاہ یا مقدس چیز کو نقصان پہنچانا

وضاحت:

جو شخص عبادت گاہ یا مقدس چیز کو نقصان پہنچائے تا کہ کسی مذہب کی توہین ہو

سزا: ۲ سال قید یا جرمانہ یا دونوں

دفعہ:۲۹۵-الف

عنوان: مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی جان بوجھ کر اور بدنیتی پر مبنی حرکت

وضاحت:

جو شخص کسی مذہبی جماعت کے جذبات کو ٹھیس پہنچائے

سزا: ۱۰ سال قید یا جرمانہ یا دونوں

دفعہ:۲۹۵-ب

عنوان: قرآن پاک کی توہین

وضاحت:

جو شخص قرآن یا اس کے کسی حصے کو جان بوجھ کر نقصان پہنچائے یا گندا کرے

سزا: عمر قید

دفعہ:۲۹۵-پ

عنوان: حضور ﷺ کے بارے میں توہین

وضاحت:

جو شخص لفظی، تحریری، یا کسی علامت کے ذریعے حضور ﷺ کی توہین کرے

سزا: موت یا عمر قید، اور جرمانہ

Malik Ahsan Ali

دفعہ:۲۹۶

عنوان: مذہبی اجتماع میں خلل ڈالنا

وضاحت:

جو شخص عبادت یا مذہبی تقریب میں خلل ڈالے

سزا: ۱سال قید یا جرمانہ یا دونوں

دفعہ:۲۹۷

عنوان: قبرستان یا عبادت گاہ میں تجاوز

وضاحت:

جو شخص قبر یا عبادت گاہ میں داخل ہو کر مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچائے یا جسمانی بے حرمتی کرے

سزا: ۱سال قید یا جرمانہ یا دونوں

دفعہ:۲۹۸

عنوان: مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے لیے الفاظ یا اشارے

وضاحت:

جو شخص جان بوجھ کر کسی کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچائے

سزا: ۱سال قید یا جرمانہ یا دونوں

دفعہ:۲۹۸-الف

عنوان: مقدس شخصیات کے بارے میں توہین

وضاحت:

جو شخص حضور ﷺ کی اہلیہ، اہلِ بیت، صحابہ، یا راشدین خلفاء کے بارے میں الفاظ، تحریر، یا کسی علامت کے ذریعے توہین کرے

سزا: ۳سال قید یا جرمانہ یا دونوں

دفعہ:۲۹۸-ب

عنوان: مقدس شخصیات یا عبادت گاہوں کے لیے مخصوص القاب کا غلط استعمال

وضاحت:

احمدیوں یا قادیانی / لاہوری گروپ کے افراد جو، کسی غیر صحابی یا غیر خلیفہ کو صحابی یا خلفاء کے القاب دیں، کسی غیر اہلبیت کے فرد کو اہلبیت یا اُمّ المومنین کہیں، اپنی عبادت گاہ کو "مسجد" کہیں، یا اذان کے اسلامی الفاظ استعمال کریں؛

سزا: ۳سال قید اور جرمانہ

Malik Ahsan Ali

دفعہ:۲۹۸-پ

عنوان: احمدی / قادیانی گروہ کا خود کو مسلمان کہنا یا تبلیغ کرنا

وضاحت:

جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہے، اپنے مذہب کو اسلام کہے، یا اپنی تبلیغ کرے اور مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچائے

سزا: ۳ سال قید اور جرمانہ

باب ۱۶

عنوانِ باب: انسانی جسم سے متعلق جرائم - جان کو نقصان پہنچانے والے جرائم

دفعہ:۲۹۹

عنوان: تعریفیں

وضاحت:

اہم تعریفیں

بالغ: ۱۸ سال یا اس سے زیادہ

قتال، قِصاص، دیات، ارش، دَمَن وغیرہ کی **وضاحت**

دفعہ:۳۰۰

عنوان: قتل عمد

وضاحت:

جو شخص جان بوجھ کر یا لاپرواہی سے کسی کی موت کا سبب بنائے، اسے قتل عمد کہا جائے گا

دفعہ:۳۰۱

عنوان: جان بوجھ کر کسی اور کی موت کا سبب بنانا

وضاحت:

اگر کسی شخص کا عمل کسی اور کی موت کا سبب بنے جس کی وہ توقع نہ کرے، یہ بھی قتل عمد ہے

دفعہ:۳۰۲

عنوان: قتل عمد کی سزا

وضاحت:

قِصاص کے تحت: موت

تازیرا کے تحت: عمر قید یا ۲۵ سال تک قید

اعزازی قتل یا دیات کے مطابق بھی سزا

Malik Ahsan Ali

دفعہ:۳۰۳

عنوان: قتل تحت اکراہ

وضاحت:

اکراہِ تمام (شدید دباؤ): ۱۰–۲۵ سال قید

اکراہِ ناقص (کم دباؤ): ۱۰ سال تک قید

دفعہ:۳۰۴

عنوان: قتل عمد کا ثبوت

وضاحت:

سچائی کے ساتھ عدالت میں اعتراف، شہادت کے اصول کے مطابق

دفعہ:۳۰۵

عنوان: ولی (وارث)

وضاحت:

مقتول کے ورثاء، یا اگر نہ ہوں تو حکومت

دفعہ:۳۰۶

عنوان: وہ قتل جو قصاص کے قابل نہ ہوں

وضاحت:

نابالغ یا مجنون، یا قتل اپنے بچے یا پوتے کا

مقتول کا ولی قاتل کا براہِ راست نسل کا ہو

دفعہ:۳۰۷

عنوان: قتل کی صورت میں قصاص نافذ نہ ہو

وضاحت:

قاتل مر جائے

ولی رضامند ہو کر قصاص ترک کرے

کوئی ولی نہ ہو

دفعہ:۳۰۸

عنوان: قصاص کے قابل نہ ہونے والے قتل کی سزا

وضاحت:

دیات ادا کی جائے

اضافی قید تا ۲۵ سال، اگر ضرورت ہو

Malik Ahsan Ali

دفعہ:۳۰۹

عنوان: قصاص سے افو(رعایت)

وضاحت:

بالغ اور ہوش مند ولی کسی وقت قصاص ترک کر سکتا ہے

دفعہ:۳۱۰

عنوان: قصاص کا صلح

وضاحت:

ولی قبول کر کے قصاص کی جگہ صلح کر سکتا ہے، بشرطیکہ مالی قدر کم از کم دیات کے برابر ہو

دفعہ:۳۱۰-الف

عنوان: خواتین کو صلح میں دینا

وضاحت:

جو شخص خواتین کو صلح میں دے

سزا: ۱۰-۳سال سخت قید

دفعہ:۳۱۱

عنوان: قصاص کے حق کی معافی یا صلح کے بعد تعزیر

وضاحت:

دفعہ ۳۰۹ یا دفعہ ۳۱۰ میں موجود کسی بھی شق کے باوجود، جہاں تمام ولی قصاص کے حق سے دستبردار نہ ہوں یا صلح نہ کریں، یا اگر فساد فی الأرض کا اصول ہو، عدالت مقدمے کے حالات وواقعات کے لحاظ سے، اس مجرم کو جس کے خلاف قصاص کا حق معاف یا صلح کیا گیا ہو، موت یا عمر قید یا کسی بھی قسم کی قید جس کی مدت چودہ سال تک ہو، بطور تعزیر سزائے دے سکتی ہے۔

سزا: اگر جرم نام یا بہانے سے ارتکاب کیا گیا ہو تو قید کم از کم دس سال ہو گی۔

دفعہ :۳۱۲

عنوان : قصاص کی معافی یا صلح کے بعد قتل عمد

وضاحت:

اگر کوئی ولی ایسے مجرم کا قتل کرے جس کے خلاف قصاص کا حق **دفعہ :۳۰۹** کے تحت معاف یا **دفعہ :۳۱۰** کے تحت صلح کیا گیا ہو، تو وہ

(الف)قصاص کا مستحق ہو گا، اگر وہ خود قصاص سے دستبردار ہوا یا صلح کی اور اس معافی یا صلح سے آگاہ تھا، یا

(ب)دیات کا مستحق ہو گا، اگر اسے معافی یا صلح کا علم نہ ہو۔

Malik Ahsan Ali

دفعہ :۳۱۳

عنوان :قتل عمد میں قصاص کا حق

وضاحت:

اگر صرف ایک ولی ہو، تو وہ اکیلا قصاص کا حق رکھتا ہے۔ اگر ایک سے زیادہ ہوں، تو ہر ایک کو حق حاصل ہو گا۔

اگر مقتول کے

(الف)کوئی ولی نہ ہو، تو حکومت قصاص کا حق رکھتی ہے؛

(ب)کوئی ولی نابالغ یا پاگل ہو، یا ولیوں میں سے کوئی نابالغ یا پاگل ہو، تو اس ولی کا والد یا اگر زندہ نہ ہو تو پدری دادا قصاص کا حق رکھے گا۔

نوٹ :اگر نابالغ یا پاگل ولی کا والد یا پدری دادا موجود نہ ہو اور عدالت نے کوئی سرپرست مقرر نہ کیا ہو، تو قصاص کا حق حکومت کو ہو گا۔

دفعہ :۳۱۴

عنوان :قتل عمد میں قصاص کی تعمیل

وضاحت:

قصاص کو حکومت کے افسر کے ذریعے انجام دیا جائے گا جیسا کہ عدالت ہدایت کرے۔

قصاص تب تک عمل میں نہیں آئے گا جب تک تمام ولی موجود نہ ہوں، یا ان کے نمائندے تحریری اجازت کے ساتھ موجود نہ ہوں۔

اگر مجرم حاملہ خاتون ہو تو عدالت، مستند طبی افسر کے مشورے سے، بچے کی پیدائش کے بعد دو سال تک تعمیل ملتوی کر سکتی ہے۔

دفعہ :۳۱۵

عنوان :قتل شبہ عمد

وضاحت: جو شخص کسی کے جسم یا ذہن کو نقصان پہنچانے کی نیت سے، ہتھیار یا ایسے عمل کے ذریعے جس سے موت متوقع نہ ہو، کسی کی موت کا سبب بنے، اسے قتل شبہ عمد کہتے ہیں۔

دفعہ :۳۱۶

عنوان :قتل شبہ عمد کی سزا

وضاحت:

جو شخص قتل شبہ عمد کرے، وہ دیات کا مستحق ہو گا اور عدالت اسے تعزیر کے طور پر بیس سال تک قید بھی دے سکتی ہے۔

دفعہ :۳۱۷

عنوان :قتل کرنے والا وارثی حق سے محروم

وضاحت:

جو شخص قتل عمد یا قتل شبہ عمد کرے اور وارث یا وصیت کے مطابق مستحق ہو، وہ مقتول کی جائیداد میں حصہ لینے سے محروم ہو گا۔

Malik Ahsan Ali

دفعہ :۳۱۸

عنوان :قتل خطأ

وضاحت:

جو شخص کسی کو نقصان پہنچانے یا موت دینے کا ارادہ نہ رکھتے ہوئے، غلطی سے کسی کی موت کا سبب بنے، اسے قتل خطأ کہتے ہیں۔

دفعہ :۳۱۹

عنوان :قتل خطأ کی سزا

وضاحت:

جو شخص قتل خطأ کرے، وہ دیات کا مستحق ہو گا۔ اگر یہ قتل لاپرواہی یا غیر محتاط عمل کی وجہ سے ہوا ہو، تو دیات کے علاوہ عدالت اسے پانچ سال تک قید بھی دے سکتی ہے۔

دفعہ :۳۲۰

عنوان :غیر محتاط ڈرائیونگ سے قتل خطأ کی سزا

وضاحت:

جو شخص غیر محتاط یا لاپرواہ ڈرائیونگ سے قتل خطأ کرے، وہ دیات کے ساتھ ساتھ عدالت کی نظر میں دس سال تک قید کا مستحق ہو گا۔

دفعہ :۳۲۱

عنوان :قتل بس سبب

وضاحت:

جو شخص کسی کی موت یا نقصان کا سبب بننے والے غیر قانونی عمل کو انجام دے، اسے قتل بس سبب کہتے ہیں۔

دفعہ :۳۲۲

عنوان :قتل بس سبب کی سزا

وضاحت:

جو شخص قتل بس سبب کرے، وہ دیات کا مستحق ہو گا۔

دفعہ :۳۲۳

عنوان :دیات کی قیمت

وضاحت:

عدالت، اسلام کی ہدایات اور مجرم و مقتول کے وارثوں کی مالی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے، دیات کی قیمت مقرر کرے گی جو تیس ہزار چھ سو تیس گرام چاندی سے کم نہیں ہو گی۔

وفاقی حکومت ہر سال یکم جولائی یا مناسب تاریخ پر سرکاری گزٹ میں چاندی کی قیمت کا اعلان کرے گی جو مالی سال کے دوران قابل ادائیگی ہو گی۔

Malik Ahsan Ali

دفعہ :۳۲۴

عنوان :قتل عمد کرنے کی کوشش

وضاحت:

جو شخص کسی عمل کو اس نیت یا علم کے ساتھ کرے کہ اگر اس سے قتل ہو جائے تو وہ قتل عمد کا مرتکب ہو گا، اسے پانچ سے دس سال تک قید اور جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اگر کسی کو نقصان پہنچے تو اضافی طور پر اُس نقصان کی سزا بھی دی جائے گی۔ اگر قتل کی سزا قصاص ہو جو عمل نہ ہو سکے، تو مرتکب ارش کا مستحق ہو گا اور سات سال تک قید بھی ہو سکتی ہے۔

دفعہ :۳۲۵

عنوان :خودکشی کی کوشش

وضاحت:

جو شخص خودکشی کی کوشش کرے اور اس کے لیے کوئی عمل کرے، اسے ایک سال تک سادہ قید، جرمانہ، یا دونوں کی سزا ہو سکتی ہے۔

دفعہ :۳۲۶

عنوان :ٹھگ

وضاحت:

جو شخص دوسروں کے ساتھ مل کر یا کسی گروہ کے ساتھ ڈکیتی یا بچوں کی چوری کے لیے قتل یا خطرناک عمل میں شریک ہو، وہ ٹھگ کہلائے گا۔

دفعہ :۳۲۷

عنوان :سزا

وضاحت:

جو شخص ٹھگ ہو، اسے عمر قید اور جرمانہ دیا جائے گا۔

دفعہ :۳۲۸

عنوان :بارہ سال سے کم عمر بچے کو چھوڑنا یا بے یتیمی میں ڈالنا

وضاحت:

جو والدین یا نگہبان بچے کو کسی جگہ اکیلا چھوڑیں یا بے یتیم کرنے کا ارادہ کریں، اسے سات سال تک قید، جرمانہ، یا دونوں کی سزا دی جائے گی۔

دفعہ :۳۲۹

عنوان :پیدا ہونے کے بعد بچے کی لاش چھپانا

وضاحت:

جو شخص بچے کی موت کے بعد یا دوران پیدائش اس کی لاش کو چھپائے یا دفن کرے تاکہ پیدائش کو چھپائے، اسے دو سال تک قید، جرمانہ، یا دونوں کی سزا دی جائے گی۔

Malik Ansan Ali

دفعہ :۳۳۰

عنوان :دیات کی تقسیم

وضاحت:

دیات مقتول کے وارثوں میں ان کے حصص کے مطابق تقسیم کی جائے گی۔ اگر کوئی وارث اپنا حصہ چھوڑ دے، تو اس حصے کے مطابق دیات وصول نہیں کی جائے گی۔

دفعہ :۳۳۱

عنوان :دیات کی ادائیگی

وضاحت:

دیات یکم وقت یا تین سال میں قسطوں میں ادا کی جا سکتی ہے۔

اگر مجرم دیات ادا نہ کرے تو اسے قید میں رکھا جا سکتا ہے یا ضمانت پر رہا کیا جا سکتا ہے۔

اگر مجرم دیات ادا کرنے سے پہلے فوت ہو جائے تو دیات اس کی جائیداد سے وصول کی جائے گی۔

دفعہ :۳۳۲

عنوان :زخم یا نقصان

وضاحت:

جو شخص کسی کو درد، نقصان، بیماری، عضو کی کمزوری یا جسمانی نقصان پہنچائے، اسے نقصان پہنچانے والا کہا جائے گا۔

زخم کی اقسام

اطلافِ عضو

اطلافِ صلاحیتِ عضو

شجاع

جرھ

دیگر تمام اقسام کے زخم

دفعہ :۳۳۳

عنوان :اطلافِ عضو

وضاحت:

جو شخص کسی کے عضو یا جسم کے کسی حصے کو کٹائے، جدا کرے یا نقصان پہنچائے، اسے اطلافِ عضو کہا جائے گا۔

دفعہ :۳۳۴

عنوان :اطلافِ عضو کی سزا

وضاحت:

جو شخص کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت یا علم کے ساتھ اطلافِ عضو کرے، اسے مستند طبی افسر کے مشورے سے قصاص دی جائے گی۔ اگر قصاص نہ ہو سکے تو ارش کا مستحق ہو گا اور دس سال تک تعزیر کی سزا ہو سکتی ہے۔

Malik Ahsan Ali

دفعہ :۳۳۵

عنوان :اطلافِ صلاحیتِ عضو

وضاحت:

جو شخص کسی کے عضو کی صلاحیت یا کارکردگی کو مستقل نقصان پہنچائے یا جسمانی شکل بگاڑ دے، اسے اطلافِ صلاحیتِ عضو کہا جائے گا۔

دفعہ :۳۳۶

عنوان :اطلافِ صلاحیتِ عضو کی سزا

وضاحت:

جو شخص کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت یا علم کے ساتھ اطلافِ صلاحیتِ عضو کرے، اسے مستند طبی افسر کے مشورے سے قصاص دی جائے گی۔ اگر قصاص نہ ہو سکے تو ارش کا مستحق ہو گا اور دس سال تک تعزیر کی سزا ہو سکتی ہے۔

دفعہ :۳۳۷

عنوان :شجّہ

وضاحت:

جو شخص کسی کے سر یا چہرے پر ایسا زخم پہنچائے جو اطلافِ عضو یا اطلافِ صلاحیتِ عضو نہ ہو، اسے شجّہ کہا جائے گا۔

شجّہ کی اقسام درج ذیل ہیں

- شجّہ خفیفہ
- شجّہ مدیحہ
- شجّہ ہاشمہ
- شجّہ منقّلہ
- شجّہ عامہ
- شجّہ دامغہ
- شجّہ کی اقسام کی وضاحت
- بغیر ہڈی ظاہر کیے :شجّہ خفیفہ
- ہڈی ظاہر ہونے بغیر فریکچر :شجّہ مدیحہ
- ہڈی ٹوٹ جائے بغیر کھسکنے کے :شجّہ ہاشمہ
- ہڈی ٹوٹ کر کھسک جائے :شجّہ منقّلہ
- کھوپڑی ٹوٹ کر دماغ کی جھلی تک پہنچے :شجّہ عامہ
- کھوپڑی ٹوٹ کر دماغ کی جھلی پھٹ جائے :شجّہ دامغہ

Malik Ahsan Ali

دفعہ :۳۳۷-الف

عنوان :شجّہ کی سزا

وضاحت:

جو شخص کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت یا علم کے ساتھ شجّہ کرے، اسے درج ذیل سزا دی جائے گی

شجّہ خفیفہ: ضمانت اور دو سال تک تعزیر

شجّہ مدیحہ: مستند طبی افسر کے مشورے سے قصاص، اور اگر قصاص ممکن نہ ہو تو ارش (دیات کا پانچ فیصد) اور پانچ سال تک تعزیر

شجّہ ہاشمہ: ارش (دیات کا دس فیصد) اور دس سال تک تعزیر

شجّہ منقّلہ: ارش (دیات کا پندرہ فیصد) اور دس سال تک تعزیر

شجّہ عامہ: ارش (دیات کا ایک تہائی) اور دس سال تک تعزیر

شجّہ دامغہ: ارش (دیات کا نصف) اور چودہ سال تک تعزیر

دفعہ :۳۳۷-ب

عنوان :جرّح

وضاحت:

جو شخص سر یا چہرے کے علاوہ کسی حصے پر ایسا زخم پہنچائے جو نشان چھوڑے، اسے جرّح کہا جائے گا۔

جرّح کی دو اقسام ہیں۔

1. جائفہ
2. غیر جائفہ

دفعہ :۳۳۷-پ

عنوان :جائفہ

وضاحت:

جو شخص جرّح کرے جس میں زخم جسم کے اندرونی حصے تک جائے، اسے جائفہ کہا جائے گا۔

دفعہ :۳۳۷-ت

عنوان :جائفہ کی سزا

وضاحت:

جائفہ کرنے والا ارش (دیات کا ایک تہائی) کے مستحق ہو گا اور دس سال تک تعزیر کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔

Malik Ahsan Ali

دفعہ :۳۳۷-ث

عنوان :غیر جائفہ

وضاحت:

جو شخص ایسا جرّح کرے جو جائفہ نہ ہو، اسے غیر جائفہ کہا جائے گا۔

غیر جائفہ کی اقسام :دمیہ، بادیعہ، متلاحمہ، مدیحہ، ہاشمہ، منقّلہ

وضاحت دمیہ :جلد پھٹ کر خون نکلے

بادیعہ :گوشت کاٹنا بغیر ہڈی ظاہر کیے

متلاحمہ :گوشت پھاڑنا

مدیحہ :ہڈی ظاہر کرنا

ہاشمہ :ہڈی ٹوٹ جائے بغیر کھسکنے کے

منقّلہ :ہڈی ٹوٹ کر کھسک جائے

دفعہ :۳۳۷-ج

عنوان :غیر جائفہ کی سزا

وضاحت:

دمیہ :ضمانت اور ایک سال تک تعزیر

بادیعہ :ضمانت اور تین سال تک تعزیر

متلاحمہ :ضمانت اور تین سال تک تعزیر

مدیحہ :ضمانت اور پانچ سال تک تعزیر

ہاشمہ :ضمانت اور پانچ سال تک تعزیر

منقّلہ :ضمانت اور سات سال تک تعزیر

دفعہ :۳۳۷-چ

عنوان :بے احتیاط یا لاپرواہ ڈرائیونگ سے زخم کی سزا

وضاحت:

زخم کے مطابق ارش یا ضمانت اور پانچ سال تک تعزیر

دفعہ :۳۳۷-ح

عنوان :بے احتیاط یا لاپرواہ عمل سے زخم کی سزا

وضاحت:

زخم کے مطابق ارش یا ضمانت اور تین سال تک تعزیر

اگر عمل انسانی جان یا حفاظت کو خطرے میں ڈالے تو تین ماہ تک قید، جرمانہ یا دونوں

Malik Ahsan Ali

دفعہ :۳۳۷-خ

عنوان :غلطی(خطا)سے زخم کی سزا

وضاحت:

زخم کے مطابق ارش یا ضمانت

دفعہ :۳۳۷-د

عنوان :زہر یا نشہ آور چیز سے نقصان

وضاحت:

کسی کو زہر، نشہ آور یا نقصان دہ دوا دینے والا، زخم کی نوعیت کے مطابق ارش یا ضمانت کے علاوہ دس سال تک تعزیر

دفعہ :۳۳۷-ڈ

عنوان :اعتراف یا مال واپسی کے لیے زخم

وضاحت:

اعتراف یا مال واپسی کے لیے زخم دینے والا، زخم کی نوعیت کے مطابق قصاص، ارش یا ضمانت کے ساتھ دس سال تک تعزیر

دفعہ :۳۳۷-ذ

عنوان :دیگر زخم

وضاحت:

جو زخم زندگی کے لیے خطرناک ہو یا شدید درد ۲۰ دن یا زیادہ کے لیے ہو، ضمانت اور سات سال تک تعزیر

دیگر زخم :دو سال تک قید، ضمانت یا دونوں

دفعہ :۳۳۷-ز

عنوان :وہ زخم جو قصاص کے قابل نہ ہوں

وضاحت:

درج ذیل حالات میں قصاص لاگو نہیں

مجرم نابالغ یا پاگل ہو

متاثرہ کی ہدایت پر زخم پہنچایا گیا ہو

جسمانی معذوری کے عضو پر زخم اور مجرم کا وہ عضو معذور نہ ہو

مجرم کا قصاص کے قابل عضو موجود نہ ہو

Malik Ahsan Ali

دفعہ :۳۳۷-ر

عنوان :زخم میں قصاص کے غیر نفاذ کے حالات

وضاحت:

مجرم فوت ہو جائے

قصاص کے قابل عضو کھو جائے

متاثرہ قصاص سے دستبردار ہو یا صلح کرے

قصاص کا حق ایسے شخص کو منتقل ہو جو دعویٰ نہ کر سکے

عدالت خاص حالات میں، جیسے کہ پہلے سزا یافتہ، عادی، خطرناک یا ناموس کے لیے کیے گئے جرم میں، حد تعزیر بھی لگا سکتی ہے۔

دفعہ :۳۳۷-ڑ

عنوان :زخم کے معاملے میں ولی

وضاحت:

متاثرہ خود ولی :اگر نابالغ یا پاگل ہو تو والد یا پدری دادا

وارث، اگر متاثرہ فوت ہو جائے

حکومت، اگر متاثرہ یا وارث موجود نہ ہوں

دفعہ :۳۳۷-س

عنوان:زخم کے قصاص کا نفاذ

وضاحت:

قصاص عوام میں مجاز طبی افسر کے ذریعے نافذ کیا جائے گا، جو نفاذ سے پہلے مجرم کا معائنہ کرے تاکہ مجرم کی موت نہ ہو اور متاثرہ کو پہنچے والے زخم سے زیادہ نقصان نہ پہنچے۔

قصاص کے وقت ولی موجود ہو گا۔ اگر ولی یا اس کا نمائندہ حاضر نہ ہو، تو عدالت کے مجاز افسر کی اجازت سے قصاص نافذ کیا جائے گا۔

اگر مجرم حاملہ عورت ہو، عدالت طبی افسر سے مشورہ کرکے نفاذ کو بچے کی پیدائش کے بعد دو سال تک ملتوی کر سکتی ہے۔ اس دوران وہ ضمانت پر رہا کی جا سکتی ہے، ورنہ اسے سادہ قید کی طرح سزا دی جائے گی۔

دفعہ :۳۳۷-ش

عنوان :واحد اعضا کے لیے ارش

وضاحت:

اگر کسی واحد عضو(جو انسان کے جسم میں ایک ہی ہو)کو نقصان پہنچے تو ارش، دیات کے برابر ہو گا۔

دفعہ :۳۳۷-ص

عنوان : جڑواں اعضا کے لیے ارش

وضاحت:

جڑواں اعضا کے نقصان کے لیے ارش، دیات کے برابر ہو گا۔

اگر ایک عضو کو نقصان پہنچے تو ارش نصف دیات ہو گا۔

اگر متاثرہ کے پاس دوسرا عضو موجود نہ ہو یا ناقابل استعمال ہو، تو موجود عضو کے نقصان کا ارش مکمل دیات کے برابر ہو گا۔

دفعہ :۳۳۷-ض

عنوان :چار اعضا والے حصوں کے لیے ارش

وضاحت:

چار اعضا میں سے ایک کو نقصان پہنچے ⟵ ایک چوتھائی دیات۔

دو اعضا کو نقصان پہنچے ⟵ نصف دیات۔

تین اعضا کو نقصان پہنچے ⟵ تین چوتھائی دیات۔

چاروں اعضا کو نقصان پہنچے ⟵ مکمل دیات۔

دفعہ :۳۳۷-ط

عنوان : انگلیوں کے لیے ارش

وضاحت:

ہاتھ یا پاؤں کی ایک انگلی کو نقصان پہنچانے کا ارش، دیات کا دسواں حصہ ہو گا۔

انگلی کے جوڑ کو نقصان پہنچانے کا ارش، دیات کا تیرہواں حصہ ہو گا۔

اگر انگوٹھے کے جوڑ کو نقصان پہنچے ⟵ ارش بیسویں حصہ دیات ہو گا۔

دفعہ :۳۳۷-ظ

عنوان :دانت کے لیے ارش

وضاحت:

مستقل دانت(دودھ کے دانت کے علاوہ)کو نقصان پہنچانے کا ارش، دیات کا بیسویں حصہ ہو گا۔

دفعہ :۳۳۷-ع

عنوان: بالوں کے لیے ارش

وضاحت:

اگر کوئی سر، داڑھی، مونچھ، ابرو، پلک یا جسم کے کسی اور حصے کے تمام بال اُکھاڑ دے ⟵ ارش، مکمل دیات اور تین سال تک قید کی سزا۔

ایک ابرو کو اُکھاڑ دے ⟵ نصف دیات۔

ایک پلک کو اُکھاڑ دے ⟵ ایک چوتھائی دیات۔دیگر طریقوں سے زبردستی بال اُکھاڑنے پر ⟵ ضمان اور ایک سال تک قید۔

Malik Ahsan Ali

دفعہ :۳۳۷-غ

عنوان: ارش کا مجموعہ

وضاحت:

اگر مجرم نے ایک سے زیادہ زخم کیے ⟵ ہر زخم کے لیے علیحدہ ارش۔

اگر زخم ایک عضو کے کسی حصے پر ہوں ⟵ صرف عضو کے لیے ارش۔

اگر زخم آپس میں جڑ کر ایک زخم بن جائیں ⟵ ایک زخم کے لیے ارش۔

دفعہ :۳۳۷-ف

عنوان :ارش کی ادائیگی

وضاحت:

ارش ایک ساتھ یا تین سال میں اقساط میں دیا جا سکتا ہے۔

اگر مجرم ادائیگی نہ کرے ⟵ سادہ قید کے طور پر قید رکھا جا سکتا ہے، یا ضمانت پر رہا ہو سکتا ہے۔

اگر مجرم وفات پا جائے ⟵ ارش اس کی جائیداد سے وصول کیا جائے گا۔

دفعہ :۳۳۷-ق

عنوان:دَمان کی قیمت

وضاحت:

دَمان کی قیمت عدالت مقرر کرے گی، جس میں شامل ہوں

علاج کے اخراجات

کسی عضو کے نقصان یا معذوری

متاثرہ کی تکلیف کی تلافی

عدم ادائیگی ⟵ سادہ قید یا ضمانت کے ذریعے وصولی۔

دفعہ :۳۳۷-ک

عنوان: ارش یا دَمان کی تقسیم

وضاحت:

متاثرہ یا اس کے ورثاء کو قانونی حصص کے مطابق ادا کی جائے گی۔

دفعہ :۳۳۸

عنوان:اسقاطِ حمل

وضاحت:

حاملہ عورت کے عضو بننے سے پہلے حمل ضائع کرنا، بغیر حفاظتی مقصد کے ⟵ اسقاطِ حمل کہلاتا ہے۔

Malik Ahsan Ali

دفعہ :۳۳۸-الف

عنوان:اسقاطِ حمل کی سزا

وضاحت:

عورت کی رضامندی سے ⟵ تین سال تک قید۔

بغیر رضامندی کے ⟵ دس سال تک قید۔

اگر عورت کو نقصان یا موت ہو ⟵ متعلقہ سزا بھی ہوگی۔

دفعہ :۳۳۸-ب

عنوان:اسقاطِ جنین

وضاحت:

حاملہ عورت جس کے بعض اعضا بن چکے ہوں، حمل ضائع کرنا، بغیر حفاظتی مقصد کے ⟵ اسقاطِ جنین۔

دفعہ :۳۳۸-پ

عنوان: اسقاطِ جنین کی سزا

وضاحت:

بچہ مردہ پیدا ہو ⟵ ایک بیسواں دیات

بچہ زندہ پیدا ہو لیکن مر جائے ⟵ مکمل دیات

سات سال تک قید کی سزا۔

ایک سے زیادہ بچے ⟵ ہر بچے کے لیے علیحدہ دیات یا سزا

اگر عورت کو نقصان یا موت ہو ⟵ متعلقہ سزا بھی ہوگی۔

دفعہ :۳۳۸-ت

عنوان:موت کی سزا کی تصدیق

وضاحت:

قیساس یا تعزیر کی موت کی سزا ہائی کورٹ کی تصدیق کے بغیر نافذ نہیں ہوگی۔

دفعہ :۳۳۸-ٹ

عنوان: جرائم کی معافی یا مفاہمت

وضاحت:

باب کے جرائم کو معاف یا مفاہمت کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے، عدالت حق رکھتی ہے کہ معاملے کے حالات دیکھ کر قیدی کو سزا دے یا رہا کرے۔
نام یا بہانے کے طور پر کیے گئے جرائم بھی عدالت کی شرطوں کے تحت مفاہمت کے دائرہ میں آسکتے ہیں۔

Malik Ahsan Ali

دفعہ :۳۳۸-ث

عنوان : تفسیر

وضاحت:

اس باب کی **وضاحت** اور اطلاق میں قرآن و سنت کے احکامات کو رہنما مانا جائے گا۔

دفعہ :۳۳۸-ج

عنوان : قواعد

وضاحت:

حکومت، اسلامی نظریاتی کونسل سے مشورہ کرکے قواعد جاری کر سکتی ہے۔

دفعہ :۳۳۸-چ

عنوان: تحفظ

وضاحت:

اس باب کی کوئی بھی شق ان مقدمات پر لاگو نہیں ہو گی جو فوجداری قانون (دوسری ترمیم) آرڈیننس ۱۹۹۰ء کے نفاذ سے فوراً پہلے کسی عدالت میں زیرِ سماعت ہوں، اور نہ ہی ان جرائم پر لاگو ہو گی جو اس نفاذ سے پہلے سرزد ہو چکے ہوں، سوائے دفعات **۳۰۹، ۳۱۰ اور ۳۳۸-ے** کے۔

باب ۱۶-الف

عنوانِ باب: ناجائز روک تھام اور ناجائز قید

دفعہ :۳۳۹

عنوان: ناجائز روک تھام

وضاحت:

جو شخص کسی کو اس کی اجازت کے بغیر کسی جائز سمت میں جانے سے روکے ⟵ ناجائز روک تھام۔

استثناء: اگر نجی راستے یا پانی/زمین پر رکاوٹ قائم کرنے کا قانونی حق سمجھ کر کی جائے ⟵ جرم نہیں۔

دفعہ :۳۴۰

عنوان: ناجائز قید

وضاحت:

جو شخص کسی فرد کو اس طرح سے روکے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق کسی خاص حدود سے آگے نہ بڑھ سکے، اسے ناجائز قید کہنا جائے گا۔

Malik Ahsan Ali

دفعہ :۳۴۱

عنوان :ناجائز روکنے کی سزا

وضاحت:

جو شخص کسی فرد کو ناجائز طور پر روکے، اسے ایک ماہ تک سادہ قید یا ایک ہزار پانچ سو روپے تک جرمانہ یا دونوں کی سزا ہو سکتی ہے۔

دفعہ :۳۴۲

عنوان :ناجائز قید کی سزا

وضاحت:

جو شخص کسی فرد کو ناجائز طور پر قید کرے، اسے ایک سال تک کسی بھی قسم کی قید یا تین ہزار روپے تک جرمانہ یا دونوں کی سزا ہو سکتی ہے۔

دفعہ :۳۴۳

عنوان :تین یا زیادہ دنوں کے لیے ناجائز قید

وضاحت:

جو شخص کسی فرد کو تین دن یا اس سے زیادہ مدت کے لیے ناجائز طور پر قید کرے،اسے دو سال تک کسی بھی قسم کی قید یا جرمانہ یا دونوں کی سزا ہو سکتی ہے۔

دفعہ :۳۴۴

عنوان :دس یا زیادہ دنوں کے لیے ناجائز قید

وضاحت:

جو شخص کسی فرد کو دس دن یا اس سے زیادہ مدت کے لیے ناجائز طور پر قید کرے اسے تین سال تک کسی بھی قسم کی قید کے ساتھ جرمانے کی سزا بھی دی جائے گی۔

دفعہ :۳۴۵

عنوان :آزاد کرنے کا وِرٹ جاری ہونے کے باوجود ناجائز قید

وضاحت:

،جو شخص کسی فرد کو ناجائز طور پر قید کرے جبکہ اس فرد کی رہائی کے لیے وِرٹ جاری ہو چکا ہو، اسے دو سال تک کسی بھی قسم کی قید کی سزا ہوگی اس کے علاوہ جو سزا اسے دیگر **دفعہ** :ز کے تحت مل سکتی ہو۔

دفعہ :۳۴۶

عنوان :خفیہ قید

وضاحت:

،جو شخص کسی فرد کو اس طرح ناجائز طور پر قید کرے کہ اس کی قید کسی دلچسپی رکھنے والے یا سرکاری افسر کو معلوم نہ ہو یا اس کا مقام پوشیدہ رہے اسے دو سال تک کسی بھی قسم کی قید کی سزا دی جائے گی، اس کے علاوہ دیگر سزا جو ناجائز قید پر لاگو ہو۔

Malik Ahsan Ali

دفعہ :۳۴۷

عنوان :جائیداد کے لیے ناجائز قید یا غیر قانونی کام پر مجبور کرنا

وضاحت:

جو شخص کسی فرد کو ناجائز طور پر قید کرے تاکہ اس سے یا اس کے متعلق کسی سے کوئی جائیداد یا قیمتی چیز حاصل کرے یا اسے غیر قانونی کام کرنے یا معلومات دینے پر مجبور کرے، اسے تین سال تک کسی بھی قسم کی قید اور جرمانہ ہو سکتا ہے۔

دفعہ :۳۴۸

عنوان :اعتراف یا جائیداد کی واپسی کے لیے ناجائز قید

وضاحت:

جو شخص کسی فرد کو ناجائز طور پر قید کرے تاکہ اس سے یا متعلقہ شخص سے اعتراف یا معلومات حاصل کرے، یا جائیداد کی واپسی پر مجبور کرے، اسے تین سال تک کسی بھی قسم کی قید اور جرمانہ کی سزا ہوگی۔

دفعہ :۳۴۹

عنوان :طاقت

وضاحت:

کسی شخص پر طاقت استعمال کرنے کا مطلب ہے کہ وہ حرکت، حرکت کی تبدیلی، یا حرکت روکنے کا سبب بنائے، یا کسی چیز کو اس طرح حرکت دے کہ وہ کسی کے جسم یا اس کے پہننے یا لے جانے والی چیز سے رابطہ کرے اور اس کے احساس پر اثر ڈالے، بشرطیکہ یہ عمل تین طریقوں میں سے کسی سے کیا گیا ہو:

۔ اپنی جسمانی طاقت سے

۔ کسی چیز کو اس طرح رکھنے سے کہ حرکت یا روکنے کا عمل بغیر کسی اور کے عمل کے ہو

۔ کسی جانور کو حرکت دینے یا روکنے کے لیے قابو پانا

دفعہ :۳۵۰

عنوان :مجرمانہ طاقت

وضاحت:

جو شخص کسی پر زور دے بغیر، کسی جرم کے لیے، یا جانتے ہوئے کہ یہ زخم، خوف یا پریشانی پیدا کرے گا، کسی پر طاقت استعمال کرے، اسے مجرمانہ طاقت استعمال کرنے والا کہا جائے گا۔

دفعہ :۳۵۱

عنوان :حملہ

وضاحت:

جو شخص کسی اشارے یا تیاری کرے تاکہ کوئی شخص یہ سمجھے کہ وہ مجرمانہ طاقت استعمال کرنے والا ہے، اسے حملہ کرنے والا کہا جائے گا۔

Malik Ansan Ali

دفعہ :۳۵۲

عنوان :بغیر شدید اشتعال کے حملہ یا مجرمانہ طاقت

وضاحت:

جو شخص بغیر شدید اور اچانک اشتعال کے کسی پر حملہ کرے یا مجرمانہ طاقت استعمال کرے، اسے تین ماہ تک کسی بھی قسم کی قید، ایک ہزار پانچ سو روپے تک جرمانہ یا دونوں کی سزا ہو سکتی ہے۔

دفعہ :۳۵۳

عنوان :سرکاری ملازم کے فرائض سے روکنے کے لیے حملہ

وضاحت:

جو شخص کسی سرکاری ملازم پر اس کے فرائض کی انجام دہی کے دوران حملہ کرے یا مجرمانہ طاقت استعمال کرے، اسے دو سال تک کسی بھی قسم کی قید، جرمانہ یا دونوں کی سزا ہو گی۔

دفعہ :۳۵۴

عنوان :عورت کی عصمت پر حملہ یا مجرمانہ طاقت

وضاحت:

جو شخص کسی عورت پر حملہ کرے یا مجرمانہ طاقت استعمال کرے تاکہ اس کی عصمت مجروح ہو، اسے دو سال تک کسی بھی قسم کی قید، جرمانہ یا دونوں کی سزا ہو سکتی ہے۔

دفعہ :۳۵۴

عنوان :عورت کو ننگا کرنے کے لیے حملہ یا مجرمانہ طاقت

وضاحت:

جو شخص کسی عورت پر حملہ کرے یا اسے ننگا کرے اور عوام کے سامنے ظاہر کرے اسے موت کی سزا یا عمر قید کے ساتھ جرمانہ بھی ہو گا۔

دفعہ :۳۵۵

عنوان : شخص کی بے عزتی کے ارادے سے حملہ یا مجرمانہ طاقت، بغیر شدید اشتعال کے

وضاحت:

جو شخص کسی پر حملہ کرے یا مجرمانہ طاقت استعمال کرے تاکہ اس کی بے عزتی کرے، بغیر شدید اور اچانک اشتعال کے، اسے دو سال تک کسی بھی قسم کی قید، جرمانہ یا دونوں کی سزا ہو سکتی ہے۔

دفعہ :۳۵۶

عنوان :کسی شخص کی ملکیت چرا کر لے جانے کی کوشش میں حملہ یا مجرمانہ طاقت

وضاحت:

جو شخص کسی پر حملہ کرے یا مجرمانہ طاقت استعمال کرے تاکہ اس کی ملکیت جو وہ پہن رہا ہو یا ساتھ لے جا رہا ہو چرانے کی کوشش کرے، اسے دو سال تک کسی بھی قسم کی قید،جرمانہ یا دونوں کی سزا ہو سکتی ہے۔

دفعہ :۳۵۷

عنوان :ناجائز قید کی کوشش میں حملہ یا مجرمانہ طاقت

وضاحت:

جو شخص کسی پر حملہ کرے یا مجرمانہ طاقت استعمال کرے تاکہ اسے ناجائز طور پر قید کرنے کی کوشش کرے، اسے ایک سال تک کسی بھی قسم کی قید، تین ہزار روپے تک جرمانہ یا دونوں کی سزا ہو سکتی ہے۔

دفعہ :۳۵۸

عنوان :شدید اشتعال پر حملہ یا مجرمانہ طاقت

وضاحت:

جو شخص کسی پر حملہ کرے یا مجرمانہ طاقت استعمال کرے، جب شدید اور اچانک اشتعال دیا گیا ہو، اسے ایک ماہ تک سادہ قید، چھ سو روپے تک جرمانہ یا دونوں کی سزا ہو سکتی ہے۔

دفعہ :۳۵۹

عنوان :اغوا

وضاحت:

اغوا دو قسم کے ہوتے ہیں :پاکستان سے اغوا اور قانونی سرپرستی سے اغوا۔

دفعہ :۳۶۰

عنوان :پاکستان سے اغوا

وضاحت:

جو شخص کسی فرد کو اس کی یا اس کے قانونی نمائندے کی اجازت کے بغیر پاکستان کی حدود سے باہر لے جائے، اسے پاکستان سے اغوا کرنے والا کہا جائے گا۔

دفعہ :۳۶۱

عنوان :قانونی سرپرستی سے اغوا

وضاحت:

جو شخص چودہ سال سے کم عمر لڑکے، سولہ سال سے کم عمر لڑکی یا کسی ذہنی طور پر کمزور شخص کو اس کے قانونی سرپرست کی اجازت کے بغیر لے جائے، اسے قانونی سرپرستی سے اغوا کرنے والا کہا جائے گا۔

دفعہ :۳۶۲

عنوان :زبردستی لے جانا(اغوا)

وضاحت:

جو شخص کسی کو زبردستی یا دھوکے سے کسی جگہ سے لے جائے، اسے اغوا کرنے والا کہا جائے گا۔

دفعہ :۳۶۳

عنوان :اغوا کی سزا

وضاحت:

جو شخص کسی کو پاکستان سے یا قانونی سرپرستی سے اغوا کرے، اسے سات سال تک کسی بھی قسم کی قید اور جرمانہ کی سزا ہوگی۔

دفعہ :۳۶۴

عنوان :قتل کے ارادے سے اغوا یا زبردستی لے جانا

وضاحت:

جو شخص کسی کو قتل کرنے یا خطرے میں ڈالنے کے لیے اغوا کرے، اسے عمر قید یا دس سال تک سخت قید اور جرمانہ ہو سکتا ہے۔

دفعہ :۳۶۴-الف

عنوان :چودہ سال سے کم عمر کے شخص کا اغوا

وضاحت:

جو شخص چودہ سال سے کم عمر کے فرد کو اغوا کرے تاکہ اسے قتل، شدید زخم، غلامی یا جنسی استحصال کے لیے استعمال کرے، اسے موت، عمر قید یا سات سے چودہ سال تک سخت قید کی سزا ہوگی۔

دفعہ :۳۶۵

عنوان :شخص کو خفیہ اور ناجائز طور پر قید کرنے کے ارادے سے اغوا

وضاحت:

جو شخص کسی کو اس ارادے سے اغوا کرے کہ وہ اسے خفیہ اور ناجائز طور پر قید کرے، اسے سات سال تک کسی بھی قسم کی قید اور جرمانہ کی سزا ہوگی۔

Malik Ahsan Ali

دفعہ :۳۶۵-الف

عنوان :جائیداد یا قیمتی چیز کے لیے اغوا

وضاحت:

جو شخص کسی کو اغوا کرے تاکہ اس سے یا متعلقہ شخص سے کوئی جائیداد، قیمتی چیز یا دیگر مطالبات پورے کرائے، اسے موت یا عمر قید اور جائیداد ضبط کی سزا ہوگی۔

دفعہ :۳۶۵-ب

عنوان :عورت کو شادی یا جنسی استحصال کے لیے اغوا

وضاحت:

جو شخص کسی عورت کو اس ارادے سے اغوا کرے کہ وہ اسے زبردستی شادی پر مجبور کرے یا جنسی تعلق میں ملوث کرے، اسے عمر قید اور جرمانہ کی سزا ہوگی۔

دفعہ :۳۶۶-الف

عنوان :نابالغ لڑکی کا اغوا

وضاحت:

جو شخص کسی نابالغ لڑکی(۱۸ سال سے کم) کو اغوا کرے تاکہ اسے جنسی استحصال یا کسی دوسرے غیر قانونی عمل کے لیے مجبور کرے، اسے دس سال تک قید اور جرمانہ کی سزا ہوگی۔

دفعہ :۳۶۶-ب

عنوان :غیر ملکی ملک سے لڑکی کا درآمد کرنا

وضاحت:

جو شخص کسی لڑکی(۲۱سال سے کم) کو غیر ملکی ملک سے پاکستان لائے تاکہ اسے جنسی استحصال کے لیے مجبور کرے، اسے دس سال تک قید اور جرمانہ کی سزا ہوگی۔

دفعہ :۳۶۷

عنوان :اغوا یا زبردستی لے جانا تاکہ شدید زخم، غلامی وغیرہ کا نشانہ بنایا جائے

وضاحت:

جو شخص کسی کو اغوا کرے تاکہ اسے شدید زخم، غلامی یا دیگر نقصان پہنچے، اسے دس سال تک کسی بھی قسم کی قید اور جرمانہ کی سزا ہوگی۔

Malik Ahsan Ali

دفعہ :۳۶۷-الف

عنوان :کسی شخص کو غیر فطری خواہش کے لیے اغوا یا زبردستی لے جانا

وضاحت:

جو شخص کسی کو اغوا کرے تاکہ اسے کسی شخص کی غیر فطری خواہش کے لیے استعمال کیا جائے، یا جانتے ہوئے کہ یہ ممکن ہے، اسے موت یا پچیس سال تک سخت قید اور جرمانہ کی سزا ہو گی۔

دفعہ :۳۶۸

عنوان :اغوا شدہ یا زبردستی لے جانے والے شخص کو ناجائز طور پر چھپانا یا قید کرنا

وضاحت:

جو شخص جانتے ہوئے کسی اغوا شدہ یا زبردستی لے جانے والے شخص کو چھپائے یا قید کرے، اسے اس کے اغوا یا زبردستی لے جانے کے مساوی سزا دی جائے گی۔

دفعہ :۳۶۹

عنوان :دس سال سے کم عمر کے بچے کو اغوا یا زبردستی لے جانا تاکہ اس کی ملکیت چرا لی جائے

وضاحت:

جو شخص دس سال سے کم عمر بچے کو اغوا کرے تاکہ اس کی ملکیت غیر قانونی طور پر حاصل کرے، اسے سات سال تک قید اور جرمانہ کی سزا ہو گی۔

دفعہ :۳۷۰

عنوان :کسی کو غلام کے طور پر خریدنا یا بیچنا

وضاحت:

جو شخص کسی کو غلام کے طور پر لائے، لے جائے، خریدے، بیچے، قبول کرے یا رضامندی کے بغیر رکھے، اسے سات سال تک قید اور جرمانہ کی سزا ہو گی۔

دفعہ :۳۷۱

عنوان :غلاموں کے کاروبار میں عادی

وضاحت:

جو شخص غلاموں کے کاروبار میں عادی ہو، اسے عمر قید یا دس سال تک کسی بھی قسم کی قید اور جرمانہ کی سزا ہو گی۔

دفعہ :۳۷۱-الف

عنوان :جسم فروشی کے مقصد کے لیے کسی کو بیچنا

وضاحت:

جو شخص کسی کو جسم فروشی یا غیر قانونی و غیر اخلاقی مقصد کے لیے بیچے یا استعمال کرے، اسے پچیس سال تک قید اور جرمانہ کی سزا ہو گی۔

Malik Ahsan Ali

دفعہ :۳۷۱-ب

عنوان :جسم فروشی کے مقصد کے لیے کسی کو خریدنا

وضاحت:

جو شخص کسی کو جسم فروشی یا غیر قانونی و غیر اخلاقی مقصد کے لیے خریدے یا رکھے، اسے پچیس سال تک قید اور جرمانہ کی سزا ہو گی۔

دفعہ :۳۷۲

عنوان :نابالغ کو جسم فروشی کے مقصد کے لیے بیچنا

وضاحت:

یہ **دفعہ ۱۹۷۹** کے ہدود قوانین کے تحت منسوخ کر دی گئی ہے۔

دفعہ :۳۷۳

عنوان :نابالغ کو جسم فروشی کے مقصد کے لیے خریدنا

وضاحت:

یہ **دفعہ ۱۹۷۹** کے ہدود قوانین کے تحت منسوخ کر دی گئی ہے۔

دفعہ :۳۷۴

عنوان :غیر قانونی جبری مشقت

وضاحت:

(۱)جو شخص کسی کو اس کی مرضی کے خلاف کام کرنے پر مجبور کرے، اسے پانچ سال تک قید یا جرمانہ یا دونوں کی سزا ہو گی۔

(۲)جو شخص جنگی قیدی یا محفوظ فرد کو پاکستانی فوج میں خدمت کرنے پر مجبور کرے، اسے ایک سال تک قید کی سزا ہو گی۔

دفعہ :۳۷۵

عنوان :زنا بالجبر(ریپ)

وضاحت:

جو مرد کسی عورت کے ساتھ درجِ ذیل حالات میں جنسی تعلق قائم کرے:

۱۔عورت کی مرضی کے خلاف؛

۲۔عورت کی رضامندی کے بغیر؛

۳۔خوف، دھمکی یا نقصان کے اندیشے کے تحت حاصل کی گئی رضامندی کے ذریعے؛

۴۔جب مرد عورت کا شوہر نہ ہو اور عورت غلط فہمی میں مبتلا ہو؛

۵۔جب عورت کی عمر سولہ برس سے کم ہو؛

تو ایسا مرد **زنا بالجبر** کا مرتکب تصور کیا جائے گا۔

Malik Ahsan Ali

دفعہ :۳۷۶

عنوان :ریپ کی سزا

وضاحت:

(۱)ریپ کرنے والے کو موت یا دس سے پچیس سال تک قید اور جرمانہ کی سزا ہو گی۔
(۲) اگر دو یا زیادہ مل کر ریپ کریں، ہر ایک کو موت یا عمر قید کی سزا ہو گی۔

دفعہ :۳۷۷

عنوان :غیر فطری جنسی فعل

وضاحت:

جو شخص کسی مرد، عورت یا جانور کے ساتھ غیر فطری جنسی تعلق کرے، اسے عمر قید یا دو سے دس سال تک قید اور جرمانہ کی سزا ہو گی۔

دفعہ :۳۷۸

عنوان :چوری

وضاحت:

جو شخص کسی کی ملکیت سے اس کی رضا کے بغیر غیر قانونی طور پر کوئی قابل حرکت چیز لے جائے، وہ چوری کا مرتکب ہو گا۔

دفعہ :۳۷۹

عنوان :چوری کی سزا

وضاحت:

جو شخص چوری کرے، اسے تین سال تک قید، جرمانہ یا دونوں کی سزا ہو گی۔

دفعہ :۳۸۰

عنوان :رہائش یا تحفظ کے لیے جگہ میں چوری

وضاحت:

جو شخص کسی رہائشی عمارت، خیمہ یا جہاز میں چوری کرے، اسے سات سال تک قید اور جرمانہ کی سزا ہو گی۔

دفعہ :۳۸۱

عنوان :نوکر یا ملازم کے ذریعہ چوری

وضاحت:

جو شخص ملازم ہو یا نوکر ہو اور اپنے مالک کی ملکیت سے چوری کرے، اسے سات سال تک قید اور جرمانہ کی سزا ہو گی۔

Malik Ahsan Ali

دفعہ :۳۸۱-الف

عنوان :گاڑی کی چوری

وضاحت:

جو شخص کسی گاڑی، موٹر سائیکل، سکوٹر یا ٹریکٹر کی چوری کرے، اسے سات سال تک قید اور گاڑی کی قیمت تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔

دفعہ :۳۸۲

عنوان :چوری کے دوران قتل یا زخمی کرنے کی تیاری

وضاحت:

جو شخص چوری کے دوران کسی کو زخمی، خوفزدہ یا قابو پانے کے لیے تیاری کرے، اسے دس سال تک سخت قید اور جرمانہ کی سزا ہو گی۔

دفعہ :۳۸۳

عنوان :بھتہ خوری

وضاحت:

جو شخص کسی کو خوف دلا کر غیر قانونی طور پر کوئی جائیداد یا قیمتی چیز حاصل کرے، وہ بھتہ خوری کرے گا۔

دفعہ :۳۸۴

عنوان :بھتہ خوری کی سزا

وضاحت:

جو شخص بھتہ خوری کرے، اسے تین سال تک قید، جرمانہ یا دونوں کی سزا ہو گی۔

دفعہ :۳۸۵

عنوان :بھتہ خوری کے لیے خوف دلا کر مجبور کرنا

وضاحت:

جو شخص بھتہ خوری کے لیے کسی کو خوف دلا کر مجبور کرے، اسے دو سال تک قید، جرمانہ یا دونوں کی سزا ہو گی۔

دفعہ :۳۸۶

عنوان :موت یا شدید زخم کے خوف سے بھتہ خوری

وضاحت:

جو شخص کسی کو موت یا شدید زخم کے خوف سے بھتہ خوری کرے، اسے دس سال تک قید اور جرمانہ کی سزا ہو گی۔

دفعہ :۳۸۷

عنوان :بھتہ خوری کے لیے موت یا شدید زخم کے خوف میں ڈالنا

وضاحت:

جو شخص بھتہ خوری کے لیے کسی کو موت یا شدید زخم کے خوف میں ڈالے، اسے سات سال تک قید اور جرمانہ کی سزا ہو گی۔

Malik Ahsan Ali

دفعہ :۳۸۸

عنوان :موت یا عمر قید کے قابل جرم کے الزام سے بھتہ خوری

وضاحت:

جو شخص کسی پر موت یا عمر قید کے جرم کا الزام لگا کر بھتہ خوری کرے، اسے دس سال تک قید اور جرمانہ کی سزا ہو گی، اور اگر جرم **دفعہ :۳۷۷** کے تحت ہو، تو عمر قید ہو سکتی ہے۔

دفعہ :۳۸۹

عنوان :الزام کے خوف سے بھتہ خوری

وضاحت:

جو شخص کسی پر الزام کے خوف سے بھتہ خوری کرے، اسے دس سال تک قید اور جرمانہ کی سزا ہو گی، اور اگر جرم **دفعہ :۳۷۷** کے تحت ہو، تو عمر قید ہو سکتی ہے۔

باب :۱۷

عنوانِ باب :املاک کے خلاف جرائم - ڈکیتی اور ڈاکو

دفعہ :۳۹۰

عنوان :ڈکیتی

وضاحت:

ہر ڈکیتی میں یا تو چوری ہوتی ہے یا زبردستی وصولی۔

چوری کی صورت میں :چوری "ڈکیتی "کہلائے گی اگر چوری کرنے، چوری کے دوران یا چوری شدہ جائیداد لے جانے یا لے جانے کی کوشش کے دوران، ملزم جان بوجھ کر کسی کو موت، نقصان، غیر قانونی پابندی یا فوری موت، فوری نقصان یا فوری غیر قانونی پابندی کا خوف دلائے۔

زبردستی وصولی کی صورت میں :زبردستی وصولی "ڈکیتی "کہلائے گی اگر ملزم، جب زبردستی وصولی کر رہا ہو، خوف دلا کر، فوری موت، نقصان یا غیر قانونی پابندی کا ڈرا کر کسی سے وصولی کرائے۔

دفعہ :۳۹۱

عنوان :ڈاکو

وضاحت:

جب پانچ یا زائد افراد مل کر ڈکیتی کریں یا اس کی کوشش کریں، یا موجود افراد کی تعداد پانچ یا زائد ہو جو اس میں شریک ہوں یا مدد کریں، تو ہر شریک شخص "ڈاکو "کہلائے گا۔

دفعہ :۳۹۲

عنوان :ڈکیتی کی سزا

Malik Ahsan Ali

وضاحت:
جو بھی ڈکیتی کرے، اسے کم از کم تین سال اور زیادہ سے زیادہ دس سال سخت قید اور جرمانہ کی سزا دی جائے گی؛ اگر ڈکیتی ہائی وے پر ہوئی ہو تو قید چودہ سال تک بڑھائی جا سکتی ہے۔

دفعہ :۳۹۳
عنوان :ڈکیتی کی کوشش
وضاحت:
جو بھی ڈکیتی کی کوشش کرے، اسے سات سال تک سخت قید اور جرمانہ کی سزا دی جائے گی۔

دفعہ :۳۹۴
عنوان :ڈکیتی کے دوران نقصان پہنچانا
وضاحت:
اگر ڈکیتی کے دوران یا کوشش کے دوران کوئی نقصان پہنچائے، تو وہ اور شریک تمام افراد عمر قید یا چار سے دس سال تک قید اور جرمانہ کی سزا کے مستحق ہوں گے۔

دفعہ :۳۹۵
عنوان :ڈاکو کی سزا
وضاحت:
جو بھی ڈاکو کرے، اسے عمر قید یا چار سے دس سال تک قید اور جرمانہ کی سزا دی جائے گی۔

دفعہ :۳۹۶
عنوان :قتل کے ساتھ ڈاکو
وضاحت:
اگر پانچ یا زائد افراد کے درمیان ڈاکوئی کے دوران کوئی قتل کرے، تو ہر شریک کو موت، عمر قید یا چار سے دس سال تک قید اور جرمانہ کی سزا دی جائے گی۔

دفعہ :۳۹۷
عنوان :ڈکیتی یا ڈاکوئی کے دوران قتل یا شدید نقصان کی کوشش
وضاحت:
اگر ڈکیتی یا ڈاکوئی کے دوران کسی جان لیوا ہتھیار کا استعمال ہو یا کسی کو شدید نقصان پہنچایا جائے یا قتل یا شدید نقصان کی کوشش کی جائے، تو سزا کم از کم سات سال قید ہوگی۔

Malik Ahsan Ali

دفعہ :۳۹۸

عنوان :ہتھیار سے مسلح ہو کر ڈکیتی یا ڈاکوئی کی کوشش

وضاحت:

اگر ڈکیتی یا ڈاکوئی کی کوشش کے دوران ملزم کسی جان لیوا ہتھیار سے مسلح ہو، تو سزا کم از کم سات سال قید ہوگی۔

دفعہ :۳۹۹

عنوان :ڈاکوئی کے لئے تیاری کرنا

وضاحت:

جو بھی ڈاکوئی کے لئے تیاری کرے، اسے دس سال تک سخت قید اور جرمانہ کی سزا دی جائے گی۔

دفعہ :۴۰۰

عنوان :ڈاکو گروہ سے تعلق رکھنے کی سزا

وضاحت:

جو بھی اس قانون کے بعد کسی ڈاکو گروہ سے تعلق رکھے، اسے عمر قید یا دس سال تک سخت قید اور جرمانہ کی سزا دی جائے گی۔

دفعہ :۴۰۱

عنوان :چور گروہ سے تعلق رکھنے کی سزا

وضاحت:

جو بھی اس قانون کے بعد کسی چور گروہ سے تعلق رکھے، جو عادتاً چوری یا ڈکیتی کرے، اسے سات سال تک سخت قید اور جرمانہ کی سزا دی جائے گی۔

دفعہ :۴۰۲

عنوان :ڈاکوئی کرنے کے لئے اجتماع

وضاحت:

جو بھی اس قانون کے بعد پانچ یا زائد افراد میں شامل ہو کر ڈاکوئی کے مقصد کے لیے اجتماع کرے، اسے سات سال تک سخت قید اور جرمانہ کی سزا دی جائے گی۔

دفعہ :۴۰۲-الف

عنوان :ہائی جیکنگ

وضاحت:

جو بھی کسی ہوائی جہاز پر زبردستی یا دھمکی سے قبضہ کرے یا اس پر کنٹرول کرے، وہ ہائی جیکنگ کرے گا۔

دفعہ :۴۰۲-ب

عنوان :ہائی جیکنگ کی سزا

Malik Ahsan Ali

وضاحت:
جو بھی ہائی جیکنگ کرے، سازش کرے، کوشش کرے یا اس میں معاونت کرے، اسے موت یا عمر قید، اور جائیداد ضبط یا جرمانہ کی سزا دی جائے گی۔

باب :۱۷
عنوانِ باب :املاک کے خلاف جرائم – ہائی جیکنگ

دفعہ :۴۰۲-پ
عنوان :ہائی جیکنگ میں معاونت یا پناہ دینے کی سزا
وضاحت:
جو بھی جان بوجھ کر کسی ایسے شخص کو پناہ دے جو ہائی جیکنگ کرنے والا ہو، کر چکا ہو، یا اس میں معاونت کر رہا ہو، یا کسی ایسے شخص کو اپنے زیرِ قبضہ یا کنٹرول جگہ پر جمع یا ملاقات کرنے دے، اسے موت یا عمر قید اور جرمانہ کی سزا دی جائے گی۔

باب :۱۷
عنوانِ باب :املاک کے خلاف جرائم – املاک کی غیر قانونی منتقلی

دفعہ :۴۰۳
عنوان :املاک کی غیر قانونی منتقلی
وضاحت:
جو بھی جان بوجھ کر کسی متحرک جائیداد کو اپنے استعمال کے لیے منتقل کرے یا ناجائز طور پر حاصل کرے، اسے دو سال تک قید یا جرمانہ، یا دونوں کی سزا دی جائے گی۔

دفعہ :۴۰۴
عنوان :مرحوم کے قبضے میں جائیداد کی غیر قانونی منتقلی
وضاحت:
جو بھی جان بوجھ کر کسی مرحوم کی جائیداد، جو مرحوم کے وفات کے وقت اس کے قبضے میں تھی، غیر قانونی طور پر اپنے استعمال کے لیے منتقل کرے اسے تین سال تک قید اور جرمانہ، اور اگر مرحوم کے وقت وہ ملازم یا نوکر تھا تو سات سال تک قید اور جرمانہ کی سزا دی جائے گی۔

باب :۱۷

عنوانِ باب :املاک کے خلاف جرائم – اعتماد کی خلاف ورزی

دفعہ :۴۰۵

عنوان :اعتماد کی خلاف ورزی

وضاحت:

جو بھی کسی جائیداد کے اعتماد میں رکھا گیا ہو، یا کسی جائیداد پر قبضے کا اختیار رکھتا ہو، اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرے یا کسی قانون یا معاہدے کے خلاف استعمال کرے، یا کسی اور کو ایسا کرنے دے، وہ "اعتماد کی خلاف ورزی "کرے گا۔

دفعہ :۴۰۶

عنوان :اعتماد کی خلاف ورزی کی سزا

وضاحت:

جو بھی اعتماد کی خلاف ورزی کرے، اسے سات سال تک قید یا جرمانہ، یا دونوں کی سزا دی جائے گی۔

دفعہ :۴۰۷

عنوان : کیریئر، وارفنجر یا گودام رکھنے والے کے ذریعہ اعتماد کی خلاف ورزی

وضاحت:

جو بھی کیریئر، وارفنجر یا گودام رکھنے والے کی حیثیت سے جائیداد پر اعتماد کی خلاف ورزی کرے، اسے سات سال تک قید اور جرمانہ کی سزا دی جائے گی۔

دفعہ :۴۰۸

عنوان :کلرک یا نوکر کے ذریعہ اعتماد کی خلاف ورزی

وضاحت:

جو بھی کلرک یا نوکر کے طور پر کسی جائیداد پر اعتماد کی خلاف ورزی کرے، اسے سات سال تک قید اور جرمانہ کی سزا دی جائے گی۔

دفعہ :۴۰۹

عنوان :سرکاری ملازم، بینکر، تاجر یا ایجنٹ کے ذریعہ اعتماد کی خلاف ورزی

وضاحت:

جو بھی کسی سرکاری ملازم، بینکر، تاجر، فیکٹر، بروکر، وکیل یا ایجنٹ کے طور پر جائیداد پر اعتماد کی خلاف ورزی کرے، اسے عمر قید یا دس سال تک قید اور جرمانہ کی سزا دی جائے گی۔

Malik Ahsan Ali

باب :۱۷

عنوانِ باب :املاک کے خلاف جرائم – چوری شدہ جائیداد کی وصولی

دفعہ :۴۱۰

عنوان :چوری شدہ جائیداد

وضاحت:

وہ جائیداد جو چوری، زبردستی وصولی، ڈکیتی یا اعتماد کی خلاف ورزی سے منتقل کی گئی ہو، چوری شدہ جائیداد کہلائے گی، چاہے یہ پاکستان کے اندر یا باہر منتقل ہوئی ہو۔ اگر بعد میں وہ جائز طور پر کسی کے قبضے میں آ جائے، تو وہ چوری شدہ جائیداد نہیں رہے گی۔

دفعہ :۴۱۱

عنوان :چوری شدہ جائیداد کی غیر قانونی وصولی

وضاحت:

جو بھی جان بوجھ کر یا معقول شک کی بنیاد پر چوری شدہ جائیداد وصول یا رکھے، اسے تین سال تک قید یا جرمانہ، یا دونوں کی سزا دی جائے گی۔

دفعہ :۴۱۲

عنوان :ڈکیتی میں استعمال شدہ چوری شدہ جائیداد کی وصولی

وضاحت:

جو بھی جان بوجھ کر یا معقول شک کی بنیاد پر کسی چوری شدہ جائیداد کو وصول کرے، جسے ڈکیتی میں حاصل کیا گیا ہو یا کسی ڈاکو گروہ سے حاصل کیا گیا ہو، اسے عمر قید یا دس سال تک سخت قید اور جرمانہ کی سزا دی جائے گی۔

دفعہ :۴۱۳

عنوان :عادتاً چوری شدہ جائیداد کا لین دین

وضاحت:

جو بھی عادتاً چوری شدہ جائیداد وصول یا اس میں لین دین کرے، اسے عمر قید یا دس سال تک قید اور جرمانہ کی سزا دی جائے گی۔

دفعہ :۴۱۴

عنوان :چوری شدہ جائیداد چھپانے میں معاونت

وضاحت:

جو بھی جان بوجھ کر یا معقول شک کی بنیاد پر چوری شدہ جائیداد چھپانے یا ضائع کرنے میں معاونت کرے، اسے تین سال تک قید یا جرمانہ، یا دونوں کی سزا دی جائے گی۔

باب :۱۷

عنوانِ باب :املاک کے خلاف جرائم – دھوکہ دہی

دفعہ :۴۱۵

عنوان :دھوکہ دہی

وضاحت:

جو بھی کسی کو دھوکہ دے کر کسی جائیداد کی منتقلی کرائے یا کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے پر آمادہ کرے، جس سے کسی کو جسمانی، ذہنی، شہرت یا مالی نقصان پہنچے یا پہنچنے کا امکان ہو، وہ "دھوکہ دہی "کرے گا۔

دفعہ :۴۱۶

عنوان : شخص بن کر دھوکہ دہی

وضاحت:

جو بھی کسی دوسرے شخص کا بہروپ دھار کر دھوکہ دے، اسے "شخص بن کر دھوکہ دہی "کہا جائے گا۔

دفعہ :۴۱۷

عنوان :دھوکہ دہی کی سزا

وضاحت:

جو بھی دھوکہ دے، اسے ایک سال تک قید یا جرمانہ، یا دونوں کی سزا دی جائے گی۔

دفعہ :۴۱۸

عنوان :دھوکہ دہی سے کسی کی غیر قانونی مالی نقصان کی نیت

وضاحت:

جو بھی دھوکہ دے اور جانتا ہو کہ کسی جس کی مفاد کی حفاظت قانون یا معاہدے کے تحت اس پر واجب تھی، غیر قانونی نقصان پہنچ سکتا ہے، اسے تین سال تک قید یا جرمانہ، یا دونوں کی سزا دی جائے گی۔

دفعہ :۴۱۹

عنوان : شخص بن کر دھوکہ دہی کی سزا

وضاحت:

جو بھی شخص بن کر دھوکہ دے، اسے سات سال تک قید یا جرمانہ، یا دونوں کی سزا دی جائے گی۔

Malik Ahsan Ali

دفعہ :۴۲۰

عنوان :دھوکہ دے کر جائیداد کی غیر قانونی منتقلی

وضاحت:

جو بھی دھوکہ دے کر کسی کو جائیداد دینے یا کسی قابل قدر کاغذ یا سیکورٹی بنانے، بدلنے یا ختم کرنے پر آمادہ کرے، اسے سات سال تک قید اور جرمانہ کی سزا دی جائے گی۔

باب :۱۷

عنوانِ باب :املاک کے خلاف جرائم – دھوکہ دہی والے اعمال اور املاک کی غیر قانونی ہٹانے

دفعہ :۴۲۱

عنوان :قرض داروں میں تقسیم روکنے کے لیے جائیداد کی غیر قانونی منتقلی یا چھپانا

وضاحت:

جو بھی جان بوجھ کر یا دھوکہ دہی سے کسی جائیداد کو منتقل، چھپائے یا کسی کو دے، بغیر مناسب معاوضے کے، اس کا مقصد یا امکان ہو کہ وہ قرض داروں میں قانونی تقسیم کو روکے، اسے دو سال تک قید یا جرمانہ، یا دونوں کی سزا دی جائے گی۔

دفعہ :۴۲۲

عنوان :قرض کی وصولی میں دھوکہ دہی یا غیر قانونی رکاوٹ

وضاحت:

جو بھی جان بوجھ کر یا دھوکہ دہی سے کسی قرض یا مطالبہ کو قانون کے مطابق قرض کی ادائیگی کے لیے دستیاب ہونے سے روکے، اسے دو سال تک قید یا جرمانہ، یا دونوں کی سزا دی جائے گی۔

دفعہ :۴۲۳

عنوان :جھوٹی تصریح کے ساتھ منتقلی کا عمل یا دستاویز پر دستخط

وضاحت:

جو بھی جان بوجھ کر یا دھوکہ دہی سے کسی دستاویز یا تحریری سند پر دستخط کرے یا شامل ہو جو جائیداد کی منتقلی یا کسی چارج کے لیے ہو، اور جس میں معاوضے یا حقیقی فائدہ پانے والے شخص سے متعلق جھوٹی معلومات ہو، اسے دو سال تک قید یا جرمانہ، یا دونوں کی سزا دی جائے گی۔

دفعہ :۴۲۴

عنوان :جائیداد کی دھوکہ دہی یا غیر قانونی ہٹانے یا چھپانے

وضاحت:

جو بھی کسی جائیداد کو جان بوجھ کر یا دھوکہ دہی سے چھپائے، ہٹائے، یا کسی کی مدد کرے، یا اپنے دعوے یا مطالبہ کو چھوڑ دے، اسے دو سال تک قید یا جرمانہ، یا دونوں کی سزا دی جائے گی۔

باب :۱۷

عنوانِ باب :املاک کے خلاف جرائم - نقصان پہنچانے کے اعمال

دفعہ :۴۲۵

عنوان :نقصان پہنچانا

وضاحت:

جو بھی جان بوجھ کر یا یہ جان کر کہ نقصان پہنچ سکتا ہے، کسی جائیداد کو تباہ کرے، یا اس کی حالت یا قیمت کو کم کرے، یا اسے نقصان پہنچائے، وہ نقصان پہنچانا کرے گا۔

دفعہ :۴۲۶

عنوان :نقصان پہنچانے کی سزا

وضاحت:

جو بھی نقصان پہنچائے، اسے تین ماہ تک قید یا جرمانہ، یا دونوں کی سزا دی جائے گی۔

دفعہ :۴۲۷

عنوان :پچاس روپے یا زیادہ کے نقصان کے ساتھ نقصان پہنچانا

وضاحت:

جو بھی نقصان پہنچائے اور نقصان پچاس روپے یا اس سے زیادہ ہو، اسے دو سال تک قید یا جرمانہ، یا دونوں کی سزا دی جائے گی۔

دفعہ :۴۲۸

عنوان :دس روپے یا اس سے زیادہ کی قیمت والے جانور کو مارنے یا نقصان پہنچانے سے نقصان پہنچانا

وضاحت:

جو بھی دس روپے یا اس سے زیادہ قیمت کے جانور کو مارے، زہر دے، معذور کرے یا ناقابل استعمال کرے، اسے دو سال تک قید یا جرمانہ، یا دونوں کی سزا دی جائے گی۔

دفعہ :۴۲۹

عنوان :کسی قیمتی جانور یا پچاس روپے یا زیادہ قیمت والے جانور کو نقصان پہنچانا

Malik Ahsan Ali

وضاحت:

،جو بھی ہاتھی، اونٹ، گھوڑا، خچر، بھینس، بیل، گائے یا آکس یا پچاس روپے یا اس سے زیادہ قیمت والے کسی جانور کو مارے، زہر دے یا معذور کرے اسے پانچ سال تک قید یا دونوں کی سزا دی جائے گی۔

دفعہ :۴۳۰

عنوان :آبپاشی کے کام کو نقصان پہنچانا یا پانی کو غیر قانونی طور پر موڑنا

وضاحت:

جو بھی کسی عمل سے پانی کی فراہمی کو کم کرے یا نقصان پہنچائے، چاہے انسانی، حیوانی، یا زرعی مقاصد کے لیے ہو، اسے پانچ سال تک قید یا جرمانہ، یا دونوں کی سزا دی جائے گی۔

دفعہ :۴۳۱

عنوان :عوامی سڑک، پل، دریا یا نالی کو نقصان پہنچانا

وضاحت:

جو بھی کسی عوامی راستے، پل، قابلِ نیویگیشن دریا یا نالی کو نقصان پہنچائے یا اسے کم محفوظ بنائے، اسے پانچ سال تک قید یا جرمانہ، یا دونوں کی سزا دی جائے گی۔

دفعہ :۴۳۲

عنوان :عوامی نالی میں رکاوٹ یا پانی کے سیلاب کے ذریعے نقصان پہنچانا

وضاحت:

جو بھی کسی عوامی نالی میں رکاوٹ یا سیلاب پیدا کرے، جس سے نقصان یا چوٹ پہنچے، اسے پانچ سال تک قید یا جرمانہ، یا دونوں کی سزا دی جائے گی۔

دفعہ :۴۳۳

عنوان :روشنی کے مینار یا سم مارکی کو نقصان پہنچانا

وضاحت:

جو بھی کسی روشنی کے مینار، سم مارکی، بوی یا رہنمائی کے لیے رکھے گئے کسی آلے کو تباہ یا کم مفید کرے، اسے سات سال تک قید یا جرمانہ، یا دونوں کی سزا دی جائے گی۔

دفعہ :۴۳۴

عنوان :عوامی اتھارٹی کے ذریعہ مقرر کردہ نشان کو نقصان پہنچانا

Malik Ahsan Ali

وضاحت:
جو بھی کسی عوامی اتھارٹی کے مقرر کردہ نشان کو تباہ یا کم مفید کرے، اسے ایک سال تک قید یا جرمانہ، یا دونوں کی سزا دی جائے گی۔

دفعہ :۴۳۵
عنوان :آگ یا دھماکہ خیز مواد کے ذریعے نقصان پہنچانا
وضاحت:
جو بھی آگ یا دھماکہ خیز مواد کے ذریعے نقصان پہنچائے، جس سے جائیداد کی قیمت ایک سو روپے یا زرعی پیداوار کی قیمت دس روپے یا زیادہ ہو اسے دو سے سات سال تک قید اور جرمانہ کی سزا دی جائے گی۔
دفعہ :۴۳۶
عنوان :مکان یا عبادت گاہ کو تباہ کرنے کی نیت سے نقصان پہنچانا
وضاحت:
جو بھی آگ یا دھماکہ خیز مواد سے کسی مکان، عبادت گاہ یا انسانی رہائش یا جائیداد کے ذخیرے کو تباہ کرنے کی نیت رکھے، اسے عمر قید یا تین سے دس سال تک قید اور جرمانہ کی سزا دی جائے گی۔

دفعہ :۴۳۷
عنوان :بیس ٹن یا زیادہ بوجھ والی کشتی کو نقصان پہنچانے کی نیت سے نقصان پہنچانا
وضاحت:
جو بھی کسی کشتی یا بیس ٹن یا زیادہ بوجھ والی کشتی کو تباہ یا غیر محفوظ کرے، اسے دس سال تک قید اور جرمانہ کی سزا دی جائے گی۔

دفعہ :۴۳۸
عنوان :دفعہ :۴۳۷ کے مطابق آگ یا دھماکہ خیز مواد سے نقصان پہنچانے کی سزا
وضاحت:
جو بھی آگ یا دھماکہ خیز مواد سے **دفعہ :۴۳۷** کے مطابق نقصان پہنچائے یا کرنے کی کوشش کرے، اسے عمر قید یا دس سال تک قید اور جرمانہ کی سزا دی جائے گی۔

دفعہ :۴۳۹
عنوان :چوری یا غیر قانونی جائیداد کی نیت سے کشتی کو ساحل پر لے جانے کی سزا
وضاحت:
جو بھی جان بوجھ کر کسی کشتی کو ساحل پر لے جائے، تاکہ اس میں موجود جائیداد چوری یا ناجائز طور پر حاصل کی جائے، اسے دس سال تک قید اور جرمانہ کی سزا دی جائے گی۔

Malik Ahsan Ali

باب :۱۷

عنوانِ باب :املاک کے خلاف جرائم - نقصان پہنچانے کے اعمال

دفعہ :۴۴۰

عنوان :نقصان پہنچانا جب موت یا چوٹ پہنچانے کی تیاری کی گئی ہو

وضاحت:

جو بھی کسی شخص کو موت، چوٹ، ناجائز قید، یا موت، چوٹ یا ناجائز قید کے خوف کے لیے تیاری کر کے نقصان پہنچائے، اسے پانچ سال تک قید اور جرمانہ کی سزا دی جائے گی۔

باب :۱۷

عنوانِ باب :املاک کے خلاف جرائم - غیر قانونی داخلہ

دفعہ :۴۴۱

عنوان :غیر قانونی داخلہ

وضاحت:

جو بھی کسی دوسرے کی ملکیت میں داخل ہو کر جرم کرنے، یا مالک کو دھمکانے، توہین کرنے یا پریشان کرنے کی نیت رکھے، یا قانوناً داخل ہونے کے بعد غیر قانونی طور پر وہاں رہے، وہ "غیر قانونی داخلہ "کرے گا۔

دفعہ :۴۴۲

عنوان :گھر میں غیر قانونی داخلہ

وضاحت:

جو بھی کسی انسانی رہائش، عبادت گاہ، یا جائیداد کے ذخیرے میں داخل ہو یا رہے، وہ "گھر میں غیر قانونی داخلہ "کرے گا۔

دفعہ :۴۴۳

عنوان :چھپ کر گھر میں غیر قانونی داخلہ

وضاحت:

جو بھی کسی ایسے شخص کو چھپاتے ہوئے گھر میں غیر قانونی داخلہ کرے، جس کا حق ہو کہ وہ داخلے کو روکے یا خارج کرے، وہ "چھپ کر گھر میں غیر قانونی داخلہ "کرے گا۔

Malik Ahsan Ali

دفعہ :۴۴۴

عنوان :رات کے وقت چھپ کر گھر میں غیر قانونی داخلہ

وضاحت:

جو بھی سورج غروب کے بعد اور طلوع کے قبل چھپ کر گھر میں داخل ہو، وہ "رات کے وقت چھپ کر گھر میں غیر قانونی داخلہ "کرے گا۔

دفعہ :۴۴۵

عنوان :گھر توڑنا

وضاحت:

جو بھی چھت یا گھر کے کسی حصے میں چھڑپ کرنے کے لیے درج ذیل چھ طریقوں میں سے کسی کا استعمال کرے، یا جرم کے بعد انہی طریقوں سے باہر نکلے، وہ "گھر توڑنے "کا مرتکب ہو گا۔

خود یا مددگار کے ذریعے بنائی گئی راہ سے داخل یا نکلنا۔

کسی راہ سے داخل یا نکلنا جو انسان کے داخلے کے لیے نہ ہو، یا دیوار پر چڑھ کر۔

کسی راہ سے داخل یا نکلنا جو کھولنا مقصود نہ ہو، لیکن داخلے کے لیے کھول دی گئی ہو۔

کسی تالا کھول کر داخل یا نکلنا۔

کسی شخص پر حملہ یا دھمکی دے کر داخل یا نکلنا۔

کسی بند راہ سے داخل یا نکلنا جو خود یا مددگار نے بند کی ہو۔

دفعہ :۴۴۶

عنوان :رات کے وقت گھر توڑنا

وضاحت:

جو بھی سورج غروب کے بعد اور طلوع کے قبل گھر توڑے، وہ "رات کے وقت گھر توڑنے "کا مرتکب ہو گا۔

دفعہ :۴۴۷

عنوان :غیر قانونی داخلے کی سزا

وضاحت:

جو بھی غیر قانونی داخلہ کرے، اسے تین ماہ تک قید، پندرہ سو روپے تک جرمانہ، یا دونوں کی سزا دی جائے گی۔

دفعہ :۴۴۸

عنوان :گھر میں غیر قانونی داخلے کی سزا

وضاحت:

جو بھی گھر میں غیر قانونی داخلہ کرے، اسے ایک سال تک قید، تین ہزار روپے تک جرمانہ، یا دونوں کی سزا دی جائے گی۔

Malik Ahsan Ali

دفعہ :۴۴۹

عنوان :موت کی سزا والے جرم کے لیے گھر میں غیر قانونی داخلہ

وضاحت:

جو بھی موت کے سزا والے جرم کے لیے گھر میں داخل ہو، اسے عمر قید یا دس سال تک سخت قید اور جرمانہ کی سزا دی جائے گی۔

دفعہ :۴۵۰

عنوان :عمر قید کی سزا والے جرم کے لیے گھر میں غیر قانونی داخلہ

وضاحت:

جو بھی عمر قید کی سزا والے جرم کے لیے گھر میں داخل ہو، اسے دس سال تک قید اور جرمانہ کی سزا دی جائے گی۔

دفعہ :۴۵۱

عنوان :قید کی سزا والے جرم کے لیے گھر میں غیر قانونی داخلہ

وضاحت:

جو بھی قید کی سزا والے جرم کے لیے گھر میں داخل ہو، اسے دو سال تک قید اور جرمانہ کی سزا دی جائے گی؛ اگر جرم چوری ہو تو قید کی مدت سات سال تک بڑھ سکتی ہے۔

دفعہ :۴۵۲

عنوان :چوٹ، حملہ یا ناجائز قید کی تیاری کے بعد گھر میں غیر قانونی داخلہ

وضاحت:

جو بھی کسی شخص کو چوٹ پہنچانے، حملہ کرنے یا ناجائز قید کرنے کی تیاری کے بعد گھر میں داخل ہو، اسے سات سال تک قید اور جرمانہ کی سزا دی جائے گی۔

دفعہ :۴۵۳

عنوان :چھپ کر گھر میں داخل ہونے یا گھر توڑنے کی سزا

وضاحت:

جو بھی چھپ کر گھر میں داخل ہو یا گھر توڑے، اسے دو سال تک قید اور جرمانہ کی سزا دی جائے گی۔

دفعہ :۴۵۴

عنوان :قید کی سزا والے جرم کے لیے چھپ کر گھر میں داخلہ یا گھر توڑنا

وضاحت:

جو بھی کسی جرم کے لیے چھپ کر گھر میں داخل ہو یا گھر توڑے، جس پر قید کی سزا ہے، اسے تین سال تک قید اور جرمانہ کی سزا دی جائے گی؛ اگر جرم چوری ہو تو قید کی مدت دس سال تک بڑھ سکتی ہے۔

Malik Ahsan Ali

دفعہ :۴۵۵

عنوان :چوٹ، حملہ یا ناجائز قید کی تیاری کے بعد چھپ کر گھر میں داخلہ یا گھر توڑنا

وضاحت:

جو بھی چوٹ پہنچانے، حملہ کرنے یا ناجائز قید کی تیاری کے بعد چھپ کر گھر میں داخل ہو یا گھر توڑے، اسے دس سال تک قید اور جرمانہ کی سزا دی جائے گی۔

دفعہ :۴۵۶

عنوان :رات کے وقت چھپ کر گھر میں داخلہ یا گھر توڑنے کی سزا

وضاحت:

جو بھی رات کے وقت چھپ کر گھر میں داخل ہو یا گھر توڑے، اسے تین سال تک قید اور جرمانہ کی سزا دی جائے گی۔

دفعہ :۴۵۷

عنوان :رات کے وقت قید کے جرم کے لیے چھپ کر گھر میں داخلہ یا گھر توڑنا

وضاحت:

جو بھی رات کے وقت کسی جرم کے لیے چھپ کر گھر میں داخل ہو یا گھر توڑے، جس پر قید کی سزا ہے، اسے پانچ سال تک قید اور جرمانہ کی سزا دی جائے گی؛ اگر جرم چوری ہو تو قید کی مدت چودہ سال تک بڑھ سکتی ہے۔

دفعہ :۴۵۸

عنوان :چوٹ، حملہ یا ناجائز قید کی تیاری کے بعد رات کے وقت چھپ کر گھر میں داخلہ یا گھر توڑنا

وضاحت:

جو بھی رات کے وقت چوٹ پہنچانے، حملہ کرنے یا ناجائز قید کی تیاری کے بعد چھپ کر گھر میں داخل ہو یا گھر توڑے، اسے چودہ سال تک قید اور جرمانہ کی سزا دی جائے گی۔

دفعہ :۴۵۹

عنوان :چھپ کر گھر میں داخلے یا گھر توڑنے کے دوران چوٹ پہنچانا

وضاحت:

جو بھی چھپ کر گھر میں داخلے یا گھر توڑنے کے دوران کسی شخص کو چوٹ پہنچائے یا قتل کرنے کی کوشش کرے، اسے **عمر قید یا دس سال تک قید** اور متعلقہ سزا دی جائے گی جیسا کہ **باب سولہ** میں بیان ہے۔

دفعہ :۴۶۰

عنوان :رات کے وقت چھپ کر گھر میں داخلے یا گھر توڑنے میں شریک افراد کے لیے سزا

وضاحت:

اگر رات کے وقت چھپ کر گھر میں داخلے یا گھر توڑنے کے دوران کسی شریک نے چوٹ پہنچائی یا قتل کی کوشش کی، تو تمام شریک افراد کو عمر قید یا دس سال تک قید اور متعلقہ سزا دی جائے گی۔

دفعہ :۴۶۱

عنوان :چوری شدہ یا نقصان پہنچانے کے مقصد سے بند ریکپٹیکل کھولنا

وضاحت:

جو بھی کسی بند ریکپٹیکل کو، جس میں مال موجود ہو یا ہو سکتا ہو، چوری یا نقصان پہنچانے کے ارادے سے کھولے یا کھولا ہوا بند کرے اسے دو سال تک قید، جرمانہ یا دونوں کی سزا دی جائے گی۔

دفعہ :۴۶۲

عنوان :ذمہ دار شخص کے ذریعے کیے جانے والے جرم کی سزا

وضاحت:

جو بھی کسی بند ریکپٹیکل کے ذمہ دار ہو اور بغیر اجازت اسے کھولے یا نقصان پہنچانے کے ارادے سے کھولے، اسے تین سال تک قید،جرمانہ یا دونوں کی سزا دی جائے گی۔

باب :۱۸

عنوانِ باب :دستاویزات اور تجارت یا جائیداد سے متعلق جرائم

دفعہ :۴۶۳

عنوان :جعل سازی

وضاحت:

جو بھی کسی دستاویز یا اس کے حصے کو عوام یا کسی شخص کو نقصان پہنچانے، کسی دعوے یا حق کو سہارا دینے، کسی کی جائیداد سے محروم کرنے، کسی معاہدے میں داخل ہونے یا دھوکہ کرنے کے مقصد سے بنائے، وہ جعل سازی کرے گا۔

Malik Ahsan Ali

دفعہ :۴۶۴

عنوان :جعلی دستاویز بنانا

وضاحت:

کوئی شخص جعلی دستاویز بناتا ہے

اگر وہ دھوکہ یا فراڈ کے ذریعے دستاویز بنائے، دستخط کرے، مہر لگائے یا اس کے حصے پر دستخط کرنے کی نشانی بنائے تاکہ اسے یقین دلائے کہ دستاویز کسی اتھارٹی کے ذریعے بنائی گئی ہے، جبکہ ایسا حقیقت میں نہیں۔

اگر وہ بغیر قانونی اجازت کے دستاویز میں کسی اہم حصے میں تبدیلی کرے، چاہے وہ دستاویز خود یا کسی اور نے بنائی ہو۔

اگر وہ کسی ایسے شخص کو دستاویز پر دستخط، مہر، یا تبدیلی کرنے پر مجبور کرے جس کی عقل ٹھیک نہ ہو، نشے میں ہو، یا جسے دھوکہ دیا گیا ہو کہ وہ مواد نہ سمجھے۔

دفعہ:۴۶۵

عنوان:جعل سازی کی سزا

وضاحت:

جو بھی جعل سازی کرے، اسے دو سال تک قید، جرمانہ یا دونوں کی سزا دی جائے گی۔

دفعہ:۴۶۶

عنوان:عدالت یا عوامی رجسٹر کے ریکارڈ کی جعل سازی

وضاحت:

جو بھی ایسی دستاویز جعل کرے جو عدالت کے ریکارڈ یا کارروائی، پیدائش، بپتسمہ، شادی یا تدفین کے رجسٹر، عوامی اہلکار کے ریکارڈ، سرکاری سرٹیفکیٹ، مقدمے میں کارروائی کے اختیار یا وکالت نامہ کی حیثیت رکھتی ہو، اسے سات سال تک قید اور جرمانہ کی سزا دی جائے گی۔

دفعہ:۴۶۷

عنوان:قیمتی سرٹیفکیٹ، وصیت وغیرہ کی جعل سازی

وضاحت:

جو بھی قیمتی سرٹیفکیٹ، وصیت، بیٹے کو گود لینے کا اختیار، یا کسی کو قیمتی سرٹیفکیٹ بنانے، منتقل کرنے، اصل رقم یا منافع وصول کرنے، یا کسی جائیداد کی وصولی یا حوالگی کے اختیار کے لیے دستاویز جعل کرے، اسے عمر قید یا دس سال تک قید اور جرمانہ کی سزا دی جائے گی۔

دفعہ:۴۶۸

عنوان:دھوکہ دینے کے مقصد سے جعل سازی

وضاحت:

جو بھی جعل سازی کرے تاکہ اس دستاویز کا استعمال دھوکہ دینے کے لیے کیا جائے، اسے سات سال تک قید اور جرمانہ کی سزا دی جائے گی۔

Malik Ahsan Ali

دفعہ:۴۶۹

عنوان: شہرت کو نقصان پہنچانے کے مقصد سے جعل سازی

وضاحت:

جو بھی جعل سازی کرے تا کہ کسی کی شہرت کو نقصان پہنچے یا جانتے ہوئے کہ ایسا ممکن ہے، اسے تین سال تک قید اور جرمانہ کی سزا دی جائے گی۔

دفعہ:۴۷۰

عنوان: جعلی دستاویز

وضاحت:

کوئی بھی دستاویز جو مکمل یا جزوی طور پر جعل سازی کے ذریعے بنائی گئی ہو، اسے "جعلی دستاویز" کہا جائے گا۔

دفعہ:۴۷۱

عنوان: جعلی دستاویز کو اصلی کے طور پر استعمال کرنا

وضاحت:

جو بھی جان بوجھ کر یا دھوکہ دہی سے کسی جعلی دستاویز کو اصلی کے طور پر استعمال کرے، اسے اسی طرح سزا دی جائے گی جیسے کہ اس نے خود وہ دستاویز جعل کی ہو۔

دفعہ:۴۷۲

عنوان: جعل سازی کے مقصد کے لیے مہر یا دوسرے آلے کی نقل یا مالکیت

وضاحت:

جو بھی مہر، پلیٹ یا کسی دوسرے آلے کی جعل بنائے یا رکھے تا کہ وہ دفعہ ۴۶۷ کے تحت قابل سزا جعل سازی میں استعمال ہو، اسے عمر قید یا سات سال تک قید اور جرمانہ کی سزا دی جائے گی۔

دفعہ:۴۷۳

عنوان: دیگر جعل سازی کے مقصد کے لیے مہر یا آلے کی نقل یا مالکیت

وضاحت:

جو بھی مہر، پلیٹ یا آلے کی جعل بنائے یا رکھے تا کہ اس باب کی کسی بھی **دفعہ** کے تحت، دفعہ ۴۶۷ کے علاوہ، جعل سازی میں استعمال ہو، اسے سات سال تک قید اور جرمانہ کی سزا دی جائے گی۔

دفعہ:۴۷۴

عنوان: جعلی دستاویز رکھنے اور اصلی کے طور پر استعمال کرنے کا ارادہ

وضاحت:

جو بھی کسی جعلی دستاویز کو رکھے اور اصلی کے طور پر دھوکہ دہی یا بے ایمانی سے استعمال کرنے کا ارادہ رکھے، اسے درج ذیل سزا دی جائے گی

اگر دستاویز ۴۶۶ کی نوعیت کی ہو: سات سال تک قید اور جرمانہ۔

اگر دستاویز ۴۶۷ کی نوعیت کی ہو: عمر قید یا سات سال تک قید اور جرمانہ۔

Malik Ahsan Ali

دفعہ:۴۷۵

عنوان: ۴۶۷ میں بیان کی گئی دستاویزات کی تصدیق کے لیے آلہ یا نشان کی جعل سازی، یا جعلی نشان والا مال رکھنے کی سزا

وضاحت:

جو بھی کسی آلے یا نشان کی جعل کرے تا کہ ۴۶۷ کی دستاویزات کی اصلیت ظاہر ہو، یا ایسے کسی مال کو رکھے جس پر یہ آلہ یا نشان جعل کیا گیا ہو، اسے عمر قید یا سات سال تک قید اور جرمانہ کی سزا دی جائے گی۔

دفعہ:۴۷۶

عنوان: ۴۶۷ کے علاوہ دستاویزات کی تصدیق کے لیے آلہ یا نشان کی جعل سازی، یا جعلی نشان والا مال رکھنے کی سزا

وضاحت:

جو بھی ۴۶۷ کے علاوہ کسی دستاویز کی تصدیق کے لیے آلہ یا نشان کی جعل کرے، یا ایسے مال کو رکھے جس پر جعل شدہ نشان ہو، اسے سات سال تک قید اور جرمانہ کی سزا دی جائے گی۔

دفعہ:۴۷۷

عنوان: وصیت، بیٹے کو گود لینے کے اختیار یا قیمتی سرٹیفکیٹ کی دھوکہ دہی سے منسوخی یا تباہی

وضاحت:

جو بھی دھوکہ دہی یا بے ایمانی سے، یا نقصان پہنچانے کے ارادے سے، ایسی دستاویز کو منسوخ، تباہ، مسخ کرے یا چھپائے، یا ایسا کرنے کی کوشش کرے، اسے عمر قید یا سات سال تک قید اور جرمانہ کی سزا دی جائے گی۔

دفعہ:۴۷۷-الف

عنوان: اکاؤنٹس کی جعل سازی

وضاحت:

جو بھی کلرک، آفیسر یا ملازم، اپنے آجر کے اکاؤنٹ، کتاب، دستاویز یا قیمتی سرٹیفکیٹ کو دھوکہ دینے کے ارادے سے خراب، بدل، مسخ یا جعل کرے، یا جھوٹی انٹری کرے یا اہم معلومات حذف کرے، اسے سات سال تک قید، جرمانہ یا دونوں کی سزا دی جائے گی۔

دفعہ:۴۷۸

عنوان: تجارتی نشان **وضاحت:**

وضاحت:

جو نشان کسی مال کی پیداوار یا کاروبار کو کسی شخص سے منسلک ظاہر کرے، اسے تجارتی نشان کہا جاتا ہے۔ اس میں رجسٹرڈ تجارتی نشان بھی شامل ہیں۔

دفعہ:۴۷۹

عنوان: جائیداد کا نشان **وضاحت:**

جو نشان کسی متحرک جائیداد کے مالک کو ظاہر کرے، اسے جائیداد کا نشان کہا جاتا ہے۔

Malik Ahsan Ali

دفعہ:۴۸۰

عنوان: جعلی تجارتی نشان استعمال کرنا

وضاحت:

جو بھی کسی مال یا پیکج پر ایسا نشان لگائے کہ یہ ظاہر ہو کہ یہ کسی اور کی پیداوار یا کاروبار ہے، اسے جعلی تجارتی نشان استعمال کرنا کہا جائے گا۔

دفعہ:۴۸۱

عنوان: جعلی جائیداد کا نشان استعمال کرنا

وضاحت:

جو بھی کسی مال یا پیکج پر ایسا نشان لگائے کہ یہ ظاہر ہو کہ یہ کسی شخص کی ملکیت ہے جس کی یہ ملکیت نہیں، اسے جعلی جائیداد کا نشان استعمال کرنا کہا جائے گا۔

دفعہ:۴۸۲

عنوان: جعلی تجارتی یا جائیداد کے نشان استعمال کرنے کی سزا

وضاحت:

جو بھی جعلی تجارتی یا جائیداد کا نشان استعمال کرے، سوائے اس کے کہ وہ بغیر دھوکہ دینے کے ارادے کے عمل کر رہا ہو، اسے ایک سال تک قید، جرمانہ یا دونوں کی سزا دی جائے گی۔

دفعہ:۴۸۳

عنوان: کسی اور کے تجارتی یا جائیداد کے نشان کی جعل سازی

وضاحت:

جو بھی کسی اور کے تجارتی یا جائیداد کے نشان کی جعل کرے، اسے دو سال تک قید، جرمانہ یا دونوں کی سزا دی جائے گی۔

دفعہ:۴۸۴

عنوان: سرکاری اہلکار کے نشان کی جعل سازی

وضاحت:

جو بھی سرکاری اہلکار کے کسی نشان کی جعل کرے یا اسے اصلی کے طور پر استعمال کرے، اسے تین سال تک قید اور جرمانہ کی سزا دی جائے گی۔

دفعہ:۴۸۵

عنوان: تجارتی یا جائیداد کے نشان کی جعل سازی کے لیے آلے یا وسائط بنانا یا رکھنا

وضاحت:

جو بھی آلہ یا وسیلہ بنائے یا رکھے تاکہ تجارتی یا جائیداد کے نشان کی جعل میں استعمال ہو، اسے تین سال تک قید اور جرمانہ کی سزا دی جائے گی۔

Malik Ahsan Ali

دفعہ:۴۸۶

عنوان: جعلی تجارتی یا جائیداد کے نشان والے مال کی فروخت

وضاحت:

جو بھی جعلی نشان والے مال کو فروخت کرے یا تجارت کے لیے رکھے، سوائے اس کے کہ وہ معصوم ہو، اسے ایک سال تک قید، جرمانہ یا دونوں کی سزا دی جائے گی۔

دفعہ:۴۸۷

عنوان: مال کے کسی پیکج یا کیس پر جعلی نشان لگانا

وضاحت:

جو بھی ایسا نشان لگائے جو کسی کے دھوکہ دینے کا ارادہ ظاہر کرے، سوائے اس کے کہ وہ بغیر دھوکہ دینے کے ارادے کے عمل کر رہا ہو، اسے تین سال تک قید، جرمانہ یا دونوں کی سزا دی جائے گی۔

دفعہ :۴۸۸

عنوان : جعلی نشان کے استعمال کی سزا

وضاحت:

،جو بھی آخری **دفعہ** میں بیان شدہ طریقے سے کسی جعلی نشان کا استعمال کرے، سوائے اس کے کہ وہ بغیر دھوکہ دینے کے ارادے کے عمل کر رہا ہو اسے اس **دفعہ** کے مطابق سزا دی جائے گی۔

دفعہ :۴۸۹

عنوان : جائیداد کے نشان میں مداخلت کر کے نقصان پہنچانے کی نیت

وضاحت:

جو بھی کسی جائیداد کے نشان کو ہٹائے، تباہ کرے، مسخ کرے یا اس میں اضافہ کرے، اور جانتے ہوئے یا ارادے سے کہ نقصان ہو سکتا ہے، اسے ایک سال تک قید، جرمانہ یا دونوں کی سزا دی جائے گی۔

دفعہ :۴۸۹-الف

عنوانِ : کرنسی نوٹ یا بینک نوٹ کی جعل سازی

وضاحت:

جو بھی کسی کرنسی نوٹ یا بینک نوٹ کی جعل سازی کرے یا جان بوجھ کر اس عمل میں حصہ لے، اسے عمر قید یا دس سال تک قید اور جرمانہ کی سزا دی جائے گی۔

Malik Ahsan Ali

دفعہ :۴۸۹-ب

عنوانِ :جعلی یا جعل شدہ کرنسی نوٹ یا بینک نوٹ کو اصلی کے طور پر استعمال کرنا

وضاحت:

جو بھی کسی جعلی یا جعل شدہ کرنسی نوٹ یا بینک نوٹ کو خریدے، فروخت کرے، وصول کرے یا استعمال کرے، جانتے ہوئے یا یقین کے ساتھ کہ یہ جعلی ہے، اسے عمر قید یا دس سال تک قید اور جرمانہ کی سزا دی جائے گی۔

دفعہ :۴۸۹-پ

عنوانِ :جعلی یا جعل شدہ کرنسی نوٹ یا بینک نوٹ کا قبضہ

وضاحت:

جو بھی کسی جعلی یا جعل شدہ کرنسی نوٹ یا بینک نوٹ کو اپنے قبضے میں رکھے، جانتے ہوئے یا یقین کے ساتھ کہ یہ جعلی ہے اور ارادہ رکھے کہ اسے اصلی کے طور پر استعمال کرے، اسے سات سال تک قید، جرمانہ یا دونوں کی سزا دی جائے گی۔

دفعہ :۴۸۹-ت

عنوانِ :کرنسی نوٹ یا بینک نوٹ کی جعل سازی کے آلات یا مواد کا بنانا یا رکھنا

وضاحت:

جو بھی ایسے آلات یا مواد بنائے، رکھے، خریدے، فروخت کرے یا استعمال کرے تاکہ کرنسی نوٹ یا بینک نوٹ کی جعل سازی میں استعمال ہوں،اسے عمر قید یا دس سال تک قید اور جرمانہ کی سزا دی جائے گی۔

دفعہ :۴۸۹-ٹ

عنوانِ :کرنسی نوٹ یا بینک نوٹ سے مشابہ دستاویز بنانا یا استعمال کرنا

وضاحت:

1۔ جو بھی کسی دستاویز کو بنائے، کسی کے لیے بنوائے، استعمال کرے یا دے، جو کرنسی نوٹ یا بینک نوٹ سے مشابہ ہو یا قریب سے مشابہ ہو تاکہ

2۔دھوکہ دیا جا سکے، اسے ایک سال تک قید، جرمانہ یا دونوں کی سزا دی جائے گی۔

3۔ اگر کسی دستاویز پر کسی کا نام درج ہو اور وہ پولیس کو بتانے سے انکار کرے کہ دستاویز کس نے بنائی، اسے ایک سال تک قید، جرمانہ یا دونوں کی سزا دی جائے گی۔

4۔جس شخص کا نام دستاویز پر درج ہو، اس پر فرض کیا جائے گا کہ اس نے دستاویز بنوائی، جب تک کہ خلاف ثبوت پیش نہ کیا جائے۔

دفعہ :۴۸۹-ث

عنوانِ :دھوکہ دہی سے چیک جاری کرنا

وضاحت:

جو بھی قرض کی واپسی یا کسی ذمہ داری کے لیے دھوکہ دہی سے چیک جاری کرے، جو بینک کی جانب سے قابل ادائیگی نہ ہو اسے تین سال تک قید،جرمانہ یا دونوں کی سزا دی جائے گی، جب تک کہ وہ یہ ثابت نہ کرے کہ بینک کی غلطی کی وجہ سے چیک ادا نہیں ہوا۔

Malik Ahsan Ali

باب :۱۹

عنوانِ باب :سروس کے معاہدے کی خلاف ورزی

دفعہ:۴۹۰

عنوان: سفر یا دورانِ سفر ملازمت کے معاہدے کی خلاف ورزی

وضاحت:

یہ **دفعہ** ورک مین کے معاہدۂ ملازمت کی خلاف ورزی (منسوخی) ایکٹ ۱۹۲۱ (ایکٹ نمبر ۱۳ از ۱۹۲۵ء) **دفعہ ۲** اور شیڈول کے تحت منسوخ کر دی گئی ہے۔

دفعہ :۴۹۱

عنوان : مدد یا ضروریات فراہم کرنے کے معاہدے کی خلاف ورزی

وضاحت:

جو بھی معاہدے کے تحت کمزور یا ناتواں شخص کی مدد یا ضروریات فراہم کرنے سے جان بوجھ کر اجتناب کرے، اسے تین ماہ تک قید، چھ سو روپے تک جرمانہ یا دونوں کی سزا دی جائے گی۔

دفعہ :۴۹۲

عنوان : دور دراز مقام پر خدمت فراہم کرنے کے معاہدے کی خلاف ورزی

وضاحت:

اس **دفعہ** کو ۱۹۲۵ کے تحت منسوخ کر دیا گیا ہے۔

باب :۲۰

عنوانِ باب :شادی سے متعلق جرائم

دفعہ :۴۹۳

عنوان : دھوکہ دہی سے ازدواجی تعلق قائم کرنا

وضاحت:

اس **دفعہ** کو ۱۹۷۹ کے کے تحت منسوخ کر دیا گیا ہے۔

دفعہ :۴۹۳-الف

عنوان : شادی کا جھوٹا یقین دلوا کر ازدواجی تعلق قائم کرنا

وضاحت:

جو بھی کسی عورت کو یہ یقین دلا کر کہ وہ قانونی طور پر اس سے شادی شدہ ہے، اس کے ساتھ رہنے پر مجبور کرے، اسے پچیس سال تک سخت قید اور جرمانہ کی سزا دی جائے گی۔

Malik Ahsan Ali

دفعہ :۴۹۴

عنوان :شوہر یا بیوی کی زندگی میں دوبارہ شادی کرنا

وضاحت:

جو بھی موجودہ شوہر یا بیوی کے ساتھ دوبارہ شادی کرے، اسے سات سال تک قید اور جرمانہ کی سزا دی جائے گی۔ استثناء :اگر پچھلی شادی عدالت سے کالعدم ہو یا پچھلے شوہر/بیوی سات سال سے غائب ہوں۔

دفعہ :۴۹۵

عنوان :پچھلی شادی چھپاتے ہوئے دوبارہ شادی کرنا

وضاحت:

جو بھی دوبارہ شادی کرے اور پچھلی شادی کو چھپائے، اسے دس سال تک قید اور جرمانہ کی سزا دی جائے گی۔

دفعہ :۴۹۶

عنوان: قانونی شادی کے بغیر شادی کی تقریب کرانا

وضاحت:

جو بھی دھوکہ یا فراڈ کے ارادے سے شادی کی تقریب انجام دے، یہ جانتے ہوئے کہ قانونی شادی نہیں ہوئی، اسے سات سال تک قید اور جرمانہ کی سزا دی جائے گی۔

دفعہ :۴۹۶-الف

عنوان :عورت کو اغوا، بہکانا یا غیر قانونی طور پر روکنا

وضاحت:

جو بھی کسی عورت کو اس ارادے سے لے جائے یا بہکائے کہ وہ کسی کے ساتھ غیر قانونی تعلق کرے، یا اسی ارادے سے اسے چھپائے یا روکے، اسے سات سال تک قید اور جرمانہ کی سزا دی جائے گی۔

دفعہ :۴۹۶-ب

عنوان :زنا

وضاحت:

جو مرد اور عورت ایک دوسرے سے شادی شدہ نہ ہوں اور جان بوجھ کر جنسی تعلق قائم کریں، وہ زنا کے مرتکب ہیں۔
زنا کرنے والے کو پانچ سال تک قید اور دس ہزار روپے تک جرمانہ کی سزا دی جائے گی۔

دفعہ :۴۹۶-پ

عنوان :زنا کے جھوٹے الزام کی سزا

وضاحت:

جو کوئی کسی پر جھوٹا زنا کا الزام لگائے یا ثبوت دے، اسے پانچ سال تک قید اور دس ہزار روپے تک جرمانہ کی سزا دی جائے گی۔

دفعہ :۴۹۷

عنوان :ازدواجی تعلق میں خیانت

وضاحت:

اس **دفعہ** کو ۱۹۷۹ کے کے تحت منسوخ کر دیا گیا ہے۔

دفعہ :۴۹۸

عنوان :شادی شدہ عورت کو اغوا یا روکنا

وضاحت:

اس **دفعہ** کو ۱۹۷۹ کے کے تحت منسوخ کر دیا گیا ہے۔

Malik Ahsan Ali

باب :۲۱

عنوانِ باب :توہینِ حیثیت

دفعہ :۴۹۹

عنوان :توہینِ حیثیت

وضاحت:

جو کوئی کسی کے بارے میں الفاظ، علامات یا ظاہر شدہ نمائندگی کے ذریعے بدنامی کرے، اور اسے نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھے، تو یہ توہینِ حیثیت ہے۔

استثنائی حالات:حقائق جو عوامی مفاد میں افشاء ہوں۔

سرکاری افسران کے عوامی کردار پر رائے دینا۔

عوامی معاملات میں کسی کے کردار پر رائے دینا۔

عدالتی کارروائی کی رپورٹ شائع کرنا۔

کیس کے حقائق یا متعلقہ افراد کے کردار پر رائے دینا۔

عوامی کارکردگی یا فن کے جائزے پر رائے دینا۔

جائز اتھارٹی رکھنے والے کی جانب سے جائز تنقید۔

جائز اتھارٹی کے تحت کسی پر الزام لگانا۔

اپنے یا کسی کے مفاد کے تحفظ کے لیے رائے دینا۔

کسی شخص کو اچھائی یا عوامی مفاد کے لیے خبردار کرنا۔

دفعہ :۵۰۰

عنوان :توہینِ حیثیت کی سزا

وضاحت:

جس نے کسی کی توہین کی، اسے دو سال تک قید، جرمانہ یا دونوں کی سزا دی جائے گی۔

دفعہ :۵۰۱

عنوان :جانتے ہوئے توہین آمیز مواد چھاپنا یا کندہ کرنا

وضاحت:

اسے دو سال تک قید، جرمانہ یا دونوں کی سزا دی جائے گی۔

دفعہ :۵۰۲

عنوان :توہین آمیز مواد والے چھاپے یا کندہ شدہ مواد کی فروخت

وضاحت:

اسے دو سال تک قید، جرمانہ یا دونوں کی سزا دی جائے گی۔

Malik Ahsan Ali

باب :۲۲

عنوانِ باب :مجرمانہ دھمکی، توہین اور پریشان کرنا

دفعہ :۵۰۳

عنوان :مجرمانہ دھمکی

وضاحت:

جو کوئی کسی شخص کو دھمکی دے، کسی نقصان یا عمل کے لیے مجبور کرے یا کسی قانونی حق سے روکنے کے لیے، وہ مجرمانہ دھمکی کرتا ہے۔

دفعہ: ۵۰۴

عنوان :جان بوجھ کر توہین کرنا اور امن عامہ خراب کرنا

وضاحت:

جو کوئی جان بوجھ کر کسی کی توہین کرے اور اسے امن عامہ خراب کرنے کے لیے اکساتا ہو، اسے دو سال تک قید، جرمانہ یا دونوں کی سزا دی جائے گی۔

دفعہ :۵۰۵

عنوان :عوام میں بدامنی پھیلانے والے بیانات

وضاحت:

فوجی، عوام یا کسی طبقے کو جرم کرنے یا خوف پیدا کرنے کے لیے اکسانا۔

مذہب، نسل، زبان یا برادری کے اختلافات سے دشمنی پھیلانا۔

سزا:سات سال تک قید اور جرمانہ۔

دفعہ :۵۰۶

عنوان :مجرمانہ دھمکی کی سزا

وضاحت:

دو سال تک قید، جرمانہ یا دونوں۔

اگر دھمکی جان لیوا، شدید نقصان یا غیرت سے متعلق ہو، سزا سات سال تک قید اور جرمانہ۔

دفعہ :۵۰۷

عنوان :گمنام دھمکی دینا

وضاحت:

دو سال تک قید کے علاوہ ۵۰۶ کی سزا بھی۔

Malik Ahsan Ali

دفعہ :۵۰۸

عنوان :کسی کو خدائی ناراضگی کے خوف میں مبتلا کر کے عمل کرانا یا روکنا

وضاحت:

ایک سال تک قید، جرمانہ یا دونوں۔

دفعہ :۵۰۹

عنوان :خواتین کی بے حیائی کا توہین آمیز عمل یا جنسی ہراسانی

وضاحت:

تین سال تک قید یا پانچ لاکھ روپے تک جرمانہ، یا دونوں۔

دفعہ :۵۱۰

عنوان :نشے میں عوام میں بدتمیزی

وضاحت:

چوبیس گھنٹے تک قید یا دس ہزار سے ایک لاکھ روپے جرمانہ، یا دونوں۔

باب :۲۳

عنوانِ باب :جرائم کے ارتکاب کی کوشش

دفعہ :۵۱۱

عنوان :جرائم کی کوشش کی سزا

وضاحت:

جو بھی عمر قید یا معمولی قید والے جرم کی کوشش کرے، اور کوئی عمل کرے، تو سب سے زیادہ قید کے نصف مدت یا جرمانہ یا دونوں کی سزا دی جائے گی۔

Malik Ahsan Ali